

وثائق السفر

مقدمة:

تعتبر وثيقة السفر عقد صادر عن السلطات الإدارية يسمح لحامله بحرية التنقل عبر الحدود، خلال مدة معينة من الزمن قابلة للتجديد تمنحها الإدارة المختصة قانونا للأشخاص الراغبين في الحصول عليها و يمكن أن تسحبها منهم عند الضرورة.

كما أن حرية تنقل الأشخاص عبر الحدود، يكفلها القانون ويحميها الدستور الجزائري استنادا لنص المادة 55 تعديل 06 مارس 2016، حيث تنص على ما يلي: « يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته وأن ينتقل عبر التراب الوطني».

« حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له».

هناك عدة أنواع من جوازات وسندات السفر:

1- جوازات السفر:

تعريف جواز السفر:

تعرف المادة (6) من القانون رقم 03/14 المتعلق بسندات و وثائق السفر جواز السفر أنه "سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية و لم يرد إعتباره".

كما تنص نفس المادة على أن جواز السفر "يثبت هوية و جنسية حامله و يسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما"، وقد حدد القانون صلاحية جواز السفر بعشرة سنوات (10)، وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشر (19) سنة، كما أنه لا يمكن تمديد مدة صلاحية جواز السفر البيومتري الإلكتروني.

تضمن النص أحكاما جزائية في المادة (17) التي تنص على أن كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أي تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا

أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وتضيف المادة المذكورة سلفا أنه في حالة ما " إذا مست الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الإلكتروني فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".

كل وثيقة سفر يجب أن تتضمن المعلومات التالية:

- الاسم و اللقب، تاريخ و مكان الميلاد.
- صورة شمسية للمعني بالأمر.
- إمضاء صاحب الجواز.
- إمضاء وختم السلطة المسلمة للجواز.
- مدة صلاحية جواز السفر.

- السلطات المكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر:

يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض (رئيس الدائرة، رئيس البلدية) للمواطنين المقيمين بالداخل، كما يسلم من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج. بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي و جواز سفر المصلحة يسلم من قبل السلطات المختصة لوزارة الخارجية.

2- أنواع جوازات السفر:

أ- جواز السفر البيومتري الإلكتروني (الشخصي): هو جواز سفر يعتمد على المقاييس الحيوية للفرد، والجزائر بحكم انتمائها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني OACI فرضت عليها هذه الأخيرة بخصوص العمل على إعتقاد جواز سفر بيومتري كوثيقة سفر خاصة بمواطنيها أسوة بدول العالم الأخرى، وهذا على مدى مراحل إلى غاية 2015 .

وهو عبارة عن جواز سفر موحد يتكون من ورقية أو مجموعة أوراق بالإضافة إلى رقاقة إلكترونية يتم فيها تخزين المعلومات الحساسة، حيث تشمل الرقاقة على أنظمة قادرة

على أن تعقد التوقيع الرقمي للبيانات لضمان سلامة جوازات السفر بيانات القياس الحيوية المحتواة فيها ضد أية محاولة تزوير.

ب- **جواز السفر الدبلوماسي:** هو وثيقة سفر تسلم لشخص يمارس نشاط دبلوماسي طبقاً للمعاهدات والمعاملات الدولية.

يمنح إلى الشخصيات التالية ذكرهم، أزواجهم، أولادهم القصر، بناتهم غير المتزوجات، الذين يسكنون تحت سقف واحد، وعند الإقتضاء الوالدان اللذان هم تحت كفالتهم بحكم وضعهم المهني والقانوني، وهم على النحو التالي:

* الأعران الدبلوماسيين والقنصلين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية.

* الملحقين العسكريين للبعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج ومساعدتهم.

كما يستفيد من جواز السفر الدبلوماسي بحكم مهامهم وطيلة مدتها الشخصيات التي تشغل مناصب عليا في البلاد:

* رئاسة الجمهورية.

* الحكومة.

* الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى.

* بصفة شرفية.

* بصفة الموظفين السامين في الدولة.

مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي أربعة (04) سنوات ويمكن أن يمدد من طرف رؤساء مسؤولي البعثات الدبلوماسية بعد ترخيص كتابي من طرف وزير الشؤون الخارجية لمدة لا تتعدى ستة (06) أشهر غير قابلة للتجديد.

ج- **جواز السفر لمهمة:** يسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية في إطار مهمة لفائدة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في الحصول على جواز سفر دبلوماسي والذين يعملون لحساب الحكومة، وهي صالحة لمدة أربعة (04) سنوات، تسلم إلى شرطة الحدود التي تسلمها بدورها إلى وزارة الشؤون الخارجية عند عودة المكلف بالمهمة إلى أرض الوطن.

د- **جواز السفر الخاص:** هذه الوثيقة تمنح للأجانب الذين لا يتمتعون بحماية بلدهم الأصلي (عديمي الجنسية، اللاجئين واللاجئين السياسيين) من طرف سلطات البلد المضيف.

هـ- جواز سفر استعجالي: يتم إصدار جواز السفر الاستعجالي بصفة استثنائية لفائدة الأشخاص الذين تم تحديدهم ضمن المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-58 المؤرخ في 03 فبراير 2016، الذي يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي.

هو وثيقة رسمية خاص بالسفر والتنقل عبر الحدود ذات طابع إستعجالي ويسلم لشخص واحد فقط، مدة صلاحيته سنة فقط، هذا الإجراء جاء نتيجة لصعوبة الظرف من جهة، ولتسهيل السفر في الآجال التي تقتضيها تلك الحالات الاستعجالية.

- الحالات التي يمنح فيها جواز السفر الاستعجالي:

- أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر، وعلى إثر الشكاوي العديدة التي تلقتها السلطات من لدن أغلب المواطنين المقيمين في الخارج، حول تأخر حصولهم على جوازات السفر البيومترية العادية.

- المعوقين والمرضى والمضطرين للتنقل إلى الخارج.

- الأشخاص المعوقين.

- مرضى حقيقيين لا يمكنهم التنقل، الذين تتطلب حالاتهم العلاج بالخارج.

- حالات الظروف القاهرة (تنقل مستعجل، في مهمة أو لأي سبب آخر خاص)

إن أصحاب الحالات الاستعجالية مطالبون بتقديم أدلة مادية وأوراق ثبوتية نظير حصولهم على الجوازات الاستثنائية.

ملاحظة: جواز السفر البيومتري الجزائري

إن القرار المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق لـ 26 ديسمبر 2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الإلكتروني (البيومتري)، وكذا تاريخ بداية تداوله حيث جاء في المادة الأولى: « يحدد هذا القرار تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني الذي حددت مواصفاته التقنية بموجب القرار المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق لـ 26 ديسمبر 2011 والمذكور أعلاه ابتداء من تاريخ 5 يناير 2012 ».

3- ترخيص المرور:

تعريف: هو عبارة عن رخصة تمنح من طرف السفارات أو القنصليات الجزائرية المعتمدة بالخارج لكل شخص جزائري يرغب في العودة إلى أرض الوطن، شريطة أن يكون غير حائز على جواز السفر وعاجزا عن الحصول عليه، مدة صلاحيته تكون حسب الحالات.

هذه الوثيقة تسلم أيضا من طرف منظمة الأمم المتحدة لكل شخص مكلف بمهمة في بلد ما وغير حائز على جواز السفر وتتعدى مدة صلاحية هذا السند ثلاثة (03) أشهر. يوجد نوعين من وثيقة رخصة المرور الخاصة بالعودة إلى أرض الوطن:

- تصريح المرور للعودة ذو اللون الأبيض:

هذه الوثيقة تمنح لكل الجزائريين الذين بإمكانهم إثبات جنسيتهم الجزائرية (للعودة إلى الجزائر) عن طريق إظهار أوراق لبطاقة التعريف أو وثائق أخرى رسمية، وعند الوصول يسحب منه من طرف شرطة الحدود ، وتعد له استمارة معلومات ثم يغادر مصالح الأمن.

• الحالات التي تمنح فيها رخصة المرور ذات اللون الأبيض:

- نهاية مدة صلاحية جواز السفر.
- ضياع جواز السفر مع إمكانية إثبات الجنسية الجزائرية.
- الرضع الذين لا يملكون جواز السفر.
- الإجراءات المتخذة على مستوى الحدود :
- عند دخول المسافرين تقوم مصالح شرطة الحدود بمأ استمارة معلومات للمعني بالأمر.
- تسحب منه الرخصة وتسلم له صورة طبق الأصل.

- تصريح المرور للعودة ذو اللون الأزرق:

هي وثيقة تمنح لكل شخص يصرح بأنه يحمل الجنسية الجزائرية، ولكنه لا يستطيع إثباتها، هذه الوثيقة صالحة لسفيرة واحدة (العودة للجزائر)، في هذه الحالة عند الوصول إلى أرض الوطن يوجه نحو أمن الدائرة قصد إجراء التحقيق المعمق لشخصيته لتحديد جنسيته الحقيقية، وبعد التحقيق يتضح أنه ليس جزائريا فيتم إبعاده نحو الدولة التي جاء منها (وغالبا ما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين لهم سوابق عدلية).

قد يحدث أحيانا أن تقوم مصالح الأمن الأجنبية باقتياد مواطنين إلى حدودنا بوثيقة رخصة المرور صادرة عن نفس مصالح الشرطة، في هذه الحالة يجب رفض دخولهم وإعادتهم من حيث جاءوا مع الشرطة التي رافقتهم ويجب لفت انتباه هؤلاء بأن رخصة المرور يجب أن تكون صادرة فقط عن الممثلات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المتواجدة في دولهم، وليس من طرف مصالح الشرطة الأجنبية.

• الحالات التي تمنح فيه رخصة المرور ذات اللون الأزرق:

- ضياع جواز السفر في ظروف مجهولة وعدم التمكن من إثبات الجنسية الجزائرية.
- إقامة غير شرعية في الخارج.
- في حالة الهجرة أو العبور غير القانوني.

• الإجراءات المتبعة على مستوى الحدود :

- ملئ استمارة معلومات للمعنى بالأمر.
- إجراء تحقيق معمق.
- محضر سماع أقوال.
- وصل تسليم للدائرة المختصة إقليميا.
- 4- **سندات أخرى:** تسلم عدة أنواع من السندات لهؤلاء الأجانب مجانا من طرف مصالح شرطة الحدود كل حسب الحالة والحاجة والتمثلة في:
- رخصة العبور، رخصة مرور البحارة والطيارين ورخصة التوقف.
- أ- **رخصة العبور:** بهدف تسهيل مهمة الشرطة المتعلقة بمراقبة السياح الأجانب العابرين لبلادنا، فإن مصالح المراكز الحدودية تملك صلاحية تسليم رخص العبور بمقتضى القانون 08-11، المؤرخ في 25.06.2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.

تتراوح مدة صلاحية هذه الرخصة بين يومين (02) إلى خمسة (05) أيام، ويمكن في الحالات الخاصة أن تمتد إلى ثمانية (08) أيام في مناطق الجنوب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تسمح لحاملها بالتنقل بكل حرية ببلادنا خلال مدة زمنية معينة، إلا أنها تستعمل في بعض الأحيان كوسيلة تنقل بالنسبة للأجانب الذين لم

يتحصلوا على تأشيرة أو الذين تم إرجاعهم عند الحدود للدخول إلى أرض الوطن ومن ثم الإستقرار فيه.

في هذا السياق، ينبغي على المراكز الحدودية أن ترسل برقيات رسمية لإخبار مديرية شرطة الحدود وأمن الولايات بالأماكن التي ينوي الأجنبي زيارتها وقائمة رخص العبور المسلمة للأجانب عند دخولهم إلى الجزائر، كما يجب إخطار مديرية شرطة الحدود عند مغادرتهم للتراب الوطني ليتسنى متابعة تنقلاتهم بواسطة قوائم المحفوظات الحدودية هذه الإرساليات يجب أن تتضمن ما يلي:

- **عند الدخول:** اسم ولقب المستفيد، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، المهنة، رقم جواز السفر، سبب السفر، وسيلة النقل (عندما يتعلق الأمر بسيارة خاصة يجب ذكر رقم التسجيل)، البلد ومركز الخروج.

- **عند الخروج:** نفس المعلومات المرسله عند الدخول مع إضافة المركز الحدودي للدخول.

كل أجنبي يتعدى الآجال الممنوحة يعتبر مخالفا للقانون وبالتالي يتم تحويله إلى أمن الدائرة الأقرب ويتابع قضائيا بتهمة مخالفة القانون 08-11 المؤرخ في 25.06.2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها و تتقلم فيها.

ب- **رخصة مرور البحارة والطيارين:** مبدئيا، تسلم رخصة المرور من طرف المراكز البحرية أو الجوية لكل البحارة والطيارين العابرين من مركز حدودي إلى مركز حدودي آخر، إما لمباشرة عملهم أو لإنهائه، سواء على مستوى المطار أو الميناء.

- **في حالة إنهاء العمل:** لا تسلم رخصة المرور للبحار إلا بعد تقديمه لشهادة النزول التي تسلمها الشركة المستخدمة consignataire وشهادة قائد الباخرة والكتيب (البحار).

كما يمكن تسليم رخصة المرور مقابل جواز سفر لبعض المسافرين والدبلوماسيين المجردين من التأشيرة أو المتواجدين في وضعية غير قانونية.

تتراوح مدة صلاحية رخصة المرور بين يومين (02) إلى خمسة (05) أيام.

يمكن للمراكز الحدودية تسليم هذه الرخص للدبلوماسيين الخاضعين لإجراء تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني والمجردين منها عند عبورهم للحدود وذلك للسماح لهم بالتوجه

إلى وزارة الشؤون الخارجية لاسترجاع وثائق سفرهم وتسوية وضعيتهم طبقاً للتنظيم الساري المفعول، إذ أن جوازات السفر تسحب منهم مقابل تسليمهم الرخص من طرف مصالح شرطة الحدود التي ترسلها بدورها إلى وزارة الشؤون الخارجية.

ج- رخصة التوقف: تسلم رخصة التوقف للأجانب المتوقفين في بلادنا كالسياح المسافرين على متن باخرة متواجدة في حالة توقف وكذلك للبحارين والطيارين الراغبين في زيارة المدينة.

لا ينبغي في أي حال من الأحوال، على صاحب هذه الرخصة أن يغادر الدائرة التي استلم فيها هذه الوثيقة والتي تعتبر وثيقة هوية إضافية يجب تقديمها عند أية مراقبة من طرف مصالح الأمن.

مدة صلاحية هذه الرخصة تتراوح بين 24 ساعة و 48 ساعة حسب طلب المستفيد.

5- التأشيرات:

نظراً لاعتبارات مختلفة سياسية بالخصوص، تلجأ بعض الدول إلى فرض التأشيرة على رعايا الدول الأخرى، إذ تعتبر الحدود رمز من رموز سيادتها، فمنذ القدم وهي محل صراع بين الشعوب وكم من حرب قامت نتيجة النزاع على الخط الحدودي الفاصل بين الدول سواء كان برياً، بحرياً أو جوياً ولأهمية الحدود بين الدول فقد انتظمت العلاقات الدولية الحديثة على فرض شروط خاصة لعبور أو التنقل عبر الحدود ولعل أبرز هذه الشروط ما يسمى بالتأشيرة.

تعريف التأشيرة:

التأشيرة عبارة عن سند سفر رسمي، تمنح خارج البلاد للأجانب من طرف السفارات أو الممثلات القنصلية الجزائرية المعتمدة في الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية، أما داخل البلاد فتمنح من طرف وزارة الشؤون الخارجية، الولاية والدائرة، كما يمكن لمصالح شرطة الحدود بصفة إستثنائية أن تمنحها لبعض الأجانب أثناء دخولهم إلى التراب الوطني دون تأشيرة مسبقة في الحالات الإستعجالية، والتأشيرة هي بمثابة تصريح مسبق لدخول حدود الدولة المستقبلية، يرفق أو يوضع على جواز سفر الأجنبي الراغب في الحصول عليها.

- خصائص التأشيرة:

من بين الخصائص التي تتضمنها التأشيرة هي المعلومات الآتية:

- إسم ولقب صاحب جواز السفر.
- تاريخ ومكان الميلاد.
- رقم جواز السفر.
- مدة صلاحيتها.
- تاريخ صدورها وتاريخ انقضائها.
- إمضاء وختم السلطة المسلمة.

6- أنواع التأشيرة:

من المعروف في بلادنا أن شروط إلزام التأشيرة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل وقد

حدد المرسوم الرئاسي رقم: 03- 251 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424، الموافق لـ

19 جويلية 2003، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 43 والذي بمقتضاه يحدد جميع أنواع

التأشيرات المسلمة للأجانب الراغبين في الدخول إلى الوطن وهي:

- التأشيرة القنصلية: تمنح من طرف الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المعتمدين بالخارج ومدتها ثلاثة (03) أشهر، ستة (06) أشهر، سنة (01) أو سنتين (02).

- التأشيرة الدبلوماسية، للخدمة أو المجاملة: (VISA Diplomatique, de Service ou de Courtoisie)

تسلم على التوالي للأجانب الحائزين على جواز سفر دبلوماسي وجواز سفر للخدمة والعادي الساري المفعول، بأمر من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية، أما بالنسبة لتأشيرة المجاملة فتسلم وفق نفس الشروط للشخصيات الدولية البارزة مثل رؤساء الدول أو الشخصيات المهمة.

الجهة الوحيدة المخولة منح هذا النوع من التأشيرة هي وزارة الشؤون الخارجية وتسلم للأجانب الحاملين لجواز سفر دبلوماسي، جواز سفر للمصلحة أو جواز سفر عادي ساري المفعول.

أ- التأشيرة الدبلوماسية **visa diplomatique**: تمنح لأصحاب جوازات السفر الدبلوماسية.

ب- تأشيرة المصلحة **visa de service**: تمنح لأصحاب جوازات سفر المصلحة.

ج- تأشيرة مجاملة **visa de courtoisie**: تمنح للحاملين لجوازات السفر العادية.

ملاحظة: في كل الحالات يجب أن تكون جوازات السفر المذكورة أعلاه سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.

- تأشيرة الصحافة: تسلم بعد التحقق من صفة الصحفي.

- تأشيرة الأعمال: تسلم لرجال الأعمال بعد توجيه دعوة من طرف الشريك الجزائري أو رسالة تعهد ومن شروط تسليمها هي أن يكون المعني بالأمر حائز لتكليف بمهمة من طرف المستخدم أو شهادة تكفل من طرف الجهاز الموجه للدعوة.

- تأشيرة السياحة: تسلم للسياح الحائزين على شهادة إيواء أو حجز بالنزل إلى جانب تبيان المصادر المالية لمدة إقامته بالجزائر.

- تأشيرة الدراسة: تسلم للطلبة الراغبين في الدراسة بالجزائر والحائزين على شهادة تسجيل بأحد الجامعات والمعاهد الجزائرية العامة أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة.

- تأشيرة عمل: تسلم للعمال الحائزين على عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل.

- تأشيرة العمل المؤقت: تسلم هذه التأشيرة للحائزين على عقد عمل مدتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

- تأشيرة عائلية: تسلم للحائزين على شهادة إيواء مسلمة من طرف أحد أفراد العائلة المقيمة بالجزائر.

- تأشيرة طبية: تسلم للحائزين على شهادة طبية وشهادة تكفل بالمصاريف الطبية.

- تأشيرة ثقافية: تسلم للحائزين على دعوة للحضور إلى ملتقيات أو تظاهرات علمية، ثقافية ورياضية.

- تأشيرة جماعية: تسلم للأفراد المسافرين بجواز سفر جماعي في إطار سياحي.

إضافة إلى هذه التأشيرات التي تصدر عن ممثلياتنا المعتمدة بالخارج، هناك تأشيرات تصدر بداخل الوطن هي:

- **تأشيرة التسوية:** مدة صلاحية هذه التأشيرة ثلاثة (03) أيام، وتسلم للأجنبي إذا أبدى أذارا مقبولة لعدم تمكنه من الحصول على التأشيرة القنصلية مع تقديم تبريرات مقنعة لتواجده في الجزائر، ضف إلى ذلك مراعاة مصلحة البلاد (اقتصادية، ثقافية... الخ) التي يمكن أن يعرقلها الأجنبي من خلال تواجده بأرض الوطن.

تقوم مصالح شرطة الحدود بإصدار تأشيرة التسوية شريطة ألا يكون الأجنبي المعني، ممنوع من الدخول إلى التراب الوطني أو ينتمي إلى فئة الأجانب الخاضعين للموافقة المسبقة للإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى سبيل المثال لا الحصر تتمثل حالات وجوب تسليم هذه التأشيرة فيما يلي:

أ- **حالة قصوى:** عند حدوث عطب تقني أو حادث لطائرة أو سفينة مما يضطرها لتغيير مسارها نحو التراب الوطني.

ب- **حالة إنسانية:** في حالة زيارة أجنبي لشخص مريض من أقاربه شريطة أن يثبت ذلك.

ج- **حالة إستعجالية:** في حالة عدم قدرة الأجنبي الحصول على تأشيرة، نظرا لعدم وجود ممثلياتنا الدبلوماسية في البلد الذي أتى منه أو في حالة عمل طارئ في الجزائر، شريطة أن يثبت ذلك.

د- **حالة المصلحة العليا للبلاد:** تسلم كذلك هذه التأشيرة للأجنبي الذي يندرج دخوله إلى الجزائر في إطار الإستثمار والتعاون الدولي أو تنظيم ملتقيات وندوات عن مؤشرات دولية إضافة إلى تلقي دعوات للمشاركة في التظاهرات الرياضية، الثقافية، الفكرية الاقتصادية... الخ.

- **تأشيرة التمديد:** إن الأجنبي الذي دخل إلى التراب الجزائري ويرغب في تمديد مدة إقامته عليه بتقديم ملف التمديد قبل انتهاء مدة صلاحية تأشيرته بـ15 يوما وتكون مدة التمديد هذه مساوية لتلك التي منحت له في التأشيرة الأصلية على أن لا يتجاوز مجموع مدة الإقامة ستة (6) أشهر.

للإشارة، إن إلزامية التأشيرة تتوقف على الإتفاقيات الثنائية بين الجزائر والدول الأجنبية ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.

- **تأشيرة الخروج النهائي:** تمنح هذه التأشيرة للرايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية والذين يغادرون التراب الوطني بصفة نهائية ودون التفكير في العودة ويتم إصدار هذه التأشيرة من قبل مصالح الشرطة المختصة.

7- **الإعفاء من التأشيرة:** هناك حالات خاصة يعفى منها الأجانب من إجراءات التأشيرة وهي:

- الأجانب في حالة عبور أو عند مرورهم من التراب الوطني.
- الأجانب المتواجدون على متن باخرة متوقفة (في حالة توقف) بميناء جزائري.
- الأجانب المتواجدون في حالة عبور (طريق جوي).
- البحارين والطيارين الأجانب في حالة توقف.

العبور عبر المنافذ الحدودية

مقدمة:

المقصود بالمراقبة الحدودية جملة الإجراءات الرقابية المعتمدة للتحقق من إستيفاء الشروط التنظيمية المعمول بها والسارية المفعول المتعلقة بتنقل المسافرين من وإلى داخل التراب الوطني، وعليه ينبغي أن تؤدي مصالح شرطة الحدود هذه المهمة على أحسن وجه من ناحية، وعليها أن تبدي معاملة مشرفة إزاء المسافرين من شأنها تشجيع السياحة في الجزائر، حيث تعتبر المراكز الحدودية واجهة البلاد نحو الخارج لأن الأجنبي يأخذ أول انطباعاته عن الجزائر ابتداء من أول وآخر عبور للمراكز الحدودية.

عموما تشمل المراقبة الحدودية التي تعد أبرز مهام شرطة الحدود جملة من الإجراءات، فيتعين على أعوان المراقبة التحقق من وجود وصلاحيات الوثائق والمستندات الرسمية الواجب إظهارها عند السفر واجتياز النقاط الحدودية لمراكز الشرطة.

يبقى تطبيق آليات الرقابة على مستوى الحدود الجزائرية من أولى مهام الأجهزة الأمنية عبر الحدود، وبصفة خاصة جهاز الشرطة الذي يجب أن يكون بأقصى درجة من الدقة والإحترافية بالنسبة لعبور الأشخاص في الإتجاهين، خاصة إذا تعلق الأمر بالأجانب مع ضمان واحترام حقوقهم بالدولة الجزائرية حسب ما يمليه القانون الداخلي، المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

- أهداف المراقبة الحدودية:

- تجسيد بسط سيادة الدولة على إقليمها وحدودها البرية، الجوية والبحرية.
- التحقق من إستيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لعبور الحدود.
- منع عبور الأشخاص غير المرغوب فيهم أو المتحفظ بشأنهم لإعتبارات إدارية قضائية، سياسية وأمنية.
- توقيف الأشخاص محل بحث وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.
- المساهمة في مكافحة الهجرة غير القانونية والجرائم المساعدة عليها (تزوير الوثائق بالخصوص).

- الشروط العامة للتنقل عبر الحدود:

تقوم مصالح شرطة الحدود على مستوى المراكز الحدودية بتفقد:

أ- فيما يخص تفقد وثائق السفر:

- التحقق من هوية صاحب الجواز وذلك بالتحقق من صورته الشمسية.
- التحقق من البيانات الواردة في الجواز، بما فيها مدة صلاحية الجواز.
- التحقق من سلامة جواز السفر من كل أشكال التزوير أو التقليد.
- التحقق من وجود التأشيرة ومدة صلاحيتها، إلى جانب سلامتها من التزوير.
- التحقق من التأشيرة هل هي صالحة لسفيرة واحدة أو عدة سفريات.
- طلب السندات الأخرى للسفر.
- التأكد من وجود تذكرة سفر.

ب- فيما يخص المسافرين في حد ذاته:

- التنقيط على مستوى المحفوظات العملياتية (الألية واليدوية).
- المسائلة الأمنية وعدم التردد في طرح الأسئلة حول هوية المسافر، وظيفته بطريقة لبقة وذكية.
- ملاحظة السلوك العام للمسافر (profiling) أثناء القيام بإجراءات الشرطة.
- في الأخير يوضع ختم الدخول أو الخروج على الصفحات المخصصة لذلك.

أولاً- مراقبة حركة تنقل المواطنين الجزائريين:

1- خروج المواطنين المقيمين بالجزائر: كقاعدة عامة يستوجب على المواطنين المقيمين بالجزائر عند خروجهم من أرض الوطن تقديم جواز سفر ساري المفعول وتذكرة سفر "ذهابا وإيابا".

تقوم مصالح شرطة الحدود بالتأكد والتحقق من هوية المسافر وجواز سفره بالمقارنة بينه وبين صورته الشمسية الموجودة بالجواز وكذا التأكد من كل البيانات الواردة فيه بما فيها مدة صلاحيته إلى جانب صلاحية التأشيرة.

• تنقل إدارات الدولة وموظفو أسلاك الأمن: تشمل كل من الشخصيات السياسية، المدنية والعسكرية، وهذه الشخصيات بحكم وظائفها ومناصبها في المؤسسات العليا للحكومة

والسلطة المخولة لها وكذا مسؤولياتها ومواقفها تجعلها محل ضغوطات أو تهديدات مما يجعل من عملية تنقلهم إلى الخارج تخضع لتراخيص معينة صادرة عن الهيئات التابعة لها.

- أعضاء الحكومة و الأمناء العامون للوزارات:

أ- أعضاء الحكومة: يشترط عند خروجهم من التراب الوطني إحضار إذن من معالي الوزير الأول.

ب- الأمناء العامون للوزارات: عند خروجهم من التراب الوطني ملزمون بالحصول على موافقة الوزير التابعين لوزارته.

- النواب المنتخبون: يستوجب عند خروجهم من التراب الوطني استصدار رخصة من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.

- موظفو الإدارة المركزية لوزارة الداخلية: عند خروجهم من التراب الوطني يجب عليهم إحضار رخصة من وزارة الداخلية.

- موظفو وزارة الخارجية الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو خدمة: هم أيضا خاضعون لتقديم وثيقة الإجازة أو التكليف بمهمة صالحة للسفر للخارج عند مغادرتهم للتراب الوطني أما عائلاتهم (الزوجة والأولاد) الحاملين لجواز سفر الدبلوماسي فيمكنهم مغادرة التراب الوطني دون أي إذن أو رخصة مسبقة.

- أفراد الجيش وأعوانهم الشبهيين: إضافة إلى جواز السفر والتأشيرة يخضع أفراد الجيش وأعوانهم الشبهيين لتقديم ترخيص بالخروج أو التكليف بمهمة للسفر للخارج مؤشر عليهما من المصالح العليا للجيش وهذا وفقا للأمر 02/06 المؤرخ في 28/02/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، تنص المادة 36 منه على أنه يخضع التنقل خارج التراب الوطني لمستخدمي الجيش الوطني إلى ترخيص مسبق يحدد عن طريق التنظيم.

- موظفو سلك الأمن وأعوانهم الشبهيين: إن المرسوم التنفيذي رقم 322/10 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، لا سيما المادة 33، تنص على وجوب الترخيص الكتابي المسبق من طرف المدير العام للأمن الوطني بالنسبة لموظفي الأمن الوطني بمختلف الرتب

والمناصب، كما جاءت المادة 23 من نفس المرسوم بالمحتوى نفسه للأعوان الشبهيين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.

على هذا الأساس تبقى هذه الفئة من الموظفين خاضعة وجوبا لتقديم رخصة صادرة عن الجهة الوصية التابعين لها صالحة للخروج عبر الحدود أو التكليف بمهمة رسمية خارج الوطن.

- **موظفو الجمارك:** عند خروجهم من التراب الوطني يجب عليهم إحضار رخصة للخروج عبر الحدود أو التكليف بمهمة رسمية خارج الوطن صادر عن الإدارة التابعين لها، أما بالنسبة للمدير العام فتصدر له من وزارة المالية.

- **موظفو الحماية المدنية:** هم أيضا معنيون بمختلف رتبهم بإحضار رخصة للخروج عبر الحدود أو التكليف بمهمة رسمية خارج الوطن.

• حالات خاصة:

الحرقى والمجروحين: استثناء ولأسباب استعجالية، يتعين تسهيل عملية خروج الأشخاص المجروحين والحرقى حتى وإن كانوا مجردين من وثائق سفرهم، على أن تتم تسوية وضعيتهم الإدارية مع المصالح المختصة فيما بعد.

في حالة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص محل إجراءات الشرطة، فإنه من الضروري عرض حالاتهم على مديرية شرطة الحدود.

2- **دخول وخروج المواطنين المقيمين بالخارج:** يتعين على المواطنين المقيمين في الخارج عند دخولهم وخروجهم من التراب الوطني تقديم جواز سفر ساري المفعول مسلم من طرف ممثالتنا الدبلوماسية المعتمدة في الخارج إلى جانب بطاقة الإقامة.

كما يمكن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج عند اجتيازهم المراكز الحدودية تقديم جواز سفر أجنبي بشرط إثبات هويته الجزائرية عن طريق بطاقة التعريف الوطنية وهذا من باب تسهيل دخولهم إلى أرض الوطن.

بالنسبة لشهادة تبرير الحالة إزاء الخدمة الوطنية وطبقا للأحكام التنظيمية الجديدة فإن شهادة تبرير الحالة إزاء الخدمة الوطنية لم تعد مطلوبة من طرف مصالح شرطة الحدود

عند مغادرة الشباب الجزائري لأرض الوطن، إلا أنها ستواصل عملها المتعلق بالمراقبة إزاء الأشخاص المعنيين بنشرات البحث نتيجة التهرب من أداء الخدمة الوطنية.

3- أحكام إجرائية متعلقة بخروج الأطفال القصر من التراب الوطني:

لقد حددت التعليمات الوزارية رقم 08/10 الصادرة بتاريخ 15/10/2010 عن السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الكيفيات والحالات التطبيقية الخمسة من أجل تسهيل حرية التنقل عبر الحدود للأطفال القصر وضمان صلاحيات الوالدين وحماية الأطفال القصر من الجريمة العابرة للحدود (المتاجرة بالأشخاص وبالأعضاء البشرية).

إن الترخيص الأبوي لم يعد وجوبا على القصر المرفوقين بآبائهم أو أمهاتهم عند مغادرة التراب الوطني، وبالطبع هذا الإجراء لا يعني القصر الذين يسافرون وحدهم أو برفقة شخص آخر غير والديه حيث يبقى التصريح الأبوي مفروضا.

إن هذه التعليمات تعادل التعليمات الوزارية رقم 15 المؤرخة في 29 أوت 1972 المنظمة لخروج الأطفال القصر (أقل من 19 سنة) من التراب الوطني وتضع أحكام إجرائية جديدة، وهي كالتالي:

أ- خروج القاصر (سن أقل من 19 سنة) مصحوبا بأحد والديه (الأب والأم):

في حالة خروج الطفل القاصر أقل من 19 سنة مصحوبا بأحد والديه، فإنه يتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية، وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، ووثيقة تثبت صلة القرابة كالدفتر العائلي.

غير أنه لا يسمح للطفل القاصر أن يغادر التراب الوطني إذا كان أحد والديه قد إستصدر أمر قضائي من الجهات القضائية الجزائرية المختصة، يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج.

تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الطفل من السفر إلى الخارج فور صدور أمر القاضي لدائرة الاختصاص دون تمهل.

إن حق الحضانة المصرح به للأمهات المطلقات يعطي للأب الحق في التنقل مع أبنائها عبر الحدود دون الحاجة إلى الرخصة الأبوية طالما لم يصدر حكم قضائي يسقط عنها هذه الحضانة.

ب- خروج الطفل القاصر مسافر بمفرده أو مصحوبا بشخص آخر بالغ:
الوثائق الإثباتية الواجب إظهارها أثناء خروج القصر عبر المراكز الحدودية:

- جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية.
- ترخيص بخروج الطفل القاصر من التراب الوطني مقدم من أحد الوالدين المتمتع بحق الولاية القانونية، مصادق عليها من طرف محافظ الشرطة المختص إقليميا، أو من طرف ضابط الحالة المدنية لبلدية الإقامة، أو لدى الممثلات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالخارج.

ج- خروج الطفل القاصر المكفول (الكفالة):
الوثائق الإثباتية الواجب إظهارها أثناء خروج القصر عبر المراكز الحدودية:

- جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية.
- ترخيص بخروج الطفل القاصر المكفول من التراب الوطني بأمر من رئيس المحكمة الجزائية المختصة إقليميا الذي وافق على الكفالة، أو المحكمة التابعة إليها الموثق الذي أعد عقد الكفالة.

د- طفل قاصر مكفول متواجد بمركز حماية الطفولة المسعفة التابع للدولة:
الوثائق الإثباتية الواجب إظهارها أثناء خروج القصر عبر المراكز الحدودية:

- جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية.
- ترخيص بخروج الطفل القاصر من التراب الوطني ممضي من قبل مدير المركز أو من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا عند الإقتضاء.

هـ- طفل قاصر مقيم بالخارج مسافر بمفرده أو مصحوبا بشخص آخر بالغ:
الوثائق الإثباتية الواجب إظهارها أثناء خروج الأطفال القصر عبر المراكز الحدودية:

- جواز سفر فردي للطفل قيد الصلاحية.
- كل الإثباتات المبينة لتواجد الطفل القاصر بالخارج بصفة منتظمة (سند إقامة، شهادة مدرسية، جواز سفر أو بطاقة التعريف الوطنية المسلمة بالخارج).

أما بالنسبة لحالة الأطفال القصر الذين ولدوا من زواج مختلط، ففي هذه الحالة نميز بين أمرين:

- في حالة ما إذا كان القاصر مولودا من أب جزائري وأم أجنبية فإنه يبقى خاضعا لوثيقة الرخصة الأبوية مهما كان موطن إقامته سواء داخل الوطن أو خارجه.
- أما إذا كان هذا القاصر مولودا من أب أجنبي وأم جزائرية فإنه في هذه الحالة لا يكون ملزما بتقديم وثيقة الرخصة الأبوية عند اجتيازه الحدود الجزائرية.

4- خروج اللاجئين وعديمي الجنسية من التراب الوطني:

المادة 28 من الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المعتمدة يوم 28 جويلية 1951 في مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية المتعلقة بإصدار وثائق السفر:

- تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلى خارج هذا الإقليم، ما لم تستلزم الوضعية خلاف ذلك لأسباب قاهرة تتصلب الأمن الوطني أو النظام العام، وتطبق أحكام ملحق هذه الإتفاقية بصدد الوثائق المذكورة.
- على الدول المتعاقدة أيضا إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل اللاجئين الموجودين في إقليمها، وأن تتظر لهؤلاء خصوصا بعين العطف بإصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل من يتعذر عليهما لحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية.
- تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الإتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الإتفاقيات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة.

إن الشرط الوحيد بالنسبة لهذه الفئة عند مغادرة التراب الوطني هو تقديم جواز سفر ساري المفعول (جواز سفر جزائري)، وللحصول على هذا الجواز، على اللاجئ أو عديم الجنسية تقديم ملف كامل يحتوي على:

- طلب يصرح فيه المعني بالأمر عن رغبته في الحصول على وثيقة سفر.
- مراجع شهادة اللاجئ المسلمة من طرف مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

مدة صلاحية هذه الوثيقة سنتين (02) يمكن تمديدها من طرف السلطة التي أصدرتها أو من طرف ممثليتنا الدبلوماسية في الخارج، ويكون جواز السفر هذا صالحا للاستعمال في كل البلدان ماعدا في البلد الأصلي للاجئ.

يسمح لحاملي هذه الوثيقة الرجوع إلى الجزائر إلى غاية انتهاء مدة صلاحية جواز السفر.

- تصنيف الأجانب ومهامهم:

جرت العادة على تصنيف الأجانب إلى فئتين رئيسيتين هما الأجانب المقيمين والأجانب غير المقيمين.

ويمكن تصنيف هؤلاء الأجانب إلى ثلاثة فئات بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين وهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية، موظفو المنظمات الدولية والإقليمية والأشخاص الطبيعيين المشمولين بالحصانة الدبلوماسية.

أ- أعضاء الهيئات الدبلوماسية:

- السفراء فوق العادة والسفراء العاديون.

- القناصلة.

- الإطارات وموظفو السفارات.

- المستخدمون.

- عائلات البعثات الدبلوماسية.

هذه الفئة تحكمها أحكام خاصة وذلك طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أو تلك الإلتزامات المبرمة بين الدول فيما بينها وتتمثل مهامها الرئيسية في تمثيل بلدانهم لدى الدول المضيفة، كما هو الشأن بالنسبة للسفراء، الذين يقومون بالسهر على شؤون رعاياهم وجالياتهم كالقناصلة، ومنهم من ينشط في المجالات المحددة له كالمجال الإقتصادي الإجتماعي، الثقافي والعسكري... الخ، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي تتطلبها مصالح السفارات أو الممثلات الدبلوماسية المعتمدة.

ب- موظفو المنظمات الدولية والإقليمية:

- موظفو هيئة الأمم المتحدة.

- موظفو جامعة الدول العربية.
- موظفو منظمة الوحدة الإفريقية.

إن هذه الفئة تختلف نشاطاتها باختلاف مبادئها وأهدافها وهي مسيرة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية (المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية) وهي غير خاضعة لطابع النظام العام، أي لا تحوز على بطاقات الإقامة، بل تمنح لها بطاقات للفئة المستفيدة من التغطية الدبلوماسية التي تحوز على بطاقات دبلوماسية صادرة عن ذات المصالح، طبقا لاتفاقيات جنيف المبرمة بين الدول.

ج- **الأشخاص الإعتباريون:** الشخصية الاعتبارية هي تلك الصفة التي يضيفها القانون على مؤسسة أو شركة أو هيئة... الخ، وذلك طبقا للمواد من 49 إلى غاية 52 من القانون المدني الجزائري، فالشخصية الاعتبارية هي حقيقة وحتمية قانونية.

- **الفئات غير المنتفعة بالتغطية الدبلوماسية:**

- السياح والصحافيين.
- موظفو شركات الخطوط الجوية والبحرية التابعة للقطاع العام والخاص.
- المتعاونون والتقنيون.
- المستثمرون والمتعاملون التجاريون.

يمكن لهذه الفئة، ممارسة المهام المحددة لها سلفا مع واجب احترامها للنصوص واللوائح المتعلقة بتنظيم حركة وإقامة الأجانب بالجزائر، باستثناء السياح والأجانب المتواجدين في إقامة غير الشرعية، فلا يحق لهم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالجزائر مهما كان نوعه.

ثانيا- دخول الأجانب إلى التراب الوطني:

كقاعدة عامة، أي أجنبي يرغب في الدخول إلى التراب الوطني يجب عليه أن يكون حاملا لوثائق السفر الآتية:

- جواز سفر ساري الصلاحية.
- تذكرة سفر ذهابا وإيابا.
- تأشيرة الدخول صادرة عن إحدى الممثلات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج عند الاقتضاء.

- دفتر صحي يثبت أنه غير مصاب بأمراض معدية.
- وثائق إثبات الموارد المالية لتغطية مصاريف الإقامة بالجزائر (حساب بنكي أو شهادة الكفالة والإيواء).
- إجراءات المراقبة الحدودية: لمراقبة عبور الأجنبي، يجب على عون شرطة الحدود التحقق من:
 - هوية المسافر الأجنبي وجواز سفره وذلك بالتأكد من صورته الشمسية.
 - البيانات المدونة في جواز السفر بما فيها مدة صلاحيته.
 هذا في حالة عدم اشتراط التأشيرة، أما في حالة اشتراطها يجب التحقق من:
 - وجودها وصلاحيتها.
 - صحة التأشيرة وهل هي صالحة لسفيرة واحدة أو عدة سفريات.
 - عدد السفريات المرخص بها.
 - تاريخ بداية سريانها.
- تنقيط الأجنبي على مستوى المحفوظات العملياتية أمر ضروري، للتأكد من عدم وجود أية إجراءات منعه من الدخول إلى التراب الوطني أو إجراءات أخرى، كنشرات البحث الدولي الصادرة عن منظمة الإنتربول.
- عند التأكد النهائي من تلك البيانات وصحة وثائق المسافر الأجنبي، يقوم عون شرطة الحدود بوضع ختم الدخول على صفحات جواز سفره و بطاقة ركوبه كمرحلة أخيرة.
- تنبيه:** في كل هذه الحالات، فإن عملية التنقيط والفحص على مستوى المحفوظات العملياتية، يعد أمر ضروري ولا بد منه.
- ملاحظة:** المسافر الأجنبي الذي لا تتوفر فيه الشروط التي سبق ذكرها، فإنه سيخضع لإجراءات المنع والإبعاد من التراب الوطني، على متن نفس الرحلة أو الباكسة باتجاه البلد الذي قدم منه، طبقا للتنظيمات المعمول بها.
- كقاعدة عامة، إن دخول الرعايا الأجانب إلى التراب الوطني يخضع لتقديم جواز سفر ساري المفعول عليه تأشيرة قنصلية صادرة عن ممثليتنا بالخارج.

ثالثا - خروج الأجانب من التراب الوطني:

- الأجانب الخاضعين لتأشيرة الدخول إلى الوطن: باستطاعتهم مغادرة التراب الوطني إذا لم تتقضي المدة المحددة في التأشيرة القنصلية، أو تلك التي حددت في تأشيرة التمديد، وذلك بمجرد تقديم جوازات سفرهم سارية المفعول.

- الأجانب المعفيين من تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني: أما بالنسبة للأجانب المعفيين من تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني طبقا للمعاهدات الدبلوماسية أو ما يقتضيه مبدأ المعاملة بالمثل، باستطاعتهم مغادرة التراب الوطني قبل انقضاء مهلة 03 أشهر بناء على تقديم جوازات سفرهم سارية المفعول.

- خروج الأجانب المقيمين بالجزائر: إن الأجنبي المقيم بصفة شرعية وقانونية على التراب الوطني والذي يرغب في مغادرته بنية العودة إليه يستوجب عليه تقديم الوثائق الآتية:

- بطاقة المقيم الأجنبي، سارية المفعول.

- وصل مؤقت لبطاقة الإقامة.

- جواز سفر ساري المفعول.

أما في حالة خروجه النهائي من التراب الوطني، يقتضي اللجوء إلى إجراء سحب بطاقة الإقامة منه من طرف مصالح شرطة الحدود، إذا لم يتم سحبها منه من طرف السلطات الإدارية (الولاية) أو مصالح الأمن لمقر إقامته وبالتالي سيتم إعادتها إلى السلطة المانحة للحفظ.

- خروج موظفو السفارات والهيئات الدولية عبر الحدود: الدبلوماسيون والقنصليون وموظفو الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملين بالجزائر، الراغبين في مغادرة التراب الوطني ينبغي عليهم فقط، تقديم جواز سفر دبلوماسي أو الخدمة، ساري المفعول وبطاقة الإعتماد مؤثر عليها من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

كقاعدة عامة، إن خروج الرعايا الأجانب من الجزائر، يخضع لتقديم جواز سفر ساري المفعول، شريطة أن لا يكون محل إجراء قضائي صادر عن المصالح القضائية الوطنية المختصة، تقضي بمنعه من الخروج من التراب الوطني.

- حركة الصحفيين الأجانب عبر الحدود: يمكن للصحفيين الأجانب القيام بمهامهم بصفة عادية ومن ثمة الدخول إلى الجزائر إذا كانوا حاملين لتأشيرة الصحفيين المسلمة من طرف السفارات أو القنصليات الجزائرية المعتمدة بالخارج بالإضافة إلى حيازته على الإعتماد الصادر عن وزارة الإعلام والاتصال.

فيما يخص الصحفيين الذين يسافرون بصفة سياح، هناك حالتين:

- أ- الصحفيين المنتمين إلى البلدان الخاضعة لتقديم تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني.
- ب- الصحفيين المنتمين إلى البلدان التي لا يخضع رعاياها لتقديم تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني.

بالنسبة للحالة الأولى: إن ممثليتنا الدبلوماسية المعتمدة في الخارج لها صلاحية تسليم التأشيرات السياحية للصحفيين الراغبين في الدخول إلى بلادنا لغرض سياحي وهذا بعد إخطارهم بأنه لا يسمح لهم بممارسة مهامهم إلا بعد الحصول على رخصة من المصالح الوزارية المختصة.

بالنسبة للحالة الثانية: يمكن للصحفيين غير الخاضعين لإجراءات التأشيرة والمسافرين بصفة سائح، عند الدخول إلى التراب الوطني تبليغهم من قبل مصالح شرطة الحدود بعدم إمكانية ممارسة مهامهم دون الرخصة والإعتماد الممنوح من المصالح المختصة.

من جهة أخرى يجب الإبلاغ عن حركة هذه الفئة إلى مديرية شرطة الحدود ومديرية الإستعلامات العامة ومركز العمليات للمديرية العامة للأمن الوطني.

• المراقبة الصحية:

1- في حالة الإصابة بالسيدا: يجب الإبلاغ عن المسافرين الحاملين أو الذين يحتمل أن يكونوا حاملين لمرض السيدا إلى مديرية شرطة الحدود ومديرية الصحة العمومية للولاية (يجب أيضا طلب تدخل الفرق الصحية المكلفة بالمراقبة الصحية في الحدود) لأخذ التدابير اللازمة.

2- في حالة الإصابة بالحمى الصفراء: يجب مطالبة المسافرين القادمين من البلدان الواقعة في منطقة تواجد المرض بتقديم شهادة اللقاح ضد الحمى الصفراء، وذلك بالإعتماد على

القائمة السنوية التي تشمل الدول المنتمة أو المتواجدة بمنطقة العدوى المنجزة من طرف المنظمة الدولية للصحة.

من جهة أخرى يمكن تطبيق إجراءات أخرى بالتنسيق مع مصالح المراقبة الصحية المتواجدة على مستوى المراكز الحدودية في حالة وجود خطر أو إمكانية دخول مرض معدي (إنساني أو حيواني) إلى بلادنا.

3- في حالة الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد (SRAS): يجب تطبيق الأوامر تبعا للتوصيات العامة لوزارة الصحة فيما يخص المسافرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب حسب ما يلي:

- في حالة الشك في وجود حالة إصابة (SRAS) ضمن الرحلات الجوية أو البحرية تقوم المصالح الصحية بأخذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالأشخاص المصابين وبمراقبتهم الصحية.

ب- فيما يخص المسافرين القادمين أو العابرين من المناطق المصنفة كمناطق معرضة للخطر من طرف المنظمة العالمية للصحة، تتمثل الإجراءات الواجب اتخاذها في تكليف مصالح شرطة الحدود بالتعرف عليهم عند مراقبة وثائق السفر وتوجيههم إلى مصالح المراقبة الصحية المتواجدة في المراكز الحدودية.

ج- في حالة الشك بإصابة الشخص بالتهاب رئوي حاد، يتم توجيهه إلى مصالح الأمراض المعدية لعزله والتكفل به طبيا، و إذا ثبت أن الشخص غير مصاب بهذا المرض يسمح له بالدخول إلى التراب الوطني بعد إرسال المعلومات الخاصة به إلى مصالح المراقبة الصحية للحدود التي تقوم بتسجيلها في سجلاتها الخاصة.

بالطبع، فإن شرطة الحدود لا تستطيع أن تحل محل المختصين في الصحة العمومية، إلا أن دورها مهم جدا في إطار المخطط الوطني للوقاية من مرض الإلتهاب الرئوي الحاد (SRAS)، إذ أنها الأجدر بكشف حالات هذا المرض عند المسافرين العابرين من المناطق التي صنفتها منظمة الصحة العالمية كمناطق الأكثر انتشارا بالأوبئة ومن ثمة يجب التحلي باليقظة عند القيام بالمراقبة الحدودية لتجنب انتشار العدوى لهذه الأوبئة الخطيرة في بلادنا.

رابعاً - إجراءات مراقبة المرور عبر الحدود:

تختلف المراقبة حسب الحالات والظروف، قد تكون في بعض الأحيان بسيطة وروتينية وفي أحيان أخرى تكون معقدة و معمقة.

أ- المراقبة البسيطة (الروتينية): على موظف الشرطة احترام الخطوات التالية:

- التأكد من هوية الأشخاص العابرين للحدود (تقديم وثائق الهوية والسفر).
- التأكد من أن سندات و وثائق السفر المقدمة قانونية (تمرير وثائق السفر تحت الأشعة فوق البنفسجية).

- التأكد من هوية المسافرين بمقارنة صورته الشمسية على الوثائق بوجهه، وتتم هذه العملية بسرعة حتى لا تثير شكوك المسافرين.

- إدخال اسم المسافرين ببنك المعلومات الشرطية و تنقيطه للتأكد من أن الشخص ليس محل بحث.

- النظر والتدقيق في بطاقة الركوب، النزول والفحص على مستوى المحفوظات العملية.
- القيام بعملية التأكد من التاريخ المدون على بطاقات الركوب أو النزول وسندات السفر بصفة واضحة خلال مرحلتي (الدخول أو الخروج).

ب- المراقبة المعمقة: بالإضافة إلى الخطوات المذكورة أعلاه، تقتضي المراقبة المعمقة بالإحتفاظ أو احتجاز المسافرين المشبوه أو محل نشرة بحث.

خامساً - المهام والصلاحيات الأخرى للشرطة في مجال المراقبة الحدودية:

1- في مجال المراقبة البحرية:

أ- المهام:

- مراقبة السفن ومراكب الشحن و المسافرين.
- مراقبة الأندية والتظاهرات المتعلقة بالملاحة.
- مراقبة الموظفين العاملين في مختلف المصالح المتواجدة في الحيز المينائي.
- مراقبة الأرصفة ونواحيها.
- تسليم بطاقات الدخول ورخص المرور إلى الميناء.
- إخطار وموافاة أمن الدائرة بملفات القضايا المتعلقة بالجنگ الخاصة كتهديب المخدرات والأسلحة والعملة الصعبة....الخ.

ب- مراقبة البواخر:

تتم عملية مراقبة البواخر مباشرة بعد رسوها، عن طريق التوجه مباشرة نحو قائد الباخرة أو مساعده تماشيا مع التنظيم الوطني المعمول به.

إذا كان الأمر يتعلق بمركب شحن أو مركب صغير أو يخت راسي للمرة الأولى فعلى القائد تقديم الوثائق التالية:

- طبيعة المركب أو الباخرة.

- قائمة الطاقم.

- بطاقة تقنية للمركب أو الباخرة.

ج- مراقبة البحارين العاملين في مجال الملاحة التجارية: يتم إثبات صفة ملاح التجارة بحمل الدفتر المهني للبحار.

تطبيقا للمعاملات الدولية، يسمح للبحارين المتوقفين في بلد ما بالنزول من الباخرة والتجول في حدود الميناء والبلديات المجاورة شريطة حمل الدفتر المهني ورخصة التوقف التي يسلمها له رئيسفرقة شرطة الحدود على مستوى الميناء.

هناك حالات أخرى ناتجة عن ظروف معينة، تحول دون مغادرة عنصر من فئة البحارين (الملاحة التجارية) للتراب الوطني في نفس الوقت مع عناصر الطاقم أو في الباخرة التي قدموا على متنها إلى بلادنا وتتمثل في:

- دخولهم إلى المستشفى.

- فسخ العقد.

- وجوب تنقلهم إلى ميناء آخر بغرض الالتحاق بباخرة أخرى تنتمي إلى نفس الشركة التي يعملون فيها.

في هذه الحالات، يتعين على المعنيين بالأمر التنقل عبر التراب الوطني بواسطة الدفتر المهني الذي يحل محل جواز السفر بالإضافة إلى رخصة مرور البخارة المسلمة من طرف المركز الحدودي الذي نزلوا فيه.

عند وصولهم، يتم دائما استقبالهم من طرف ممثل عن الشركة البحرية المكلفة بإيداع الباخرة التي يعملون على متنها.

د- المسافرين غير القانونيين (غير الشرعيين):

المسافر غير القانوني، هو كل شخص يدخل إلى الباكسة بطريقة غير شرعية (متسللاً) بدون تذكرة أو رخصة قائد الباكسة أو مجهزها، أو دون أن يتم استدعاؤه بغرض الإستغلال أو العمل على متن هذه الباكسة بهدف القيام بنزهة أو ملاحه سياحية عبر مختلف البلدان.

المواد 857، 858، 859، من أحكام القانون البحري تنص على أنه إذا عثر على مسافر غير شرعي على متن باخرة خلال الرحلة أو في الميناء، فبإمكان قائد الباكسة تسليمه إلى السلطات المختصة للميناء الأول الذي يتوقف به أو تحويله إلى باخرة تكون متوجهة إلى الميناء الذي ركب فيه المسافر غير الشرعي.

عند وضع هذا الأخير تحت تصرف السلطة المختصة، يتعين على قائد الباكسة تسليمها تصريح ممضي يتضمن كل المعلومات التي بحوزته المتعلقة بهذا المسافر وهي الجنسية، ميناء الركوب، التاريخ، الساعة والموقع الجغرافي للباكسة عند اكتشاف هذا المسافر علاوة عن ذكر ميناء انطلاق الرحلة والموانئ التي توقف فيها مع ذكر تواريخ الرسو والتوقف.

2- في مجال المراقبة الجوية:

أ- المهام:

- مراقبة حركة و تنقلات عناصر طاقم الطائرات.
- مراقبة وثائق الطائرة وعناصر الطاقم.
- تسلّم سندات المرور والتنقل في المناطق الخاصة وفي المطارات.
- مراقبة أندية الملاحه الجوية والتظاهرات الجوية.
- القيام بتحقيقات حول حوادث الطائرات.
- ب- الوثائق المطلوبة على مستوى الحدود: يتعين على قائد الطائرة تقديم الوثائق التالية:
 - رخصة مديرية الملاحه الجوية (شهادة التسجيل).
 - شهادة قابلية الملاحه.
 - شهادات التسجيل الخاصة بكل عضو من الطاقم.

- دفتر الرحلة.
- شهادة تسجيل محطة الإتصالات بالراديو إذا كانت الطائرة مجهزة بهذا النوع من التجهيزات.
- القائمة الإسمية للمسافرين إذا كانت الطائرة تحمل مسافرين مع ذكر مكان ركوبهم وتوجههم.
- بيان وتصريحات مرفقة خاصة بالحمولة إذا كانت الطائرة تحمل سلع و بضائع.
- نسختان من التصريح العام.

ج- مراقبة الملاحين والطاقم:

- يجب على كل أعضاء طاقم الطائرة العاملين (في حالة نشاط) حمل عدد من الوثائق، هذه الوثائق مقسمة إلى قسمين هما:
- الوثائق الأساسية:** تتمثل في أنواع من شهادات التسجيل الآتية:
- شهادة التسجيل للملاح الطيار.
 - شهادة التسجيل الأساسية للطيار.
 - شهادة التسجيل للطيار الخاص.
 - شهادة التسجيل للطيار الحرفي بالطائرة.
 - شهادة التسجيل للطيار الخاص بالطائرة.
 - شهادة التسجيل للطيار الخاص بالمروحية (الهليكوبتر).
 - شهادة التسجيل لطيار خاص (فئة المروحيات).
 - شهادة تسجيل الملاح.
 - شهادة تسجيل الميكانيكي الملاح.
 - شهادة التسجيل في جهاز الرادار الملاح.
 - شهادة التسجيل لطيار حرفي للطائرة.

الوثائق الثانوية:

- أ- دفتر الطيران: تسجل عليه كل الرحلات والطائرات التي قامت بها.
- ب- مخطط الطيران:

- إجباري للرحلات الخاصة بنقل المسافرين و « Vols à vue » .
- لا يمكن لأي طائرة التحليق على التراب الوطني أو الهبوط عليه إلا بعد الحصول على رخصة خاصة.

• **الوثائق على متن الطائرة:** لا يمكن لأية طائرة القيام برحلة أو بملاحة جوية إلا إذا كانت تتوفر على الوثائق التالية:

- شهادة صلاحية الملاحة: هي عبارة عن شهادة على نوعية وأمن الطائرة.
 - شهادة التسجيل: تسلمها مديرية الملاحة الجوية، وتحتوي على النوع والرمز الخاص بالطائرة و نجده في مخططات و FUSELAGE الطائرة.
 - ويتكون هذا الرمز من نوعين من الحروف، النوع الأول منها يرمز إلى جنسية الطائرة والثاني رقم تسجيل الطائرة في السجل التجاري.
- مثال:

الجزائر: T-VLC 7.

المغرب: CN-MAA.

إيطاليا: I-BORT.

* الوثائق التالية تعتبر ثانوية لكنها جد مهمة في حالة حصول حادث حيث تساعد على تحديد بعض العوامل التي سببت الحادث وهي:

- **دفتر الطريق (الرحلة):** يسجل فيه اسم الطيار، مكان وساعة الإقلاع وكذا مكان وساعة الهبوط.

- **شهادة الترخيص لجهاز الراديو:** يشير إلى وجود جهاز راديو (للاتصال) على متن الطائرة.

- **دفتر الطائرة:** يحتوي على كل خاصيات خلية الطائرة وكيفية صيانتها.

- **دفتر المحرك:** يحتوي على معلومات خاصة بالمحرك وبخاصياته.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الطائرات مجهزة بأضواء توقف واضحة.

3- عبور الجثامين عبر الحدود:

يجب القيام ببعض الإجراءات عند مرور الجثامين عبر الحدود.

عند الدخول:

- إرسال برقية رسمية إلى السلطة الإدارية لمكان الدفن متبوعة بنسخة لإخبار مديرية شرطة الحدود.
- إعداد محضر إثبات قانوني عن عملية مرور الجثة عبر الحدود وإرساله إلى مديرية شرطة الحدود فقط (نسخة واحدة).

ملاحظة: عند مرافقة الجثة يتعين حمل كل الوثائق اللازمة التالية:

- شهادة تحنيط الجثة - bière hermétique.
- رخصة القنصل الجزائري المعتمد بمكان الوفاة.
- شهادة يسلمها الطبيب تثبت أن سبب الوفاة لا يعود إلى مرض معدي.
- شهادة الوفاة.

عند الخروج:

- إعداد محضر إثبات قانوني بمرور الجثة عبر الحدود وإرساله إلى مديرية شرطة الحدود (نسخة واحدة فقط).

ملاحظة: يتعين على مرافق الجثة حمل الوثائق التالية:

- رخصة نقل الجثة خارج التراب الوطني، مسلمة من طرف مصالح الولاية التي وقعت فيها الوفاة.
- شهادة الوفاة.
- محضر إثبات - mise en bière.
- شهادة طبية تبين سبب الوفاة.
- رخصة الدفن صادرة عن مكان الدفن النهائي.
- محضر إثبات مراقبة وجود الشمع على التابوت سواء عند الدخول إلى التراب الوطني أو عند الخروج منه.

- 4- **مراقبة الكتب الأجنبية:** يجب إخضاع كل الكتب والأقراص المضغوطة والأشرطة السمعية البصرية وغيرها من المؤلفات المستوردة والمتعلقة بالثقافة العامة، الدين والعلوم وغيرها، إلى ترخيص مسبق للسلطات المختصة وهي:

- وزارة الثقافة.

- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

إن رخصة وزارة الثقافة تفرض على المستوردين احترام التنظيم الساري المفعول من خلال بنود دفتر الشروط (cahier des charges).

يتم تسليم الرخصة المرفقة بتعهد المستورد باحترام بنود دفتر الشروط بعد تقديم الملف التالي:

- إستمارة طلب مملوءة من طرف المستورد.

- نسخة من السجل التجاري.

- نسخة من النظام الأساسي للشركة.

تعتبر مراقبة الكتب والمؤلفات الممنوعة من الإستيراد والنشر من صلاحيات مصالح مديرية شرطة الحدود، حيث تبقى هذه الأخيرة واعية لصعوبة ممارسة هذه المهمة على الحدود في ظل مراعاة واحترام القوانين والتنظيمات من جهة، ومن جهة أخرى الأخذ بعين الإعتبار التفتح في ممارسة الحريات العامة وكذا حرية التعبير.

ملاحظة:

- **الصحف الحرة:** لا ترد ضمن قائمة المؤلفات الممنوعة لكن يمكن منع نشر وبيع عدد منها في بلادنا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

- **الصحف الممنوعة:** هناك قائمة خاصة بالمؤلفات الممنوعة بصفة دائمة تحصيلها وزارة الثقافة وتتمثل في كل الصحف التي تعارض مبادئ سياسة البلاد والآداب العامة، كالمجلات المخلة بالحياء، الأفلام الإباحية وكل الصحف والمؤلفات المعادية للآداب والأخلاق و كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الشباب.

ويمكن أيضا إبعاد وإرجاع المؤلفات التي لا ترد في هذه القائمة عندما تمس بـ:

- شخص رئيس الجمهورية.

- رموز وأجهزة الدولة.

الخطوات الواجب إتباعها: يجب إستغلال ومعالجة هذه القضايا بالتنسيق مع المصالح المعنية لأمن الولايات المختصة إقليميا، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية، لا سيما القانون

العضوي 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام وكذا المادة 96 من قانون العقوبات.

في هذا الإطار، يتعين على المصالح الخارجية لشرطة الحدود إرسال نسختين أو ثلاثة على الأكثر من المؤلفات المحجوزة مؤقتا إلى المصالح الوزارية على مستوى الولايات للدراسة وإبداء رأيها ويجب إعلام مديرية شرطة الحدود عند إرسال تلك المؤلفات.

تقنيات المراقبة:

على موظف الشرطة المكلف بمراقبة الصحف الأجنبية قراءة مختلف مقالاتها بطريقة منهجية ودقيقة بغرض كشف المقالات التي يمكن أن تمس بالخيارات السياسية للبلاد الدين، الآداب العامة، العادات وتقاليد المجتمع الجزائري.

بعد قيام هذه المصالح بمهامها، يمكن ورود حالتين:

أ- الموافقة على تسليم رخصة الدخول، في هذه الحالة يجب إخطار المستورد (الوسيط الجمركي) مباشرة.

ب- عدم قبول المؤلف، في هذه الحالة يكون المستورد حر في ممتلكاته شريطة ألا تدخل إلى التراب الوطني.

يعتبر تدخل مصالح الشرطة مكملًا لتدخل إدارة الجمارك المختصة في مجال مراقبة السلع عند الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه.

ويتعين على مصالح الشرطة عند التدخل سواء كان ذلك بطلب من إدارة الجمارك أو بحكم وظيفتها طبقا للمادة 58 من القانون العضوي 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يتعلق بالإعلام، والمذكرة رقم 13121-أو-إع بتاريخ 1990.07.17:

- التأكد من أن الحجز قانوني.

- إعداد محضر الحجز المؤقت بذكر مرجع التنظيم الساري المفعول مع إرفاقه بقائمة الصحف، المجلات، الكتب وكل وسيلة أخرى للإعلام والاتصال.

- تسليم وصل الحجز المؤقت للجهة المعنية.

يتم إرسال قوائم العناوين المحجوزة ونسخة منها مع تقرير مفصل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً بغرض طلب الحجز أو الضبط.

من جهة أخرى لا يجب على مصالح الشرطة في أي حال من الأحوال حجز الجرائد أو المجلات وغيرها من وسائل الإعلام والاتصال على مستوى الأكشاك إلا بعد طلب صريح من مصالح الجمارك.

البطاقة العملية لشرطة الحدود

مقدمة:

تعتبر المحفوظات إحدى الوسائل الأساسية التي يستعين بها رجل الشرطة في تأدية مهامه ومتى كانت هذه المحفوظات منظمة ومصنفة بطريقة دقيقة أمكن الرجوع إليها عند الحاجة في القضايا والمسائل محل التحقيق قصد التنبؤ بها والتأكد من المعلومات للخروج بنتائج قابلة للاستغلال، فهي المرجع الرئيسي في العمل اليومي لمصالح شرطة الحدود في مراقبة الأشخاص والمركبات والوثائق إضافة إلى الأشياء المبحوث عنها.

فالمحفوظات تعد ذاكرة حية من المعطيات والمعلومات الخاصة بسلوك ونشاطات الأفراد أو الجماعات وتصرفاتهم أو الوقائع.

أهمية المحفوظات العملية: تتمثل أهميتها في تسهيل عملية المراقبة الحدودية للأشخاص والمركبات عن طريق:

أ- الكشف عن:

- الأشخاص المبحوث عنهم.
- التزوير واستعماله.
- انتحال هوية أو جنسية.
- التهريب الدولي للسيارات.
- الوثائق الضائعة و الوثائق المسروقة.
- السيارات المسروقة وطنية أو دولية.
- الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية.

ب- الإستعلام في الوسط الحدودي:

أنواع المحفوظات العملية: إن المحفوظات العملية المتواجدة على مستوى مصالح شرطة الحدود نوعان:

1- **المحفوظات اليدوية:** هي عبارة عن بطاقات حجم (8×11) مختلفة الألوان ترتب بشكل أبجدي و كل لون على حدى حتى يمكن لعون الأمن استغلالها في وقت وجيز.

إن هذه البطاقات تخزن بعناية في مكان آمن وبعيد عن المؤثرات الطبيعية مثل الرطوبة والمياه، ولا يمكن للأشخاص الأجانب عن المصلحة الدخول إلى الأماكن المخصصة لها.

* - أصناف المحفوظات اليدوية:

1- نشرة البحث العامة:

هذه النشرة موجهة للبحث عن شخص ما على المستوى الوطني، حيث يرمي هذا النوع من النشرات إلى توقيف الأشخاص المطلوبين باستثناء الحالات التي يكون فيها البحث في فائدة العائلات، ففي هذه الحالة إذا ما كان الشخص المبحوث عنه راشد، يجب مساءلته إن كان يرضى أن يبلغ عنوانه إلى عائلته أو لا، وتطلب هذه النشرة من عدة جهات مثل مصالح أمن المحاكم، الدرك الوطني والسلطات الإدارية.

يحرر طلب النشرة إلى نيابة مديرية المحفوظات والنشر حيث تقوم بتسجيله وطبعه في بطاقات من حجم (8×11) سم ذات لون رمادي، تحتوي على الحالة المدنية للمعني محل البحث، طبيعة المعاملة في حالة توقيفه، رقم الملف المفتوح من طرف نيابة مديرية المحفوظات والنشر، رقم الإرسال متبوع بالسنة التي صدرت فيها النشرة.

2- النشرة العسكرية:

يوجد هذا النوع من النشرات للبحث على العسكريين أو رجال الدرك الفارين أو المعتبرين غائبين غيابا غير شرعي، حيث يتم الإعلام والنشر حول هؤلاء الأشخاص بالطرق التالية:

- مباشرة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي.
- عن طريق مديرية الموظفين بوزارة الدفاع الوطني.
- المحفوظات التابعة للدرك الوطني.
- استثناء من طرف المحاكم العسكرية.

تتشابه مواصفات النشرة العسكرية مع النشرة العامة ماعدا فيما يخص رقم الإرسال الذي يكون خاصا وكذا اللون الذي يكون أصفرا، و في كل الحالات التي يتم فيها توقيف

العسكري المعني بالبحث يسلم إلى أقرب فرقة للدرك الوطني مقابل محضر تسليم، الذي ترسل نسخة منه إلى المديرية العامة للأمن الوطني، نيابة مديرية المحفوظات والنشر.

3- نشرة البحث العالي:

عادة ما تتطلب هذه النشرة في الحالات التي تستوجب الإستعجال، وغالبا ما يكون ذلك عن طريق الهاتف على أن تتبع المكالمات الهاتفية ببرقية رسمية مؤكدة أمر البحث وفي غضون 3 أيام التي تلي تاريخ المكالمة، وإلا اعتبر أمر البحث ملغى، كما يجب أن توضح المكالمة هوية الشخص محل البحث، سبب البحث وطبيعة المعاملة معه في حالة توقيفه.

4- نشرة الطرد:

يصدر القرار بالطرد في حق الأجانب المقيمين بالوطن والذين يشكل وجودهم داخل التراب الوطني خطرا على النظام العام كما يمكن أن يتبع هذا الإجراء بحكم قضائي بإدانة الأجنبي ومعاقبته بالحبس أو السجن، والطرد إجراء إداري يتخذ من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حيث ينشر عن طريق نيابة مديرية المحفوظات والنشر في شكل بطاقة (11×8) ذات لون أزرق.

على غرار البطاقات الأخرى فإن نشرة الطرد تحتوي على هوية الأجنبي المطرود مرجع القرار والرقم التسلسلي متبوع بالسنة التي صدرت بها البطاقة التي غالبا ما تكون مرفقة بصورة شمسية للمعني.

5- بطاقة الحراسة (بطاقة لفت الانتباه):

عادة ما تكون سرية تلزم مصالح شرطة الحدود بنيابة مديرية المحفوظات والنشر عن نشاطات وتحركات الشخص محل النشر، كما أن الحراسة ينبغي أن تتم في سرية تامة ودون علم المعني.

على غرار البطاقة الأخرى فإنها من حجم (11×8) لونها أخضر تحتوي على الهوية الكاملة للمعني، الرقم التسلسلي للملف متبوع بالسنة التي صدرت فيها. في بعض الأحيان تأتي هذه البطاقة على شكل منشورات عاجلة عن بعض الأشياء ذات الأهمية الكبيرة والتي سرقت من داخل الوطن.

6-نشرة توقيف البحث:

ينشر هذا النوع في بطاقات من الحجم (11×8) سم ذات لون أبيض تحتوي على هوية الشخص المعني، مرجع قرار البحث وكذلك الرقم التسلسلي للملف متبوع بالسنة التي صدرت فيها النشرة.

إن نشرة توقيف البحث توجب على المركز الحدودي سحب البطاقة الخاصة بالبحث من الفهرس المحلي.

7-نشرة منع الدخول:

يتخذ هذا الإجراء ضد كبار الحركى المعروفين بعدائهم للثورة التحريرية، ويصدر في شكل بطاقة (11×8) سم ذات لون أحمر تشمل هوية المعني وتوضح تاريخه وقرار منعه من الدخول إلى التراب الوطني.

8-نشرة البحث عن المركبات:

تصدر هذه النشرة في بطاقات (11×8) سم للبحث عن المركبات المسروقة وتحتوي على معلومات حول المركبة ورقم البرقية الرسمية التي توجب البحث.

9-نشرة الأنتربول:

إن بطاقة الأنتربول تصدر في شكل استمارة تتضمن كل المعلومات الخاصة بالشخص المعني بها لغرض توقيفه وإلقاء القبض عليه، بحيث تشمل على الهوية الكاملة الجنسية، نوع القضية المتابع فيها، الصورة الشمسية، المصلحة المصدرة أو البلد، درجة خطورة المجرم المشار إليها بلون.

يمثل اللون الأحمر الأكثر خطورة، اللون البرتقالي متوسطي الخطورة، واللون الأخضر المجرمين الأقل خطورة.

تصدر بطاقة الأنتربول عن المحفوظات المركزية والنشر بطلب من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لغرض توقيف المطلوبين دوليا المتورطين في قضايا جنائية في بلدانهم الأصلية أو في بلدان أجنبية.

(2)- المحفوظات الآلية أو المعلوماتية للمراقبة الحدودية:

لقد استعانت المديرية العامة للأمن الوطني بنظام الإعلام الآلي مساهمة للتطور التكنولوجي قصد تسهيل العمل على مستوى النقاط الحدودية، فأى شخص له سوابق أو صدر في حقه منعا للدخول أو الخروج من التراب الوطني أو أمر بإلقاء القبض أو أي قرارات أخرى تتعلق به، بالإضافة إلى طبيعة الإجراء أو طبيعة المعاملة معه في حالة توقيفه، نجدها محفوظة في جهاز الإعلام الآلي فبمجرد ركن اسم المعني على لوحة المفاتيح تظهر لنا وضعية الشخص على الشاشة.

أ- البرنامج المعلوماتي المتعلق بحركة العبور عبر الحدود: Mouvement Trans-Frontière

عند استغلال العون المكلف بالحجز لبرنامج MTF يقوم بـ:

- إدخال الرمز، اللقب، الاسم الخاص به، رقم الموقع و الفرقة العاملة على البرنامج.
- فتح البرنامج أو التطبيق (L'ouverture de la session) MTF.
- تخصيص كم سيحجزه العون من بطاقة في اليوم بواسطة البرنامج.
- عند عملية حجز البطاقات لنفس اليوم يقوم العون بالتأكد من ذلك بواسطة جدول المراقبة (TABLEAU DE BORD).

- في حالة حجز العون لمجموعة من البطاقات لنفس الرحلة يقوم بإدخال البيانات في علبة الحوار (boite de dialogue) و هذا لتفادي التكرار و لكي تكون عملية الحجز أسرع.
- عند الانتهاء من عملية الحجز كلية للبطاقات في اليوم بواسطة برنامج MTF، يغلق البرنامج أو بما يسمى (la fermeture de la session) و يقوم بإرسال كل ما حجزه في ذلك اليوم إلى نيابة مديرية التنمية المعلوماتية بحيدرة SDDI عبر الشبكة الداخلية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني RNTD.

- عند العودة إلى البطاقات المحجوزة من طرف العون للتأكد من حجزها الفعلي في الأيام السابقة لمراقبتها من طرف المسؤول أو المشرف على المركز الجهوي للحجز ومدى مطابقتها بالمعلومات الموجودة على سجل الحجز اليومي المتواجد بالمركز الجهوي للحجز، يقوم العون بعملية الإستشارة (L'opération de consultation) في هذه الحالة في برنامج MTF.

- يقوم العون المكلف بالحجز بتسجيل عدد البطاقات التي تم حجزها أو إدخالها إلى برنامج MTF على السجل اليومي الخاص بذلك مع توقيع هذا الأخير عليه للعودة إليه عند عملية التفقيش أو المراقبة من طرف المسؤولين.
- عند الإنتهاء من استغلال برنامج MTF من طرف العون المكلف بالحجز يقوم مسؤول المركز الجهوي للحجز بالمصلحة الجهوية لشرطة الحدود بتنظيم و ترتيب تلك البطاقات لوضعها في الفهرس العملياتي الحدودي (Fichier transfrontière) للعودة إليها مرة أخرى لعملية الإستغلال عند الحاجة، من أجل إعداد التقارير الدورية، الفصلية، السنوية إحصاء حالات العبور عبر الحدود (Etat de passage) الأشخاص، السيارات، وللتحكم الجيد، الفعال والسريع لمراقبة المسافرين العابرين عبر الحدود البرية، الجوية والبحرية للحفاظ على أمن البلاد من كل خطر يهددها.
- **مزايا برنامج العبور عبر الحدود MTF:**
 - توفير السرعة في استعمال و تسهيل حركة العبور عبر الحدود مقارنة مع الفهرس اليدوي أو الفهرس العملياتي الحدودي (تقليص وقت البحث).
 - تجنب الأخطاء التي ممكن أن تقع في المحفوظات اليدوية مثل إتلاف أو ضياع أي بطاقة عمدا أو سهوا أو بسبب تأخر إرسال البريد إلى الفرع.
 - تنسيق و تنشيط محفوظات العبور بين الحدود على المستوى الوطني.
 - إثراء إحصائيات حركة العبور عبر الحدود الخاصة بالأشخاص و المركبات.
 - إحصاء العبور عبر الحدود (état de passage des personnes et des véhicules).
 - إعداد التقارير والدراسات الدورية المتعلقة بنشاطات مديرية شرطة الحدود.
 - حجز المعلومات المتعلقة بالمسافرين على مستوى مراكز و فرق شرطة الحدود التابعة للمصالح الجهوية بدلا من المراكز الجهوية للحجز في حينها لتقادي التأخير في إرسال البطاقات إلى المصالح الجهوية.
 - الإستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية (مثلاً استعمال سيارات المصلحة لنقل البطاقات من مراكز و فرق شرطة الحدود خاصة التي تبعد بمسافات بعيدة عن المصالح الجهوية لشرطة الحدود).

- تفادي ضياع البطاقات أثناء نقلها.

ب- المراقبة باستعمال نظام التعرف والبحث "SIRPAL":

تواصل المديرية العامة للأمن الوطني العمل على عصرنه مصالحها وذلك بربط مختلف مصالح الشرطة بشبكة داخلية للإعلام الآلي (الأنترانات) لتمكينها ومساعدتها في الإستغلال السريع للمعلومات المتداولة فيه بطريقة حديثة.

تأتي في مقدمة هذه المصالح نيابة مديريةية المحفوظات المركزية والنشر التي تعمل على تحديث نشر البطاقات العملياتية المذكورة سابقا بطريقة آلية تسهل من عملية استغلالها خاصة من قبل المراكز الحدودية المزودة بهذه الأنظمة في مجال عبور الأشخاص والبضائع.

تشمل المحفوظات العملية الآلية البحث عن الأشخاص (الوطنيين والأجانب) وجوازات السفر، المركبات بمختلف أنواعها.

تتمثل كيفية العمل بهذه الأجهزة في مراقبة شخص أو مركبة ما من خلال إدخال كل المعلومات الخاصة بهما، بطريقة آلية للجهاز وبعد المعالجة لهذه المعلومات تظهر بصفة آلية كل البيانات الخاصة بهما والتي نرغب في الحصول عليها، ويعرف هذا القسم بجهاز تحديد الهوية والبحث للشرطة الجزائرية (SYSTEME D IDENTIFICATION ET DE LA RECHERCHE DE LA POLICE ALGERIENNE SIRPAL) المتواجد في معظم المصالح الخارجية (أمن الولايات والمراكز الحدودية).

- نظام تحديد الهوية و البحث للشرطة الجزائرية "SIRPAL":

إن نظام التعريف والبحث (Système d'identification et de la recherche de la Police Algérienne) هو أحد الأنظمة المهمة جدا التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، فهو عبارة عن محفوظات آلية تحتوي على بيانات ومعلومات لأشخاص محل بحث أو مشتبه بهم إلى جانب توفير المعطيات اللازمة من ناحية الهوية الكاملة والوجهة المقصودة الخاصة بتنقل المواطنين عبر الحدود الوطنية وكذا تنقل الأجانب، حيث يتكون من سبعة تطبيقات معلوماتية تتمثل في:

- 1- **الأشخاص محل البحث:** يتعلق بكل الأشخاص محل بحث طبقا لنشرات البحث العامة، النشرات العسكرية، نشرات البحث العائلي، نشرات الطرد، نشرات الحراسة (بطاقة لفت الانتباه)، نشرات توقيف البحث، نشرات منع الدخول، نشرات البحث عن المركبات نشرات الأنتربول.
- 2- **الأجانب المقيمين بالجزائر:** يتعلق بكل الأجانب المقيمين بالجزائر في إطار عمل دائم، عمل مؤقت، المقيمين بصفة دائمة وكذا كل الأجانب الذين أقاموا بالجزائر وغادروها نهائيا بنية عدم الرجوع.
- 3- **الحركة الحدودية:** يتعلق بكل تنقلات الأشخاص جزائريون كانوا أو أجانب عبر المنافذ الحدودية الجزائرية سواء مراكز المراقبة البرية، فرق شرطة الحدود الجوية المطارات أو فرق شرطة الحدود البحرية للموانئ.
- 4- **جوازات السفر:** يتعلق بكل جوازات السفر الخاصة بالجزائريين الصادرة بالتراب الوطني أو من طرف الهيئات الدبلوماسية الجزائرية المتواجدة بالخارج.
- 5- **المركبات محل بحث:** يتعلق بكل المركبات المسروقة ومحل بحث.
- 6- **الأحكام القضائية:** يتعلق بكل الأشخاص الجزائريين أو الأجانب الذين كانوا محل أحكام قضائية.
- 7- **شهادة السوابق العدلية:** تم إنشاء وإدخال هذا النظام بنظام البحث والتحري للشرطة الجزائرية مؤخرا خلال سنة 2011 ويتم من خلاله معرفة كل المعلومات المتعلقة بالأحكام القضائية، الجرم، العقوبات الأصلية وكذا العقوبات التكميلية.

أمن الموانئ والمطارات

أولاً- أمن الموانئ:

تعتبر الموانئ الوطنية نقاط حساسة، سخرت من أجلها الدولة الجزائرية إمكانيات تنظيمية، مادية وبشرية، لغرض تأمينها والحفاظ عليها من كل تهديد إجرامي، وفي إطار سياسة السلامة والأمن من الناحية التشريعية، صادقت الجزائر كما هو معروف على عدة بروتوكولات تتعلق بالسلامة والأمن البحري والمينائي والمتمثلة في:

- الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار المصادق عليها في لندن بتاريخ 1974/11/01 (سولاس 74) .

- الإتفاقية الدولية حول البحث والإنقاذ البحري، المصادق عليها بهامبورغ بتاريخ 1979/04/27.

- الإتفاقية الدولية لقمع الأفعال غير الشرعية ضد أمن الملاحة البحرية المبرمة في روما بتاريخ 1988/03/10.

- الإنظام إلى المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (CODEISPS) بتاريخ 2004/07/01.

كما قامت بسن التشريعات الوطنية لاسيما:

- المرسوم التنفيذي رقم 340/94 المؤرخ في 1994/10/25، المتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية.

- المرسوم التنفيذي رقم 192/95 المؤرخ في 1995/07/10، المتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار.

- القرار الوزاري، لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 1997/07/27 المحدد لقائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافضة الأمن.

- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1997/11/26، يحدد شروط تسليم رخص الدخول إلى دائرة الموانئ واستعمالها وسحبها.

- المرسوم التنفيذي رقم 418/04 المؤرخ في 20/12/2004، المتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها.
- المرسوم التنفيذي رقم 190/18 المؤرخ في 15/07/2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 418/04 المؤرخ في 20/12/2004 المتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها.
- القانون البحري.

ومع بروز ظاهرة الإرهاب بداية التسعينات، تزايد التهديد على الموانئ الجزائرية باعتبارها من النقاط الحساسة المستهدفة نظرا لوضعها الإستراتيجي، وكذا الصدى الإعلامي والسياسي الذي قد ينشأ عن عدم استقرارها بهدف عزل الجزائر عن الساحة الدولية.

إن السياسة الأمنية المطبقة والموجهة لسدّ الفراغ القانوني من جهة والنقائص التنظيمية والوسائل البشرية والمادية من جهة أخرى، حالت دون بلوغ العناصر الإجرامية أهدافها، ماعدا الحادث المؤسف المسجل بتاريخ 04/07/1994، ضد السفينة الإيطالية الراسية بميناء جن جن، الذي تسبب في مقتل سبعة (07) بحارة إيطاليين، وكذا تحويل طائرة إيرباص التابعة للخطوط الجوية الفرنسية بتاريخ 24/12/1994، مما أدى إلى عزل الجزائر لعشرية كاملة.

إن هذه الأحداث كانت دليلا على أن الموانئ والمطارات تمثل منذ فترة بعيدة ولا تزال أهدافا إستراتيجية لإبراز العنف الإرهابي نظرا للصدى الإعلامي والسياسي والإقتصادي الذي قد ينتج عند استهدافها.

وكرد فعل على هذه الأحداث، قامت السلطات العمومية بمراجعة إستراتيجيتها من الناحية الأمنية، حيث قررت إنشاء هيئة جديدة لتسيير أمن المواقع الحدودية، الجوية والبحرية، تحت قيادة موحدة.

إن إعادة النظر في الإستراتيجية الأمنية للموانئ نتج عنه المرسوم التنفيذي رقم 340/94 المؤرخ في 25/10/1994، المتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية.

ولتدعيم هذا المسعى تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 192/95 المؤرخ في 1995/07/10، المتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار، تتبع سلمياً للمديرية العامة للأمن الوطني، توضع تحت سلطة إطار ينتمي لهذا الجهاز، يؤدي مهامه بالتعاون مع ممثلي الهيئات والأجهزة المعنية بالأمن المينائي.

يمكن تلخيص المهام الأساسية الموكلة لهذا الجهاز القيادي الوحيد بالحيز المينائي

في:

- ترأس وتنشيط أعمال اللجنة المحلية لأمن الميناء.
- تضمن على الدوام أمنه، مع إحترام الصلاحيات المسندة إلى أجهزة وهيئات أخرى تابعة للدولة ومؤهلة لهذا الغرض.
- تعد مخطط أمن الميناء بالاتصال مع الأجهزة والسلطات الأخرى المسؤولة في المكان وتسهر على تنفيذه.
- تقييم مدى التهديد وتقدر الوسائل الواجب إستعمالها.
- تحدد إجراءات تنفيذ ترتيبات الأمن في المكان الموضوع تحت مسؤوليتها.
- تتخذ أو تكلف من يتخذ كل التدابير الضرورية التي يكون غرضها أمن الأشخاص والمحافظة على الأملاك.

وعلى إثر أحداث 2001/09/11 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ونزولا عند رغبتها تم تعزيز التدابير الأمنية باعتماد المنظمة البحرية الدولية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (Code ISPS) التي دخلت حيز التنفيذ في الجزائر بداية من 2004/07/01.

إن المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية عينت ضابط أمن المرفق المينائي (PFSO) التابع للمؤسسة المينائية كمسؤول على المنشأة، مكلف بتنفيذ المراجعة والمحافظة على مخطط أمن المرفق المينائي، وكذا الإتصال مع ضابط أمن السفينة وضابط أمن الشركة.

وتطبيقا لهذه المدونة، قررت السلطات الجزائرية إنشاء جهاز قيادي جديد يسمى "اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي" يشمل جميع الشركاء، توضع تحت سلطة الوالي

بصفته المسؤول الأول عن الأمن طبقا للمرسوم التنفيذي 418/04 المؤرخ في 2004/12/20، المتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمرافق المينائية والهيئات التابعة لها، من أجل تنسيق و تفعيل الإجراءات الأمنية، وضمان فعالية الوسائل البشرية والمادية التي سخرتها الدولة لتأمين الموانئ الجزائرية بصفة أحسن.

وتجدر الإشارة إلى أنه تنفيذا للتعليمية الرئاسية المؤرخة في 2008/06/04 وتعليمية السيد الوزير الأول بتاريخ 2008/06/30، المتعلقان بتعزيز الأمن على مستوى الموانئ والمطارات والتي تهدف إلى:

- إخلاء الحيز المينائي من المؤسسات التي ليس لها علاقة بالنشاط المينائي وكذا من العائلات المقيمة بطريقة غير شرعية.
- تكليف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالتأمين الشامل والكامل للمواقع المينائية.
- سحب أعوان الحراسة التابعين للمؤسسات المينائية من نقاط المراقبة، باستثناء المناطق الخاصة.
- تأسيس وتحديد محيط الحماية للموانئ بنص قانوني.

وعليه قامت المديرية العامة للأمن الوطني التي أسندت لمصالحها مهمة الحماية والأمن على مستوى الموانئ باتخاذ التدابير الأمنية التالية:

1- التشكيل الأمني للميناء: مصالح شرطة الحدود بالميناء تتكفل بوضع التشكيل الأمني ويكون تخطيط التشكيل على النحو التالي:

أ- **الناحية الخارجية للحيز المينائي (المدينة):** تعزيز التشكيل الأمني المزدوج مع مصالح أمن الولاية بحواجز ثابتة على مستوى المسالك المؤدية إلى الميناء وكذا الدوريات الراجلة والراكبة.

ب- **المدخل:** المراقبة الصارمة لحركة الأشخاص والسيارات مع إجبارية حمل شارات المرور ومراقبة الوثائق والتفتيش النظامي باستعمال كاشف المتفجرات والمعادن.

إن استصدار شارات المرور من صلاحيات مصالح شرطة الموانئ وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1997/11/28، المتعلق برخص الدخول إلى الموانئ يسري هذا الإجراء على مستوى فرق شرطة الحدود البحرية.

يمنع على كل شخص أو سيارة الدخول إلى الحيز المينائي بصفة دائمة أو مؤقتة بدون رخصة مرور.

إن رخص المرور الدائمة تمنح بصفة شخصية للأشخاص الذين يمارسون نشاط مهني أو تجاري على مستوى المؤسسات أو الإدارات أو الهيئات التي لها علاقة بالنشاط المينائي وتصدر على شكل شارات المرور.

أما رخص المرور المؤقتة فتسلم بصفة شخصية للأشخاص العاملين بطريقة غير دائمة في الموانئ إلا أن لهم علاقة بنشاطها، كما تمنح للزوار الذين يقدمون وثائق تستوفي الشروط المطلوبة.

ج- السياج المحيط: يتم ضمان الأمن بواسطة مراكز المراقبة بتدعيم من طرف الدوريات الدائمة (راجلة، راكبة) على طول السياج.

د- الأرصفة، السفن واليابسة:

- حراسة وحماية الأرصفة من جهة البحر لمنع أي تسلل.

- مراقبة حركة الأشخاص (احترام المناطق).

- الدوريات الراجلة لمنع التوقف على الأرصفة.

- حراسة ومراقبة كل الأشخاص الموجودين على متن السفينة.

- حراسة حبال ربط الباخرة لتجنب التسلل عن طريق التسلق.

- مراقبة حركة طاقم الباخرة.

- التفتيش النظامي قبل كل إقلاع.

- دوريات راجلة وراكبة لتأمين اليابسة والمخازن والحاويات.

هـ- المناطق المينائية: إن ممارسة النشاط داخل الميناء يقسم إلى مناطق متباينة ومنشآت تتوفر على الأمن الداخلي الخاص بها غير أن مصالح الشرطة تقوم بمتابعتها.

و- المحطة البحرية:

- مراقبة الوثائق، التلمس والتفتيش باستعمال الكاشف عند المدخل.

- المرور الإجباري عبر البوابة الإلكترونية، التلمس والتفتيش اليدوي للأمتعة على مستوى قاعة الركوب.

- المراقبة المشتركة (شرطة/جمارك) للأمتعة اليدوية والأشخاص.
 - مراقبة مطابقة الوثائق عند الخروج من قاعة الركوب.
 - المراقبة على مستوى محفوظات الإعلام الآلي.
 - المراقبة الأخيرة على مستوى السلام عند الركوب على متن الباخرة.
 - مراقبة سيارات المسافرين عند بوابة مستودع الباخرة.
 - تأمين بوابة مستودع الباخرة.
 - ز - **الموانئ البترولية:** تم تنصيب تشكيل أمني على مستوى المداخل وبعض النقاط الحيوية وخاصة على مستوى الموانئ البترولية لأرزيو، سكيكدة وبجاية.
 - ي - **ميناء الصيد:**
 - مراقبة الوثائق وتأمين المداخل.
 - الدوريات الراجلة لمراقبة الأرصفة.
 - متابعة حركة قوارب الصيد.
 - تحديث محفوظات البحارة الصيادين و قوارب الصيد.
 - ك - **النقاط الحيوية:** التكفل الأمني بالنقاط الحيوية يتم على النحو التالي:
 - إنشاء مركز للشرطة.
 - القيام بتشكيل أمني ملائم.
 - التزود بالوسائل الأمنية الخاصة.
- من بين الأهداف التي تصبو إليها هذه التدابير الأمنية محاربة الهجرة غير الشرعية، إذ يتعين التأكيد على أنه قد تم الحد من هذه الظاهرة عبر السفن بفضل التشكيل الأمني القائم والإجراءات الأمنية المتخذة على مستوى المحطات البحرية، باستثناء تسجيل بعض الحالات المنفردة لمحاولات الركوب السري على متن بواخر الشحن وحاملات الحاويات لكن بنسبة غير معتبرة وبدون أي انعكاس سلبي.
- ومن أجل تعزيز التشكيلات الأمنية، تقوم فصيلتي الشرطة القضائية والإستعلامات العامة بالمهام التالية:
- مراقبة ومتابعة حركة الأشخاص، السيارات والشاحنات الموجودة بالحيز المينائي.

- البحث والكشف عن المتفجرات على مستوى المداخل وعند الركوب على متن السفن.
- البحث و التحري وردع جميع أشكال الجرائم (ركوب سري، السرقة، المتاجرة بالمخدرات، تزوير الوثائق، تهريب السلع ورؤوس الأموال...إلخ).

2- محافظات أمن الموانئ:

أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 192/95 المؤرخ في 10-07-1995 عملا بأحكام المادة 30 من المرسوم الرئاسي 92-44 المؤرخ في 09 فبراير 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ.

لقد تم إنشاء محافظات أمن الموانئ والمطارات بناء على طلب من وزير الداخلية وهذا بعد خمسة عشر شهرا من إنشاء أول لجنة محلية لأمن المطارات، جاء هذا القرار نظرا لفشل رؤساء لجان أمن الموانئ والمطارات في التسيير وانعدام التنسيق، وخاصة تلك المتعلقة بالآزمات المسجلة، حيث أوكلت المهام إلى المديرية العامة للأمن الوطني بحكم مصالحها على مستوى هذه المراكز والمحطات التي تتولى حماية الأشخاص والممتلكات والكيان المينائي ككل.

من بين مهام محافظ أمن الميناء ما يلي:

- يترأس وينشط أعمال اللجان المحلية لأمن الميناء مع مراعاة الصلاحيات المخولة لكل هيئة مؤهلة لهذا الغرض.
- يقدر درجة التهديد ويحدد الوسائل الواجب استعمالها.
- يعد مخطط أمن الميناء بالتعاون مع الأجهزة والسلطات الأخرى المسؤولة في الميناء.
- يعد مخطط الحركة والتنقل داخل الميناء.
- يسهر على تنفيذ مخطط الأمن والتأكد من فعالية التدابير الأمنية المتخذة.
- عند حدوث خطر يتعين عليه تهيئة جميع الوسائل البشرية والمادية المخصصة أو الخارجية عن الكيان المينائي وتحريكها بعد إخطار الوالي.
- اتخاذ كل إجراء أو تدبير وقائي من شأنه المحافظة على سلامة وأمن الميناء.
- أخذ كل التدابير التي من شأنها المحافظة على الأشخاص والممتلكات.
- إبداء الرأي والمساهمة في كل المخططات الهادفة إلى تهيئة الميناء.

- إجراء تفتيشات ميدانية للوقوف على مدى فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة وإقتراح الترتيبات الأمنية اللازمة في حالة وجود نقائص.
- تتولى محافظة الأمن كتابة التقنية للجنة المحلية لأمن الميناء (الأمانة).
- يترأس محافظ الأمن ويشرف على إدارة المركز المدير للعمليات المستعجلة.
- يترأس محافظ أمن الميناء كذلك اللجنة المحلية لمتابعة الإجراءات الأمنية المتخذة والمتكون من أبرز أعضاء اللجنة المحلية لأمن الميناء.
- تجتمع اللجان المحلية لأمن الموانئ مرة واحدة كل شهر في دورات عادية وأكثر من مرة في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- لقد تم تعيين محافظة للأمن على مستوى الموانئ دون أخرى، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى أهمية هذه المرافق من حيث:
 - تواجدها بولايات مهمة، زيادة على الحركة الدولية.
 - كثافة الحركة الدولية للأشخاص.
 - كثافة حركة البواخر، السفن التجارية (الأشخاص والممتلكات).
 - توفر الشروط التقنية الخاصة بالملاحة و الحركة البحرية ليلا ونهارا.
 - تصنيفها دوليا على أنها تتوفر على أدنى شروط الملاحة.
 - توفر إمكانيات التدخل في الحالات الخاصة.
- لقد قلص المرسوم التنفيذي رقم 418/04 المؤرخ في 2004/12/20 من صلاحيات محافظ الميناء بصفة ملحوظة، حيث جاء في المادة (23) من المرسوم السالف الذكر أن رئاسة اللجنة المحلية لحماية الأمن البحري والمينائي تكون من طرف الوالي المختص إقليميا بعدما كان يترأسها السيد محافظ أمن الميناء، وهي نفس المهمة التي إحتفظ بها الوالي من خلال محتوى المادة (9) من المرسوم التنفيذي رقم 18-190 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-418 المتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها.

نستخلص أن صلاحيات محافظ أمن الميناء لم تعد واسعة كما كانت عليه سابقا بل أصبحت محدودة جدا، بحيث بعدما كان يترأس اللجنة المحلية للأمن المينائي أصبح عضوا في اللجنة، ولم تبقى صلاحياته سوى إدارة المركز الرئيسي للعمليات الإستيعالية الذي يتولى تسيير جميع الأزمات في ميدان الأمن البحري والمينائي وسلامتهما، حيث يجتمع قانونا في حالة وقوع حادث يرتبط بالأمن والسلامة البحرية، وكلما رأى ذلك ضروريا بناء على إستدعاء من رئيسه، وهذا حسب ما جاء في محتوى المادة (31) من المرسوم التنفيذي رقم 04-418، المعدل والمتمم بالمرسوم 18-190 السالف الذكر، حيث أصبح محافظ أمن الميناء من جديد ينسق أشغال اللجنة العملياتية (المركز الرئيسي للعمليات المستعجلة سابقا) حسب ما تضمنته المادة (12) منه.

3- **اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي:** أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 418/04 المؤرخ في 20.12.2004 ويدخل في نطاق الترتيبات المتخذة من طرف السلطات الوطنية المختصة طبقا لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية والتي صادقت عليها الجزائر ودخلت حيز التنفيذ في 01 جويلية 2004.

قبل التطرق إلى اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، نشير إلى أن المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه جاء مستوفي كل الشروط المنبثقة عن المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت البحرية، بحيث عين إلى جانب اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، السلطات المختصة على المستوى الوطني طبقا للمواد من 2/3 إلى غاية المادة 11 وهي كالتالي:

- الجهة الوطنية الوحيدة للاتصال فيما يخص العلاقات مع المنظمة البحرية الدولية في مجال الأمن: (المكلف بالبحرية التجارية والموانئ).

- السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن: (المكلفة بالبحرية التجارية).
- السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشأة المينائية (المكلفة بالموانئ).
- السلطة المختصة المعنية باستقبال إنذارات السفن: (حراس السواحل).
- السلطة المختصة باستقبال الاتصالات المرتبطة بالأمن: (المركز العملياتي للأمن والسلامة البحرية والمينائية).
- السلطة المختصة باستقبال طلبات المساعدة في حالة حوادث أمنية: (حراس السواحل).

أما المادة (04) منه، فيكلف بموجبها هذا المرسوم مؤسسات النقل البحري والمؤسسات المينائية في إطار تطبيق المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي للقيام بالمهام التالية:

فيما يخص مؤسسات النقل البحري:

- تعيين ضابط أمن الشركة.
- تعيين ضابط أمن السفينة.

فيما يخص المؤسسات المينائية:

- تعيين ضابط أمن المنشأة المينائية.

كما تطرق هذا المرسوم إلى السهر على التنسيق بين مستويات الأمن الثلاث المنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، ويقوم المركز العملياتي للأمن والسلامة البحرية بتبليغ المستويات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية و أكد على العلاقة ما بين ضباط أمن السفينة، الشركة والمنشأة المينائية دون ذكر أدنى إشارة للمصالح الأمنية المحلية (فرقة شرطة الحدود البحرية، ومحافظة أمن الميناء).

ومن جهة أخرى، نص المرسوم على إنشاء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي على مستوى الموانئ الوطنية تشرف على التسيير الأمني لهذه الموانئ، عدلت تشكيلها ومهامها من خلال ما جاء في محتوى المرسوم التنفيذي رقم 18-190 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2018 المذكور أعلاه، وهي على النحو الآتي:

3-1 **تشكيلة اللجنة:** تنص المادة (9) على ما يلي: " يرأس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي الوالي المختص إقليميا أو ممثله. وتتكون من:

- مسؤول السلطة المينائية المعنية،
- محافظ أمن الميناء المعني،
- عون أمن المنشأة المينائية المعنية،
- قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل،
- رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
- قائد مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا،
- رئيس فرقة شرطة الحدود البحرية.

- مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليمياً،
 - مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليمياً،
 - ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
 - الممثل المحلي للديوان الوطني للإشارة البحرية،
 - مدير الأشغال العمومية للولاية المعنية،
 - مدير النقل للولاية المعنية،
 - مدير الطاقة للولاية المعنية (في موانئ المحروقات فقط)،
- يمكن أن تستعين اللجنة عند الحاجة، بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته أو نشاطاته المهنية.
- يتولى أمانة اللجنة عون أمن المنشأة المينائية."
- 3-2 مهام اللجنة:** تنص المادة (8) على ما يلي: " تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي:
- تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
 - تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة بشكل دوري،
 - إبداء الرأي في خطة أمن المنشأة المينائية،
 - التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته،
 - إقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز جهاز الأمن الذي تم وضعه في حالة وجود تهديد أو عمل موجه ضد المنشأة المينائية والسفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما.
- تحدد قائمة الموانئ المعنية بأحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ."
- تجدر الإشارة، أنه تم تعديل في التسمية بخصوص القسم الثالث من المرسوم 418/04، المتمثل في " المركز الرئيسي للعمليات المستعجلة" إلى " اللجنة العملياتية للأمن البحري والمينائي" في المرسوم 18-190 السالف الذكر، وكذا القسم الرابع من " المركز العملي للأمن و السلامة البحريين" إلى " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين".

ثانيا- أمن المطارات: تعتبر المطارات ضمن المرافق والمنشآت الحساسة للدولة لأهميتها البالغة في جميع المجالات سواء الاجتماعية أو السياسية والإقتصادية، كما تعتبر الواجهة الأولى للدولة والمساس بهذه المنشآت يعتبر مساسا بسمعة وسيادة الدولة وانتهاكا لها.

ومن أجل الاستجابة للمتطلبات الأمنية الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع من جهة، وتجسيد السياسة الوطنية في هذا المجال من جهة أخرى، تتكفل السلطات ومصالح الدولة المختصة على مستوى كل مطار بإعداد ووضع حيز التنفيذ برامج ومخططات محلية خاصة بكل منشأة مطارية، مستمدة من البرامج والمخططات الوطنية المعدة وفق القواعد والتوصيات الأمنية المعمول بها والسارية المفعول.

للعلم أن كل التشريعات المتعلقة بالطيران المدني الدولي مستمدة من الملحق (17) في مختلف طبعاته، حيث نشير أن آخر تعديل له كان في الطبعة العاشرة أفريل 2017 والذي يحدد مختلف الإجراءات الأمنية المنصوص عليها من طرف منظمة الطيران المدني في مجال أمن الطيران المدني.

1- تعريف المطار: هو مجموعة منشآت النقل الجوي موجهة لتسهيل وصول الطائرات ورحيلها ومساعدة الملاحة الجوية وتأمين الركوب والنزول وتوصيل المسافرين والبضائع والبريد المنقول جوا، وهذا استنادا للمادة 02 من القانون 15-14 المؤرخ في 15 جويلية 2015 يعدل ويتم القانون رقم: 98/06 المؤرخ في 27 جوان 1998 الذي يحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

- الحيز المطاري: هو المساحة التي يشغلها المطار والتي تدخل في نطاق الملاحة الجوية فتتكون أساسا من ثلاثة مناطق:

- المنطقة العمومية: هي تضم مجموعة المصالح الإدارية والتقنية، كالكالات السياحية الاستعلام، الحجز، التسجيل، الشحن، مختلف المحلات التجارية والخدمات، وكذا المكاتب الخاصة بتسيير المطارات، وهذه المناطق يرخص الدخول لها للمسافرين وعامة الناس وتكون محل حراسة ومراقبة دائمة من طرف فرق شرطة الحدود.

- المنطقة التقنية: تكون المنافذ المؤدية إلى هذه المنطقة محدودة، يتم الدخول إليها وفق التنظيمات المعمول بها وتضم هذه المنطقة مجموعة الورشات التقنية والميكانيكية، المنشآت الخاصة بالملاحة، مساحات انتقال الطائرات، نوادي الطيران، مركز الطاقة، الإسعاف

والمطافئ، منطقة فحص الأمتعة والعتاد، مناطق التخزين، ومختلف مكاتب الهيئات والمؤسسات المتواجدة بالمطار، لهذا فإن خاصية هذه المنطقة تخضع لإجراءات أمنية دقيقة كحمل شارات المرور أو رخص الدخول لتنتقل العاملين والمركبات .

- **منطقة الإستغلال:** هي منطقة أمن عالي، تتكون من شبائك العبور، قاعات الانتظار الواقعة تحت الرقابة الجمركية ومساحات الركوب التجارية وهي منطقة تخضع لتدابير أمنية صارمة ويمنع على كل مسافر أو عابر أن يجتاز هذه المنطقة دون حصوله المسبق على تذكرة العبور، أما بالنسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم الدخول إلى هذه المنطقة فهم ملزمون بحمل شارات خاصة أو بطاقة دخول إلى هذه المنطقة، أما المساحات التي تتم فيها عملية إعادة التعرف على الأمتعة فتخضع للمراقبة المستمرة، والمسافرون إلى التفتيش بالتلمس اليدوي.

2- التدابير الأمنية على مستوى المحيط الداخلي للمطار:

إن الحماية الداخلية والمقربة تخضعان إلى عدة جوانب أساسية تكمل بعضها البعض وهي: القواعد التنظيمية، الوسائل المادية، الوسائل التقنية، الجانب التطبيقي التصميمات العامة والخاصة وأخيرا التقييم الدوري.

1.2- إعتاد نظام الرخص بالنسبة للأشخاص والمركبات:

- **بالنسبة للأشخاص:** حتى يتسنى لمصالح الأمن المكلفة بالحراسة والأمن على مستوى هو مجموعة منشآت النقل الجوي موجهة لتسهيل وصول الطائرات ورحيلها ومساعدة الملاحة الجوية وتأمين الركوب والنزول وتوصيل المسافرين والبضائع والبريد المنقول جوا.

تم وضع حيز التطبيق إجراء تنظيمي يتضمن إحصاء الموظفين والعمال وتسليم رخصة لكل فرد (badge) تحمل إسم ولقب المعني، المؤسسة التابع لها وصورة شمسية مؤشر عليها من طرف مصالح الأمن.

لم يكتفي التنظيم بهذا، بل حدد مكان نشاط كل موظف أو عامل على مستوى القاعدة كما بين بوضوح حسب رموز متفق عليها على مستوى المصالح العاملة بالميناء أو المطار مكان عمل الشخص بحيث لا يسمح له بالتنقل والعمل إلا في المكان المحدد له في الرخصة.

كما تم إنشاء رخصتين إحداهما دائمة للهيئة المذكورة آنفا ورخصة دخول مؤقتة تسلم للأشخاص غير العاملين بصفة دائمة أو الزوار وتسمح هذه الرخصة بالتنقل المؤقت في المكان المحدد في الرخصة.

ولضمان حسن استعمال هذه الرخص فإنه تقرر إرجاعها في حالة تغيير المنطقة أو إنهاء علاقة العمل مع المؤسسة المتواجدة داخل الحيز المطاري.

- **بالنسبة للمركبات:** هناك أيضا رخص منها مؤقتة وتخص سيارات المصالح العاملة على مستوى حيز المطار مؤقتا، والرخص الأخرى التي تخص الزوار أو أصحاب الأعمال الوافدين على المناطق المذكورة.

أما بالنسبة للسيارات التابعة للمؤسسات والتي لها حرية التنقل في مجال الإقلاع والهبوط والوقوف للطائرات فهذه تطلى بدهن يحمل شعارات المؤسسة التابعة لها وليس لها الحق في مغادرة حيز المطار.

- **نظام ركوب وصعود المسافرين:** هناك عامل أساسي تنظيمه الوحيد يتمثل في حياة المسافر على بطاقة الركوب، التي تسمح له بالمرور إلى غاية قاعة الانتظار للتنقل إلى الطائرة عبر مسلك خاص، والأهم في كل هذا هو العزل التام للركاب وعدم اتصالهم بالمسافرين الآخرين المتواجدين في المدخل العمومي للمطار وأفراد العائلة أو أي شخص آخر إلا في الحالات الخاصة، وفي حالة الاختلاط يجب إعادة عملية المراقبة والتفتيش أما بالنسبة للنازلين فتتقلمهم يكون مباشرة باتجاه باب الخروج مسلك خاص أيضا.

3- التدابير الأمنية على مستوى المحيط الخارجي للمطار:

الحماية المقربة للمحيط: هذا النوع من الحماية يتمثل في إقامة محيط مسيج بالأسلاك مع مراعاة مميزاتها وعدم تأثيرها على المحيط ويجب أن يكون السياج لا يقل علوه عن 2.15م وينتهي على مستوى العلو بسياج مائل بميل قدره 30% كما يجب استعمال وسائل المراقبة بالشاشة ووسائل إلكترونية لمراقبة حركة الأشخاص والمركبات.

الحماية العملية: يجب حماية الأماكن التي يمكن أن تمثل خطرا والتي يمكن القيام بقذف الطائرات أو المنشآت، وهذه الأماكن يجب تسييجها وحراستها ومنع التوقف بجانب محطة المطار ومراقبة ممرات العبور من المناطق العمومية إلى المناطق الخاصة، بالإضافة إلى حظيرة السيارات التي يجب تنظيمها وتصميمها بحيث يسهل عملية مراقبة السيارات

المشكوك فيها وتحيل الرؤية الجيدة لما يجري في المطار وعلى المنطقة المخصصة لوقوف الطائرات.

وتلعب الحراسة المستمرة دورا هاما في تأمين هذه المناطق، عن طريق الدوريات الراجلة أو على متن السيارات قصد كشف الأشخاص والسيارات المشبوهة، والعمل على جمع المعلومات الوقائية كما يجب إحصاء النقاط الحساسة و تفتيشها. يجب تزويد مصالح الأمن بالعتاد والتجهيزات الضرورية لتدعيم أمن المطار وإنشاء وحدة لتفكيك الألغام مزودة بوسائل استكشافية.

يجب إبعاد الحيوانات المتواجدة على مستوى المطار خاصة بالمنطقة المخصصة لهبوط وإقلاع الطائرات.

4- المراقبة الأمنية داخل وخارج الحيز:

أ- داخل الحيز المطاري: توكل هذه المهمة إلى أفراد المصالح الأمنية المكلفة بحماية المنشآت ويرجع نجاح هذه المصالح إلى تموينها بكل الوسائل التنظيمية والقانونية والوسائل المادية والتقنية للسماح لها بالقيام بالمهام على أحسن ما يرام، ضف إلى ذلك توعية الموظفين وحسن توزيعهم حسب كفاءاتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية والتجربة الميدانية كل ذلك يعد من العوامل التي توفر أكبر قدرة على التحكم في الجانب الأمني ومن بين الأدوار الأساسية التي يجب أن يلعبها الموظفون العاملون بالحيز هي:

- التفتيش الدائم لكل المواطنين الوافدين على المطارات وهنا زيادة على استعمال الأجهزة التقنية فإن اليقظة تلعب دورا في الطريقة المنتهجة وهذا إذا أخذنا بعين الاعتبار العدد الهائل من الموظفين والعمال الوافدين يوميا.

- تفتيش الأمتعة بواسطة الأجهزة الإلكترونية مع التفتيش اليدوي في حالة الشك.

- متابعة عملية التعرف على الأمتعة بواسطة أصحابها أثناء الركوب بقصد عدم ترك أي شيء مهم.

- الدوريات المتحركة عبر الحزام الأمني الكائن بين المحيط والسياج قصد عدم ترك المجال لأي محاولة من شأنها المساس بالأمن الداخلي للمطار.

- الدوريات الداخلية ببهو المطار.

- الحراسة الدائمة والمستمرة للطائرات وعدم السماح لأي كان الصعود إن لم يخول له القانون ذلك.
- مراقبة دخول السيارات وتفتيشها تفتيشا دقيقا.
- تعيين أعوان بصفة دائمة على مستوى المداخل والمخارج المتواجدة عبر المحيط لضمان الأمن.
- تنظيم حركة المرور بمحاذاة المطار، منع حركة السيارات داخل أرضية المطار عدا تلك المرخص لها بذلك رسميا.
- ب- **خارج الحيز المطاري:** يتطلب هذا الجانب عناية كلية ولا يمكن فصله عن الحماية الداخلية للمحيط بالنظر لترابطها و تكاملها لأن كل إهمال في جانب الحماية المقربة يؤدي إلى تهديد أمن المحيط الداخلي للهيكل وعليه يجب تجنيد وتوظيف كل الإمكانيات المادية والبشرية بصورة عقلانية تساعد على تأمين المحيط الخارجي.
- بالنسبة للجهات المقابلة للطرق العمومية:
- يجب تنظيم حركة المرور بصفة مستمرة وتخصيص أماكن لوقوف السيارات تكون بعيدة عن المحيط.
- منع السيارات والشاحنات الناقلات وغيرها من العربات التوقف على مقربة من محيط المطار.
- توفير الإنارة على كل محيط المطار.
- حراسة المباني المجاورة مع تحديد الأماكن المشبوهة لحراستها عن بعد وعن كثب.
- التفقد الدائم والمستمر للسياح والمبنى المحيط بالهيكل مع التأكد من عدم إتلافه أو تحطيمه من أي كان.
- المراقبة بواسطة المنظار ليلا ونهارا لتفقد المحيط بالهيكل، هذه الوسيلة تساعد على الكشف عن بعد.
- ج- **المناطق الخاصة والتقنية:** تعتبر مناطق خاصة ويمنع الوصول إليها عدا الأشخاص الحاملين للرخص، مستودع تصليح الطائرات، أماكن تخزين الكيروسان، أرضية الهبوط والإقلاع، برج المراقبة وأماكن إيداع السلع المستوردة أو المصدرة.

تقييم فعالية التشكيل: حتى توفر كل الشروط الضرورية لأمن المحيط المطاري من الداخل والخارج يجب القيام بدوريات مراقبة بصفة منتظمة منها:

- دوريات مع كل المصالح العاملة تحت إشراف محافظة الأمن والمطار.
- دوريات من طرف المصالح المكلفة بأمن المحيط من الداخل والخارج.

تسمح هذه الدوريات بالدرجة الأولى قياس مدى متانة الحزام الأمني ووعي العاملين بالمحيط لكل المؤسسات وتساعد على معرفة النقائص الميدانية ونوعيتها وتحديد مسؤولية كل طرف في توفير الشروط الضرورية لحماية المحيط.

- دراسة كل الجوانب السلبية والحد منها ومحاولة إزالة العوائق وتطوير أساليب وطرق العمل مع التزام كل الأطراف باحترام الأنظمة الداخلية المعمول بها.
- يجب أيضا الأخذ كمعيار، كل قضية أمنية سجلت على المستوى المحلي (الوطني) أو الدولي قصد إعادة النظر في كل الترتيبات الأمنية المتخذة للوقوف على النقائص وإستدراكها.

5- التسيير الأمني للمطار:

أ- **محافظة أمن المطار:** هي هيئة أمنية متواجدة بالمطارات تعمل تحت وصاية نيابة مديرية أمن الموانئ والمطارات بمديرية شرطة الحدود ويعتبر الجهاز القيادي الوحيد على مستوى المطار الذي يضمن على الدوام أمنه رفقة المصالح المشتركة الأخرى المتواجدة بالمطار حسب الاختصاص، استنادا للمرسوم التنفيذي رقم 192/95 المؤرخ في 1995/07/10، حيث يخول لها القانون صراحة مسؤولية الحفاظ على الأمن بالمطار والتدخل بكل حزم في تسيير الأزمات طبقا لأحكام المواد 7، 6 و 8 من المرسوم نفسه .

لهذا الغرض فهي التي تتأخر وتنشط أعمال اللجنة المحلية لأمن المطار وتسهر على تنفيذها، كما أنها تقوم التهديد وتقدر الوسائل المادية والبشرية الواجب استعمالها لصد أي خطر قد يمس أمن وسلامة الطيران المدني في هذه المنشأة، كذلك تبدي رأيها في كل المخططات الرامية لإدخال التغيير على الميناء والمطار لتهيئتها وتجهيزها وكذا تحديد إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية والمكان الموضوع تحت تصرفها وتتخذ كل التدابير

الضرورية التي يكون غرضها أمن الأشخاص وممتلكاتهم وتقف على مدى فعالية هذه الترتيبات والتدابير الأمنية وتقترح التعديلات الضرورية لها.

ب- نشاط محافظة أمن المطارات:

- تتأسس وتنشط أعمال اللجان المحلية لأمن المطار.
- إعداد مخطط أمن المطار بالاتصال مع الشركاء من مختلف مصالح المؤسسات المتواجدة بالمطار.
- تقويم التهديد وتحديد الوسائل الواجب استعمالها.
- تبدي رأيها في المخططات الرامية إلى إدخال التغييرات على مستوى المطار وتهيئته وإنجازه.
- تحدد إجراءات تنفيذ المخطط الأمني.
- توصي باتخاذ التدابير الضرورية التي يكون غرضها أمن الأشخاص والمحافظة على الأملاك التي تقوم بتنفيذها فرقة شرطة الحدود.
- التأكد من فعالية الترتيبات والتدابير الأمنية المتخذة، والتعديل فيها إن اقتضت الضرورة.
- تخول للمحافظة تعبئة جميع الوسائل البشرية والمادية المخصصة للمنشأة (المطار) وكذا تحريكها.
- يخول للمحافظة استعمال وسائل أخرى خارجية عن الكيان التابعة لدائرة الاختصاص الإقليمي.
- هي المكلفة بتسيير حالة الأزمات والسهر على المتابعة وإبداء الرأي في إنجاز المخططات الأمنية.

6- المخططات الأمنية للمطار:

- **المخطط الإستعجالي:** توصي قواعد أمن الطيران المدني في الملحق 14 منه على إنشاء مخطط الإجراءات الإستعجالية الذي يبين فيه:
- مسؤوليات ومهام مختلف الأعضاء والشركاء أو الأشخاص المكلفين بتسيير حالات استعجالية في المطار.

- تحديد حالات الإستعجالية، والأعضاء المعنيين بالتدخل حسب كل حالة استعجال ومستوى مسؤولية ومهام كل عضو.
- دراسة شاملة للمطار والموقع الجغرافي له إحدائياته، نوعية المطار، تصنيفه، توقيت إستغلاله.
- عناصر الدلالة الموجهة لمساعدة السلطات المختصة في إنشاء المخطط الإستعجالي الأمني للمطار متواجدة في دليل مصالح المطار.
- الأرقام الهاتفية لكل المؤسسات المعنية بالتدخل في هذه الحالات الإستعجالية.
- المخطط يخصص الإجراءات التنسيقية لنشاطات مختلف المصالح المشتركة بالمطار والمصالح الأخرى المجاورة المتكئة والتي تستطيع المساعدة لمواجهة الحالات الإستعجالية.
- الحالات الإستعجالية التي تتطلب التدخل والمحددة في المخطط كما يلي:
- حوادث الطائرات (حتى خارج إقليم المطار بحوالي 3 إلى 8 كلم).
- الحرائق (الطائرات أو المنشآت).
- التدخل غير مشروع في حالة ما أعتبر أمن المسافرين أو طاقم الطائرة أو الأشخاص بالحيز المطاري مهددة بسبب ما (تحويل طائرة، تخريب، تهديد بوجود قنبلة، اختطاف رهائن).
- الكوارث الطبيعية.

ب- مركز إدارة العمليات الإستعجالية ومركز القيادة المتنقل:

- يتم إنشاء مركز إدارة ثابت للعمليات الإستعجالية (CDOU) ومركز للقيادة متحرك في حالة استعجال.
- إن مركز إدارة العمليات الإستعجالية يكون جزء مدمجا ضمن مصالح المطار، ويكون مكلفا بالتنسيق العام وبالإدارة العامة للعمليات في حالة استعجال.
- مركز القيادة يكون مقره يستجيب بسرعة في الحالة التي تستدعيه الضرورة أو في حالة ظهور حالة إستعجالية.
- يضمن محليا التنسيق بين الأعضاء المشاركين في العمليات الإستعجالية.

- أن يكون شخص مكلف بتسيير مركز إدارة العمليات المستعجلة وشخص آخر إذا اقتضت الضرورة بتسيير مركز القيادة.

نظام الإتصال: يوضع في عين المكان وفقا للمخطط وإنطلاقا من الإحتياجات الخاصة للمطار، نظام إتصال يربط بين مركز القيادة ومركز إدارة العمليات الإستعجالية من جهة ومن جهة أخرى بين هذين المركزين والأعضاء المشاركة في العمليات.

إجراءات تطبيق المخطط الأمني الإستعجالي:

- المخطط يحتوي على الإجراءات الضرورية لوضعه قيد الإختبار المرحلي، من أجل تقييم وتحليل النتائج المتحصل عليها لغرض تطوير فاعليته.

- كل الأعضاء المشاركة والوسائل المسخرة.

- المخطط يوضع قيد الإختبار طبقا لما يلي:

1- تجارب تطبيقية عامة خلال مدة لا تتعدى سنتين (02).

2- التجارب الإبتدائية المستعجلة خلال السنة الوسيطة.

3- تسجيل كل النقائص خلال التجارب التطبيقية والإستعجالات الحقيقية لمعالجتها.

4- التطبيق العام هدفه ضمان فاعلية المخطط الإستعجالي بحضور الأنواع المختلفة من الحالات الحرجة.

5- الامتحان الإبتدائي يسمح بضمان قدرة رد فعل مختلف أعضاء التدخل ومختلف عناصر المخطط مثل نظام الإتصال.

ج- مخطط الطوارئ: نظرا لأهمية الموانئ والمطارات فإنه تستدعي الضرورة وضع تصميمات لكل حالة من الحالات حيث تتم الدراسة على مستوى محافظة أمن الميناء والمطار لوضع كل الترتيبات المادية والبشرية الضرورية للتصدي لأيّة حالة طارئة ممكنة الحدوث.

يتم وضع تصميم خاص بالهيكل (المنشأة) في أمنه الخارجي والداخلي، حيث يوضع فيه عدد الأماكن المحتمل تسرب الأخطار منها التي تستهدف أمن الداخل أو الخارج وكيفية حمايتها بتوظيف الإمكانيات الضرورية اللازمة المادية، البشرية والتقنية فمثلا:

- وضع تصميم خاص بحادث حريق، سقوط، إصطدام، وقع بالمطار مع الإجراءات الواجب اتخاذها والمصالح المساهمة في عمليات الإنقاذ و تحويل الركاب.
- تصميم خاص بحادث تحويل طائرة أو باخرة والإمكانات الواجب توفيرها مع الإجراءات الواجب اتخاذها.
- وضع تصميم خاص باكتشاف قنبلة أو التبليغ بوجود قنبلة داخل المطار أو الطائرة. ومخطط الطوارئ يتم إنشائه وتصميمه من طرف فرقة شرطة الحدود الجوية على مستوى المطار، التي تقوم بدراسة كل حالة طارئة على حدى تحدد فيه كل الترتيبات الأمنية والوسائل المادية والبشرية الضرورية في عملية التدخل.

7. البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني (PNSAC): تم إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني (PNSAC) وفقا للمعايير والممارسات الموصى بها الملحق 17- الأمن- لاتفاقية الطيران المدني الدولي والتي انضمت إليها الجزائر وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 84-63 المؤرخ في 5 مارس 1963 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944.12.07 وتعديلاته).

اعتمدت منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) الملحق 17 وتعديلاته، هذا الملحق هو المعيار الدولي لأمن الطيران المدني ما لم يتطلب تعديلا من طرف منظمة الطيران المدني الدولي، الملحق 17 يجبر كل دولة من الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ برنامج أمن الطيران المدني، والتأكد من أن جميع المتعاملين المعنيين يسهرون على معرفته وتطبيقه إستنادا للمرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 26 فبراير 1994 الذي يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات".

أ. أهداف وتطبيق البرنامج:

هدف البرنامج: يهدف البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني إلى سلامة المسافرين، طاقم الطائرة وكذا الموظفين بالمطارات فيما يخص الحماية و التدخل ضد الأعمال الإجرامية.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تلخيص المراجع التنظيمية المتعلقة بأمن الطيران المدني وتنظيم الخدمات الحكومية والبعثات، بتحديد التدابير والوسائل لمراقبة الجودة المعمول بها.

يهدف أيضا إلى تحديد التنظيم والإجراءات والممارسات للرد بسرعة على أي تهديد ضد أمن الطيران المدني.

وهو مصمم لتلبية المعايير الموصى بها في الملحق 17 لاتفاقية الطيران المدني الدولي والأحكام ذات الصلة بأمن الطيران الواردة في الملحقات 2، 6، 9، 10، 11، 13 و 14 من منظمة الطيران المدني الدولي.

أي تغيير أو تعديل في الملحقات المذكورة أعلاه يتطلب تعديل برنامج أمن الطيران المدني وكذا تطوير وتحديث الإجراءات الأمنية ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية (DACM) هي الجهة المسؤولة عن تطوير وتحسين هذه الإجراءات.

البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني يهدف إلى الحفاظ على سلامة المتعاملين الذين يضمنون الخدمات من وإلى المطارات في الجزائر.

تطبيق البرنامج:

تتطبق التدابير المنصوص عليها في جميع المطارات في الجزائر، على كل من له دور في أمن الطيران المدني وملزم بتنفيذ البرنامج، الموجه إلى مؤسسات الدولة والشركات التالية:

- مؤسسة تسيير مصالح المطار.
- مستغلي المطارات و الطائرات.
- الشركات أو الهيئات المتعاقدة.
- الشركات أو الهيئات المسموح لها باستغلال و استعمال منطقة مخصصة من المطار.
- الشركات أو الهيئات العاملة في مجال تنظيم النقل وشحن البضائع أو الطرود البريدية.
- الشركات أو الهيئات التي تقع خارج حيز المطار والمسموح لها التموين بالسلع والمنتجات المستخدمة في الطائرات.

8. أهم الشركاء لضمان حماية المطار:

1. مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية (DACM): هي السلطة المختصة في مجال أمن الطيران المدني والمسؤولة عن تطوير ومراقبة وتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران

المدني، مراقبة الجودة وللتكوين لصالح اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وهي الوسيط الوحيد لمنظمة الطيران المدني الدولي (OACI).

2. المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN): هي السلطة التي تسهر على تنفيذ إجراءات أمن الطيران المدني في الجزائر وهي مسؤولة عن:

- تنفيذ التدابير الأمنية والبرامج الوطنية الخاصة بأمن الطيران المدني، مراقبة الجودة (PNSQ) والتكوين (PNF).

- تعريف، توزيع، تنفيذ المهام المنصوص عليها في مختلف جوانب هذه البرامج.
- إنشاء وسائل التنسيق بين مختلف الوكالات المشاركة في هذه البرامج.
- تقييم المعلومات والاتصالات مع مديرية الطيران المدني بخصوص التهديدات المحتمل إستهديفها لأمن الطيران المدني.
- الاتصال والتنسيق مع مديرية الطيران المدني بخصوص كل عمل إجرامي يستهدف أمن الطيران المدني.
- تقديم الإقتراحات لمديرية الطيران المدني، بما في ذلك إعادة تقييم إجراءات الأمن والتدخل واتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك النقائص.
- التأكد من تطابق المعايير الهندسية للبنية التحتية والمنشآت المعنية بتنفيذ التدابير الأمنية المثلى ودمجها في تصميم وبناء المرافق الجديدة في الجزائر.

وتبرز مهام المديرية العامة للأمن الوطني من خلال:

1. فرق شرطة الحدود الجوية (BPFA): والتي تتمثل مهامها فيما يلي:

- أمن المطار.
- المراقبة الحدودية للمسافرين.
- مكافحة جميع أشكال الجريمة في المطار.
- على هذا النحو، فهي مسؤولة عن:
- مراقبة كل مداخل المطار.
- إصدار رخص الدخول.
- حماية الطائرات على مناطق الحركة والسير.

- التفتيش وفحص المسافرين وفرز الأمتعة.
- تفتيش وفحص البضائع والبريد العادي، السريع والطرود.
- الإشراف على عمليات التعرف على الأمتعة قبل الشحن.
- الإشراف على تنفيذ التدابير الأمنية الخاصة بخدمات الإطعام.
- تطبيق القوانين المعمول بها.
- تنفيذ توصيات اللجنة الأمنية المحلية للمطار.
- الوقاية ومكافحة الأعمال الإجرامية.
- حراسة وتأمين المطار والقيام بدوريات منتظمة على مستوى مناطق المطار.
- التدخلات الخاصة، وحدات مكافحة الإرهاب، التدخلات المسلحة والمفاوضات في حالة احتجاز الرهائن، الخطف وتفكيك المتفجرات.

2. **محافظة أمن المطار (CSA):** هي العضو القيادي الوحيد المكلف بأمن المطار والذي يضمن أمنه باستمرار مع احترام الصلاحيات المخولة للهيئات والمؤسسات الأخرى المرخص لها استنادا المرسوم التنفيذي رقم 192/95 المؤرخ في 10/07/1995، المتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار، وتقوم بالمهام التالية:

- ترأس وتنسق أعمال لجنة الأمن المحلية للمطار من خلال وضع برنامج أمن المطار بالتنسيق مع الهيئات والسلطات الأخرى والوقوف على تنفيذه.
- تقوم بتقييم التهديدات وتقدير الوسائل اللازمة لتنفيذ البرنامج.
- إبداء الرأي في جميع المخططات لتعديل، تحسين أو إنجاز أي مشروع بالمطار.
- تثبيت الإجراءات المتعلقة بأمن المطار، الخاضعة لمسؤوليتها المباشرة.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامة الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
- القيام بعمليات التفتيش، لضمان نجاعة الإجراءات الأمنية والتكفل بالتعديلات اللازمة في حال وجود نقائص.

3. **اللجنة الأمنية المحلية للمطار (CLS):** هي مسؤولة عن:

- التنسيق في مجال تنفيذ برنامج أمن الطيران المدني في المطار.
- إنشاء وتحديث تقسيم المناطق بالمطار مع تحديد نقاط ضعفها.

- تقييم دوري للتهديدات والترتيبات الموضوعة لصدها.
- ضمان إدراج تدابير الأمن في مرافق المطار في حالة إعادة التهيئة.
- وضع الترتيبات اللازمة لتدريب ورسكلة الموظفين المعنيين وذلك بمساهمة الإدارات المعنية.
- اقتراح أي تدبير أو إجراء أمني من شأنه تحسين التشكيلات الأمنية في حالة خطر أو تهديد ضد الطيران المدني.
- برنامج أمن المطار هو مرجع تطبيق الإجراءات الأمنية.
- 4. اللجنة العملياتية لمتابعة الإجراءات الأمنية (COSS): هي لجنة دائمة تقوم بمساعدة اللجنة الأمنية للمطار لضمان المتابعة الميدانية للتدابير الأمنية المنبثقة عن اللجان الأمنية المحلية للمطارات، إنشائها يتطابق مع المعايير الأساسية المذكورة أدناه:
 - الإمتثال لتوصيات اللجنة المحلية الأمنية للمطار.
 - التنسيق و البحث في مجال أمن المطار.
 - إلزام كل متعامل بالمشاركة في تنفيذ التدابير الأمنية.
 - اللجنة العملياتية لمتابعة الإجراءات الأمنية تابعة مباشرة للجنة الأمنية المحلية.
 - يتم إنشاء اللجنة العملياتية لمتابعة الإجراءات الأمنية.
 - تتكون اللجنة العملياتية لمتابعة الإجراءات الأمنية من ممثلين عن الأعضاء الدائمين للجنة الأمنية المحلية للمطار وهم:
 - مديرية الملاحه الجوية DSA .
 - فرقة شرطة الحدود الجوية/ مديرية شرطة الحدود/ المديرية العامة للأمن الوطني.
 - مؤسسة تسيير مصالح المطارات. EGSA
 - المديرية العامة للجمارك. DGD.
 - شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركات الأخرى إذا استلزم الأمر.
 - الحماية المدنية.

5. وحدات التدخل: تقوم بالتدخل الفوري بناء على طلب من السلطة المنفذة (المديرية العامة للأمن الوطني) وتحت سلطته في حالات الطوارئ.
6. الأمن الداخلي للمؤسسات (SIE): وضع جهاز أمن داخلي لجميع المؤسسات إجبارياً تسند له مهام الأمن الداخلي، وفقاً للأمر رقم 95-24 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 المتعلق بحماية الممتلكات العامة والأشخاص استناداً للمرسوم التنفيذي رقم 96-158 من 04.05.1996 المتضمن الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام المؤسسة الداخلية وبرنامج الأمن الداخلي (الملحق 5 و 19).

تسيير أزمة في حالة تحويل طائرة

مقدمة:

نظرا للمكانة الإستراتيجية التي تحتلها المطارات في الدول وكذا وسائل النقل الجوي التي تستعملها، فإن الدخول إلى هذه الأماكن يخضع لرقابة صارمة تفرضها مصالح شرطة الحدود وإذا حدث أي تهاون فإن النتائج ستكون وخيمة وتؤدي بدون شك إلى حدوث أزمة خطيرة على مستوى المطار ويمكن الحد من خطورة هذه الأزمة بالتحكم في تسييرها.

1- مفهوم الأزمة: هي حالة غير عادية وغير منتظرة في ظروفها الخاصة، فهي حالة استثنائية مقارنة بالظروف العادية، إن لم يتم التحكم فيها وتسييرها ينجم عنها نتائج خطيرة بالنسبة لتطور الأحداث.

تعتبر المطارات أرضية خصبة لحدوث هذه الأزمات من طرف الجماعات الإرهابية والإجرامية مثل الأزمة التي أحدثتها عملية اختطاف الطائرة الفرنسية بمطار هوارى بومدين سنة 1994.

2- السلطة المخولة لتسيير الأزمة على مستوى المطار:

- إن المرسوم التنفيذي رقم: 95/192 المؤرخ في 10/07/1995 الذي جاء بعد حادثة اختطاف الطائرة الفرنسية إلى جانب أسباب أخرى عديدة من بينها عدم قدرة اللجان الأمنية التكفل بالجانب الأمني على مستوى المطارات مما دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى إنشاء هيئة تتكفل بالأمن على مستوى المطارات والموانئ الهامة في البلاد، وفي هذا الإطار تم إنشاء محافظة أمن المطار التي تمثل الجهاز القيادي الوحيد الذي يسهر على أمن المطار على الدوام مع احترام الصلاحيات المسندة للأجهزة الأخرى التابعة للدولة والمؤهلة لهذا الغرض.

- محافظة أمن المطار تابعة سلميا إلى نيابة مديرية محافظات أمن الموانئ والمطارات وذلك لتحقيق مستوى أحسن من التنسيق والتكفل بالجانب الأمني مع فرق شرطة الحدود الجوية الموكلة لها مع الحراسة والأمن والمراقبة.

3- تسيير الأزمة: إن الهيئة التي أوكلت لها مهمة المحافظة على أمن المطار هي محافظة أمن المطار وبالتالي فإن مسؤول أمن المحافظة هو المكلف الأول بتسيير أزمة اختطاف طائرة، غير أنه مهما كانت السلطة المكلفة بمعالجة هذه الأزمة فإن الإجراءات العامة تمر عبر المراحل التالية:

- إخطار السلطات الأمنية.
- وضع المخطط الأمني حيز التنفيذ.
- التكفل التام بالقضايا.
- جمع المعلومات.
- إجراء المفاوضات.
- الهجوم و الإقتحام في حال فشل المفاوضات.

أ- التكفل التام: هي المرحلة الأولى والحاسمة في تسيير الأزمة ويجب القيام خلالها بحصار وعزل تام لمكان الأزمة وتحضير خلية الأزمة مع تعيين فرق الهجوم وإنشاء مركز قيادة السلطات.

ب- حصار وعزل المنطقة: عند حدوث أي أزمة اختطاف طائرة، يتم تطويق المكان من طرف المتدخلين الأوائل من عناصر الشرطة على أرضية المطار والغرض منه هو منع هروب أو تسرب أي شخص و إبعاد كل الأشخاص الذين ليست لهم علاقة بالقضية و في نفس الوقت الإطلاع على حقيقة الأزمة وذلك بوضع ستار عازل حول الطائرتين المنتشر عبر كامل المطار وقطع كل الطرق المؤدية إليه والخارجة منه.

ج- تشكيل خلية الأزمة: بالرغم من أن مسؤول محافظة أمن المطار وهي الهيئة المكلفة قانونا بتسيير أزمة على مستوى المطار إلا أنه يتم تشكيل خلية أزمة تتسق العمل معه وتساعده حيث تتكون هذه اللجنة من:

- الوالي المختص إقليميا.
- قائد القطاع العملياتي العسكري.
- النائب العام.
- رئيس أمن الولاية.

• قائد مجموعة الدرك الوطني.

• مدير الخطوط الجوية.

- وحسب خطورة الأزمة يمكن أن تسير بخلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أو خلية على مستوى رئاسة الجمهورية.

د- الإستعلامات: يجب الإهتمام أثناء حل الأزمات على جمع المعلومات المفيدة والدقيقة المساعدة على إيجاد الحلول لمثل هذه الأوضاع الإستثنائية وترتكز على:

- دراسة الموقع دراسة دقيقة.

- معرفة هوية المختطفين والرهائن.

- محاولة معرفة نوع الأسلحة والمتفجرات المستعملة.

- معرفة فيما إذا كان من الرهائن شخصيات وطنية أو أجنبية.

- معرفة هدف المختطفين ومطالبهم المحتملة.

- تحديد أماكن المختطفين والرهائن داخل الطائرة.

- معرفة عدد المختطفين، جنسياتهم، انتماءاتهم... الخ.

هـ- المفاوضات: على ضوء المعلومات الأولية المتحصل عليها يجب تنصيب فرقة تختص بالمفاوضات تسند لها مهمة التحليل الموضوعي للأزمة ووضع إستراتيجية واضحة لإجراء حوار مع الفاعلين من أجل ربح الوقت والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للوصول إلى حلول مناسبة لإنهاء الأزمة.

- يتشكل فوج المفاوضات من ثلاثة عناصر على الأقل ومن المستحسن أن يترأسها قائد فرقة التدخل الذي تسند إليه مهمة المفاوضات الأول، ويكون من الأشخاص الذين لهم المصداقية والقبول من طرف المختطفين، أما المفاوض الثاني فيكلف بالإستماع وجمع المعلومات حول مراحل التفاوض وتبليغها للسلطة المسؤولة ويكون دائما على استعداد لتعويض زميله عند حدوث أي طارئ وهناك مفاوض ثالث يقوم بتسجيل مراحل التفاوض ويكون على استعداد بدوره للدخول في التفاوض، كما يمكن الإستعانة بمفاوضين مساعدين عند الضرورة حسب توجه المختطفين (طبيب نفساني، محامي، ممثل حقوق الإنسان، إمام... الخ).

- يخضع تبليغ المعلومات للصحافة أثناء المفاوضات لإجراءات معينة حيث تكلف خلية الأزمة أشخاصاً مؤهلين لإجراء الإتصال بالصحافة وتزويدهم بالمعلومات التي تهدف إلى تهدئة الرأي العام والعمل على منع اتصال الصحافة بالمفاوضين أو المختطفين مباشرة.

و- عملية الهجوم والتدخل: منذ اللحظة الأولى لحدوث الأزمة وخلال مرحلة المفاوضات يقوم قائد العمليات بالتحضير التكتيكي والفني لفرقة التدخل المدربة خصيصاً لهذه المهام وعندما يلاحظ بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود يبدأ في عملية الهجوم وهي العملية الأخيرة والتي يجب أن تتسم بتحضير دقيق لأن العمل يتوقف على إنقاذ أرواح الرهائن وحتى المختطفين وتتشكل فرق الهجوم والتدخل على النحو التالي:

الفوج الأول: الهدف الأساسي للهجوم هو تحرير الرهائن وإلقاء القبض على الفاعلين دون سقوط ضحايا، بعد إعطاء الأمر بالهجوم من قبل قائد العملية بالإقتحام الفعلي والاندفاع بسرعة عن طريق أي منفذ يفتح إلى داخل الطائرة مع تفادي التعرض لرصاص المسلحين والتزام السرعة والمفاجأة قصد شل نشاطات المختطفين والقبض عليهم أو القضاء عليهم إذا اقتضى الأمر ذلك لتحرير الرهائن.

الفوج الثاني: يقوم بحماية المكلفين بالإقتحام ومراقبة كل منافذ الطائرة وإلقاء القبض على أي شخص يحاول الهروب، كما يكون أعضاء هذا الفوج على استعداد دائم في أي وقت لتدعيم زملائهم عند تلقي الأمر.

الفوج الثالث:

- يشكلون عناصر الإحتياط وفي نفس الوقت يكونون على استعداد تام للهجوم في الوقت المناسب.

- عند نهاية عملية الهجوم يتم تقييم وتقويم العملية لاستخلاص وتشخيص الأزمة لمعرفة مدى قدرة التحكم في تسييرها.

الإستعلام في الوسط الحدودي

مقدمة:

البحث عن المعلومة عملية مهمة وواسعة جدا تتعلق بالإعلام و التنظيم الذي يشمل كل الأشخاص الذين يعبرون المركز الحدودي، والهدف الرئيسي لهذه المهمة يكمن في جمع أقصى ما يمكن من المعلومات واكتشاف المحاولات التي تؤدي أو تستهدف الإعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وللاستعلام في الوسط الحدودي دور فعال في إحباط عمليات التهريب بمختلف أشكاله وتفكيك شبكاته.

يحتل الإستعلام مكان هام في جميع الدول ويعتبر عنصر أساسي في اتخاذ القرارات على المستوى السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي وخاصة في المجال الأمني من أجل وضع مخطط وقائي أو قمعي للحد من تفشي مختلف الجرائم (التهريب، تبييض الأموال....).

وتزداد أهميته على مستوى المنافذ الحدودية التي تعتبر بوابات مفتوحة على العالم الخارجي وممر منظم لعبور الأشخاص والبضائع من وإلى الخارج، سواء كانت هذه المراكز بحرية، برية، جوية أو محطات السكك الحديدية العابرة للحدود الوطنية وعليه فإن مهام شرطة الحدود تركز على:

- السهر في إطار احترام التنظيمات المعمول بها في عبور الأشخاص والبضائع.
- متابعة حركة الأجانب بالأخص الدبلوماسيين، الصحفيين، العسكريين، أعوان القنصليات الجمعيات المختلفة الأجنبية حركات التحرر بعثات البحث العلمي وحتى الأصناف الأخرى من العابرين الأجانب في إطار السياحة، زيارات عمل وما شابه ذلك.

1- أهمية الإستعلام في الوسط الحدودي: تتجلى أهميته فيما يلي:

- جمع المعلومات باستمرار حول العدو والمحيط الذي يعيش فيه من أجل معرفته بصفة جيدة.
- حصر وجمع الوسائل والقدرات الضرورية للرد على تهديداته وأفعاله.
- الوقاية من الأفعال الممكن حدوثها.

- اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في الوقت المناسب.
- إعداد الدراسات الإستشرافية والتحليل.

2- مصادر الإستعلام في الوسط الحدودي: للحصول على المعلومات واستغلالها، هناك وسائل كثيرة يستعملها موظفو مصالح شرطة الحدود أهمها:

- بطاقات الركوب والنزول.
- القائمة الإسمية للمسافرين.
- تفتيش البضائع وأمتعة الأشخاص.
- أرشيف ومحفوظات الشرطة.
- فحص تذكرة الطائرة أو الباخرة.
- وثائق السفر وفحص التأشيرات الموضوعة من قبل السلطات الأجنبية على جوازات السفر.

3- مجالات الإستعلام في الوسط الحدودي: نذكر بصفة شاملة نوعية الإشكاليات الإستعلاماتية التي تحضى بأهمية في تنوير رأي متخذي القرار والتي تمس الجوانب التالية:

- الأحداث والمتغيرات التي تطرأ على مستوى الشريط الحدودي كالإنجازات، التنقل بصفة غير شرعية، تنقل السكان خاصة منهم الرحل ودخول الأفارقة الذين عادة ما يلجؤون إلى الهجرة السرية.

- الأحداث والمتغيرات السياسية الأمنية التي تحدث بالدول المجاورة أو ما وراء البحار والتي ممكن أن تكون لها انعكاسات سلبية وتأثيرات على الأمن العام وسيادة الوطن.
- إحصاء حركة مرور المسافرين حسب الجنسيات والغرض من الزيارات.
- تقييم مرحلي لحركة السياح، لإعطاء صورة حقيقية عن هذا النشاط السياحي وإخطار الوزارات الوصية القائمة على هذا القطاع للقيام بالمعالجة الضرورية لترقية السياحة التي تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني.
- متابعة نزاعات العمل داخل المراكز الحدودية ونشاط النقيبين على مستوى جميع مواقع المتعاملين سواء بالموانئ، المطارات أو مراكز العبور البرية.
- الإطلاع ومعرفة جميع المسالك والممرات، مسالك المهريين، مرشدي المهاجرين السريين.

- البحث عن المعلومات المتعلقة بالإجرام المنظم، المتاجرة الدولية في المخدرات والأسلحة.
- القيام بإحصاء جميع المنظمات الإرهابية عبر العالم ومعرفة رؤسائها وأعضائها بالدول المجاورة أو التي تشهد نشاط لهذه المنظمات أو المجموعات.
- البحث عن المعلومات حول النشاط الإرهابي ومتابعة تحركات الفارين إلى الدول المجاورة ومحاولة معرفة بشكل دقيق نواياهم وكيفية معاملة الدول المجاورة لهم.
- مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
- التصدي لجرائم تهريب الأعضاء البشرية أو الأطفال.
- إعداد ومتابعة الملفات المتعلقة بالإسلاميين المتطرفين المقيمين بالخارج بالإطلاع واستغلال الصحف والمجلات التي يمكن الحصول عليها بالمراكز الحدودية.
- البحث وجمع المعلومات المتعلقة بالنزاعات الإيديولوجية والعرقية واستغلالها في معالجة المواقف الدولية المختلفة.
- التبليغ عن الأمراض والأوبئة الموجودة بالبلدان المجاورة والتي من الممكن أن يحملها الأشخاص العابرون للحدود، قصد اتخاذ الإجراءات الوقائية مسبقا لتفادي انتشارها على مستوى الوطن.
- متابعة قضايا البقاء المطول للبواخر في الموانئ والبضائع المحجوزة لفترة طويلة مع تحديد المسؤوليات.

4- الدور الإستعلاماتي للعون المكلف بالرقابة في الوسط الحدودي:

- أ- عند دخول الأجانب إلى أرض الوطن: يقوم العون المكلف بالرقابة بما يلي:
 - استغلال بطاقة "النزول" بكل دقة.
 - تقصي الأجنبي بطريقة غير مباشرة لغرض الحصول على أدق التفاصيل والمعلومات ذات الصلة بالهدف من الزيارة سياحية كانت أو دعوة من هيئة منظمة أو وطنية.
 - فحص جواز السفر لغرض التعرف على البلدان التي زارها ومدة الإقامة بها، عن طريق الإضطلاع على الأختام والتأشيرات.
 - التعرف على عدد زيارته للجزائر، الأسباب، مدة الإقامة، هوية الأشخاص المرافقين والمستقبلين له وطبيعة الأمتعة وأهميتها.

- ب- عند خروج الأجانب من أرض الوطن: ينبغي للعون المكلف بالمراقبة القيام بما يلي:
- التعرف على المركز الذي تم منه دخول الأجنبي: (بري، بحري، جوي).
 - عدد الأيام التي قضاها في أرض الوطن، إذا كان المسافر عدائياً أو معارضا لسياسة الحكومة.
 - تسجيل كل المعلومات المتعلقة بتنقلاته، وبالإستماع إلى حديثه والتصنت لاتصالاته.
 - تسجيل معلومات عن الأشخاص المرافقين له ولأي وسط ينتمون، موقفهم السياسي وسلوكهم الإجتماعي.
 - محاولة الحصول على فحوى الحديث المتبادل عن طريق المفاجأة والسرية.
- إذا فالمصالح الخارجية النشطة لشرطة الحدود تعمل على التعرف على حركات الدخول والخروج فيما يخص: الشخصيات، الأعضاء المعارضة، الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى حركة معارضة أو نشاطات محظورة للحصول على المعلومات.
- هناك وسائل كثيرة يلجأ إليها رجل الإستعلامات العامة في الوسط الحدودي، أهمها:
- بطاقات الركوب والنزول.
 - القائمة الإسمية للمسافرين.
 - تفتيش بضائع وأمتعة الأشخاص.
 - أرشيف ومحفوظات الشرطة.
 - فحص وثائق السفر والتأشيرات.
- إلا أن فصيلة الإستعلامات العامة المتواجدة على مستوى فرق شرطة الحدود تعتبر النافذة الرئيسية التي يمكن عن طريقها التطلع، البحث والتحري للتعرف على كل ما يجري في الوسط الحدودي، التعرف على المؤسسات المتواجدة داخل المساحة الحدودية، متابعة نشاطات العمال العاملين على مستواها، تبليغ المعلومة ذات الأهمية والأولوية إلى القيادة في الوقت المناسب لاتخاذ بشأنها الإجراءات اللازمة، متابعة الإضطرابات الإجتماعية كالإضراب وكل ما يتعلق بالجوانب الأمنية، شبكات التزوير، التهريب و المخدرات.

- صعوبات الاستعلام في الوسط الحدودي البري:

- الصعوبات الميدانية:

إن الاستعلام في مراكز الحدود البرية يواجه صعوبات ميدانية كبيرة تجعل رجل الاستعلام يواجه عقبات للوصول إلى مبتغاه في تحقيق وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات في شتى ميادين الحياة اليومية على الحدود البرية، كما أن هناك صعوبات ميدانية تواجه مصلحة شرطة الحدود كهيئة مكلفة بمراقبة الحدود البرية عبر هذه المراكز ومن بين أهم هذه الصعوبات ما يلي:

- شساعة وطول الشريط الحدودي البري، حيث أن هذه المسافة الكبيرة مقارنة بعدد المراكز الحدودية الموزعة على حدود التراب الوطني يعتبر قليلا جدا.

- إن أغلب المناطق الحدودية البرية ريفية ومحافظة تغطي عليها التقاليد والأعراف أكثر من القانون، حيث يصعب احتواء سكانها وقيام علاقات بسهولة معهم، حيث يصعب اختراق أوساط المناطق الحدودية لانسامها بالانغلاق على نفسها، وهذا يصعب عمل رجل الاستعلامات في المراكز الحدودية.

- إن الزواج المختلط بين سكان المناطق الحدودية بجيرانهم من الدول المجاورة ومدى التواطؤ الحاصل بينهم، يصعب من مهام رجل الاستعلامات بمراكز الحدود البرية، وهذا ما نراه واقعا خاصة بالحدود المغربية الجزائرية، حيث توجد أغلب العائلات القاطنة بالشريط الحدودي تربطها علاقات عائلية مصاهرة.

- قلة التعداد البشري بالمراكز الحدودية البرية، والتفشي الكبير والواضح للجرائم العابرة للحدود الوطنية، جعل من رجل الاستعلامات العامة بهذه المراكز يجد صعوبات كبيرة فأصبح لا يستطيع أن يقوم بدوره كما ينبغي في تحقيق النتائج المرجوة منه والإبلاغ على كل ما يدور من نشاطات إجرامية على الحدود البرية.

- إن المسافة الكبيرة الموجودة بين المراكز الحدودية صعب من التنسيق الاستعلاماتي فيما بينها، وهذا في متابعة عصابات الإجرام باختلاف أشكالها.

- من الصعوبات الميدانية التي تعيق الاستعلام بمراكز الحدود البرية، نقص التنسيق الجيد والتواصل بين الأجهزة الأمنية العاملة بالشريط الحدودي بخصوص تبادل المعلومات الهامة في حينها ووقتها المناسب، فأى معلومة تكون عند أي جهاز أمني حدودي من الممكن أن يستفيد بها وتهم جهاز أمني آخر أكثر من الأول وتستغل في حينها وبالتالي تعطي النتائج المرجوة.

- الصعوبات البشرية:

من أكثر الصعوبات التي تعيق وتواجه السير الحسن للاستعلام في المراكز الحدودية البرية، هي نقص التعداد البشري داخل هذه المراكز وهذا مما يؤثر سلبا على النتائج المرجوة لعملية الاستعلام، حيث أن أغلب أو جميع المراكز الحدودية تعاني نقصا كبيرا في التعداد البشري، فعند هذه الحالة نجد أن الاستعلام مردوده قد يكون غير كافيا، في حين يستحسن أن يكون مردوده كبير وإيجابيا خاصة على الحدود البرية وهذا في ظل تنامي الجرائم الموصوفة بالإرهابية والجرائم الأخرى العابرة للحدود الوطنية.

- الصعوبات اللوجيستية أو المادية:

إن التقدم التكنولوجي الكبير الذي وصل إليه العالم اليوم، أصبح يقدم خدمات عديدة ومتنوعة بأقصى سرعة ممكنة لرجل الاستعلامات العامة، ويرى من المتاعب التي كانت تواجهه وتقف أمامه، حيث أصبح استعمال الأجهزة المتطورة في جمع المعلومات في شتى ميادين الحياة يسهل من عمله، كما أن نقص هذه الوسائل التقنية المتطورة يعيق عمله بنسبة كبيرة وخاصة في مراكز الحدود البرية.

من صعوبات الاستعلام في المراكز الحدودية البرية، الصعوبات المادية والمتمثلة في نقص الوسائل المتطورة لمراقبة الحدود البرية نذكر منها ما يلي:

- عدم وجود طوافات أو حوامات التي من شأنها أن تراقب وتغطي أكبر مسافة ممكنة من الحدود البرية.

- عدم وجود الطائرات الحديثة المتطورة بدون طيار والتي أصبحت تستعملها الدول المتطورة في مراقبة حدودها، نظرا لكونها مزودة بكاميرات متطورة تستعمل ليلا ونهارا ومزودة

بصواريخ صغيرة تستعمل عند الحاجة إليها، كما أنها تمكث وقتا طويلا في الطيران وتغطي مسافات كبيرة على الحدود.

- عدم وجود القدر الكافي من المناظير المتطورة النهارية منها والليلية.
- عدم وجود القدر الكافي من السيارات الرباعية الدفع الخاصة بالاستعمال الصحراوي كالتي تستعملها العناصر الإرهابية أو عصابات التهريب وهي من نوع (تويوتا ستايشن) والتي باستعمالها يسهل التنقل.
- عدم وجود القدر الكافي من الآلات الرقمية المتطورة المستعملة في التصوير الفيديو أو التقاط الصور أو التسجيل الصوتي أو التنصت التي يسهل استعمالها وتبلغ الهدف المرجو.
- عدم وجود عدد كافي من وسائل الاتصال الحديثة كهاتف الثريا وهذا غالبا ما نجده عند رئيس المركز فقط دون غيره من العناصر الأخرى.

علاقة مصالح شرطة الحدود بالمصالح الأخرى في الموانئ والمطارات

مقدمة:

تعتبر الموانئ والمطارات من النقاط الإستراتيجية والحساسة، بحيث تسخر لها كل الإمكانيات المادية و البشرية الضرورية لحماية محيطها من الداخل و الخارج، كما لها كل الوسائل التقنية الضرورية لمعالجة حركة الأشخاص والممتلكات والحركة الجوية والبحرية بهدف التقليل من ضغط الحركة على مستوى محيط اختصاصها.

إذا كانت الموانئ تعتبر نقاط شحن، تفريغ وعبور للبضائع وبجدية أقل الأشخاص فإن المطارات عكس ذلك حيث ترتفع بها حركة الأشخاص بدلا من السلع، كل هذا يتم في محيط معلم و مصنف في عدة مناطق حسب أهمية كل ميناء أو مطار.

إن درجة أهمية هذه القواعد و وجود عدد من الأجهزة التي تنشط على مستواها دعت الضرورة إلى التفكير في كيفية التنسيق بين هذه المؤسسات والهيئات كل في حدود اختصاصه مع وضع إطار عمل منظم يسوده جو يتسم بالتعاون ما بين هذه المصالح و فرق شرطة الحدود قصد ضمان حماية وأمن هذه المنشآت الهامة.

1- الجمارك الجزائرية:

إن الجمارك الجزائرية مكلفة عمليا بحماية الإقتصاد الوطني و وجودها على مستوى الفرق والمراكز الحدودية يسهل لها مبدأ عملية المراقبة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها دوليا أو وطنيا، كما أنها تعمل خارج الموانئ والمطارات، وخاصة على مستوى الحدود البرية أين توجد بها فرق متنقلة مكلفة بمحاربة التهريب.

هذه المصالح لها أهميتها على مستوى الموانئ والمطارات، بحيث عملها يقتصر على حيز معين مهياً ومخصص لحركة السلع والأشخاص من وإلى الخارج، ضف إلى ذلك المراقبة داخل الطائرات والبواخر والسفن القادمة من الخارج، ويقتصر التفتيش على السلع الأجنبية المعروضة للبيع للمسافرين أو العابرة و التي لم تدرج رسميا في وثائق الشحن للسفن والمركبات الجوية أو محاولة التفريغ غشا للبضائع المدرجة قانونا.

تعمل مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح أمن الحدود على مستوى النقاط الثلاثة (البرية، البحرية والجوية) قصد التكامل بينها لحماية الإقتصاد الوطني و وضع حد لشتى أنواع التهريب نحو الداخل أو الخارج.

إن المهام المسندة لهذه المصالح لا تتغير في الشكل بل في المضمون بحيث تتماشى مع كل قرارات الحكومة كل نهاية سنة بعد وضع ميكانيزمات جديدة في قانون المالية يجانس التحولات الإقتصادية الجديدة.

كما أن مصالح الجمارك كهيئة رسمية مستقلة معنية كثيرا بالجانب الإقتصادي ومهمتها على مستوى الحيز المينائي أو المطاري غير معقدة و واضحة ومجمل نشاطها محدود و مميز خلال أدائها للمهام العادية.

ويجدر بنا أن نذكر بأن مجال نشاط مصالح الجمارك على مستوى مناطق أخرى قد ميزه النطاق الجمركي الذي حدد بمسافات تمتد إلى مناطق أخرى ويعتبر كل هذا الحيز لمنطقة جمركية وكل حركة السلع الموجودة بداخله تخضع للرقابة الجمركية في إطار التصدير والإستيراد.

لقد طرأت على مصالح الجمارك الجزائرية، منذ مدة قصيرة و خاصة بعد التحولات الإقتصادية الدولية تغيرات جذرية خاصة من الجانب النقدي بحيث جهزت مصالحها بإمكانيات تقنية متطورة تسمح لها بمعالجة كل القضايا المتنازع فيها مع المتعاملين، كما يسمح لها بإجراء التحاليل والتحريات للكشف عن جرائم التهريب بالطرق الإحتيالية والملتوية.

ولا يفوتنا أن نذكر بأن مصالح الجمارك تساعد في مهامها مصالح مختصة تتكفل بتحديد تطابق النوع و الصلاحية أو غيرها للمادة المستوردة للحفاظ على سلامة المستهلك من جهة وحماية الإنتاج الوطني من جهة ثانية وكذا تطابق المادة المستوردة مع الطلب الإقتصادي الوطني أو الأجنبي.

2- مؤسسات التسيير:

أ- مؤسسة تسيير مصالح المطارات.

ب- المؤسسة المينائية.

تلعب مؤسسات التسيير على مستوى الموانئ و المطارات هي الأخرى أهم الأدوار في تأمين كيان الميناء أو المطار لكونها تتحصل على مداخيل من الشركات المتواجدة داخل الحيز أثناء هبوط الطائرات التابعة لكل الشركات الوطنية أو الدولية وحتى الطائرات السياحية (مدة الوقوف)، الوقود، مرآب الطائرات، المسافرين وكذا الحمولة، وتكون موضوع توزيع يحدد عن طريق التنظيم لمداخيل مؤسسات التسيير المتعددة في الحيز المينائي أو المطاري، ولكون مؤسسة التسيير هي المكلفة بالتهيئة داخل حيز المطار أو الميناء فهي تعمل على تحسين الترتيبات الأمنية المقترحة من محافظة الأمن.

تقوم هذه المؤسسات على مستوى الموانئ و المطارات بإعداد كل الهياكل الضرورية منها: الطرقات لتسهيل حركة المرور داخل محيط الميناء، إنشاء المرافق الضرورية و كرائها قصد استعمالها من طرف المسافرين وعمال المؤسسات لاقتناء ما يريدونه.

وتتكفل أيضا بتمويل مصالح الأمن و الجمارك بكل الأجهزة التقنية الضرورية قصد استعمالها لتفتيش المسافرين والبضائع، توفير كل وسائل النقل على مستوى محيط المطار أو الميناء لإستعمالها من طرف المسافرين.

3- المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية والبحرية:

تتجلى مهام هذه المؤسسة أساسا في متابعة تحليق وهبوط وإقلاع الطائرات من وإلى المطارات الجزائرية بحيث يتكفل موظفون على مستوى المراقبة بهذه المهمة وآخرون على أرضية المطار بالمراقبة التقنية للطائرات بعد القيام بعملية مساعدة طاقمها على الوقوف من خلال الإتصال اللاسلكي.

نفس المهام تقوم بها مؤسسة الملاحة البحرية على مستوى الموانئ غير أن الأمور تتغير أثناء توقف البواخر حيث نجد هناك فرق بحرية تتكفل بتحويل الباخرة إلى غاية الرصيف وتقدم لها مجموعة الطاقم كل المساعدات المادية و التقنية.

تتلخص مهام المؤسسة المكلفة بالملاحة الجوية أو البحرية في مراقبة كل الأجهزة التقنية المتواجدة عبر محيط الميناء أو المطار أو بالقرب منهما، تكون قد وضعت خصيصا للمراقبة وتسهيل عملية الملاحة الجوية والبحرية ليلا و نهارا.

تعمل هذه المؤسسات على التأكد من صلاحية رخص العبور، الهبوط والإقلاع على مستوى الموانئ والمطارات الجزائرية، وتعمل على رفع المخالفات المسجلة في ميدان الملاحة الجوية والبحرية.

كما تتأكد من صلاحية أرضية المطارات وتعمل على تصليحها في وقتها، وكذا تساهم مساهمة فعالة في تحديد المسؤوليات خلال الحوادث الجوية أو البحرية بتعيين الخبراء المؤهلين.

إضافة إلى كل المؤسسات والهيئات المذكورة آنفا، هناك مصالح ومؤسسات أخرى تربطها علاقات مع مصالح أمن الحدود وهي:

- 1- شركات الطيران الجوية الوطنية والأجنبية.
 - 2- شركات الملاحة البحرية الوطنية والأجنبية.
 - 3- مصالح الرصد الجوي على مستوى الموانئ والمطارات.
 - 4- مصالح سوناطراك المتواجدة على مستوى الموانئ والمطارات.
 - 5- مصالح الدرك الوطني وأجهزة الأمن المتواجدة في الموانئ والمطارات.
 - 6- مصالح الحماية المدنية.
 - 7- مصالح حراسة السواحل.
 - 8- وكالات السفر و السياحة، مصالح البريد، وكالات البنوك المختلفة، وكالات التأمين.
- هناك العديد من المصالح المتواجدة في الحيز المينائي والمطاري والتي يجب ربط علاقات مهنية معها، حيث أن جانب العلاقات هذه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمصالح الأمنية، إذ يساعدها على إنشاء جو سليم يساعد على العمل في المحيط المينائي والمطاري، كما يساهم في تزويد المصلحة بكل المعلومات التي تهتم هذه القطاعات خاصة منها الاجتماعية والمهنية، إضافة إلى المعلومات ذات الطابع الأمني.

إن ربط العلاقات مع المصالح والهيئات والمؤسسات العاملة على مستوى المحيط، يعد بمثابة مصدر موثوق لاستيقاء وجمع كل ما يدور في الحيز المينائي والمطاري، كما يعمل على تسهيل مهمة المصالح الأمنية في اتخاذ الإجراءات الضرورية في وقتها وخاصة في الوقت الراهن والتحديات التي تتطلب العمل بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة للوصول

إلى الغاية المنشودة كل حسب اختصاصه، و تقويت الفرصة على كل من تسول له نفسه محاولا المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.

4- المصالح الأمنية وعلاقتها مع فرق شرطة الحدود الجوية، البحرية والبرية:

أ- أمن الولاية وأمن الدائرة:

تقيم فرق شرطة الحدود الجوية، البحرية والبرية علاقات مع أمن الولاية والدائرة خصوصا في مجال تنقل وإقامة الأجانب فهي تضع تحت تصرفهم كل شخص تم ضبطه وهو في وضعية غير قانونية بغرض القيام بالملاحقات القضائية فيما يتعلق بالأجانب الجزائري وتتولى أمن الولاية والدائرة اقتياد وتحويل كل أجنبي يكون محل المنع من الدخول أو الطرد من أرض الوطن نحو بلده الأصلي، كما تتكفل بمواصلة التحقيقات والإجراءات الجزائية بشأن أي شخص يكون محل بحث إذا ما تم ضبطه من قبل مصالح وفرق شرطة الحدود الجوية البحرية والبرية.

ب- وحدات حفظ النظام:

لقد تم تدعيم فرق شرطة الحدود الجوية والبحرية بقوات من تشكيلات حفظ النظام قصد ضمان حراسة و أمن الحيز المطاري أو المينائي، بحيث تقوم هذه الأخيرة بتنصيب حواجز أمنية ثابتة على مستوى كل المسالك المؤدية إلى مداخل ومخارج المنطقة المطارية أو المينائية، كما تسهر في ذات الوقت هذه التشكيلات على حماية أمن هذه المناطق الحساسة وذلك باتباع نظام الفرق المتداولة على العمل طيلة أيام السنة.

ج- الدرك الوطني:

تتعامل فرق شرطة الحدود المختلفة (الجوية، البحرية والبرية) مع مصالح الدرك الوطني سيما فيما يتعلق بعناصر الجيش الوطني الشعبي المتواجدين محل بحث وكذا الراضين للتجنيد بالنسبة للأشخاص الواجب وضعهم تحت تصرف السلطة العسكرية الذين هم محل البحث في النشرات الموزعة من قبل نيابة مديرية المحفوظات والنشر.

د- مكاتب الأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني (B.S.I): تتجلى هذه العلاقة بصفة خاصة في متابعة تحرك العسكريين الجزائريين عبر الحدود وأعضاء سلك الأمن الأجانب الوافدين إلى الجزائر، وكذا بعض أصناف الأجانب ووضع المشتبه فيهم تحت تصرف السلطة العسكرية.

شرطة الحدود و مكافحة التهريب

مقدمة:

إذا كان دور شرطة الحدود يتمثل أساسا في القيام بمراقبة المنافذ الرسمية للحدود حفاظا على أمنها، سلامة مواطنيها، حماية اقتصادها وبسط سيادتها على إقليمها البري البحري والجوي، وذلك بمراقبة حركة التنقل والعبور للأشخاص وممتلكاتهم عبر الحدود (وطنيين وأجانب)، وكذلك بعض البضائع والسلع الخاصة مثل المواد الخطرة المتفجرة الكيميائية والمشعة أو المواد المحظورة، إضافة إلى تأمين المواقع الحدودية البرية، البحرية والجوية (الموانئ والمطارات مراكز المراقبة البرية)، فإنها تساهم إلى حد كبير في مكافحة مختلف أنواع الجرائم العابرة للحدود كالتهريب بمختلف أشكاله (المخدرات، المهلوسات العملة وحركة رؤوس الأموال، الأسلحة والذخيرة، المعدن الأصفر، البضائع، السيارات، الآثار، الأدوية والسجائر...الخ).

1- مفهوم التهريب: هو الإستيراد والتصدير بطريقة غير شرعية وقد تعرض له المشرع الجزائري في المادة 324 من قانون رقم 17/04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك: " يقصد بالتهريب استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك".

نستخلص من المواد 221، 222 و 223 من القانون المذكور أعلاه، أن البضاعة الخاضعة لرخصة النقل يقتضي عند نقلها أن تكون مرفقة برخصة النقل سواء كانت هذه البضاعة آتية من داخل الإقليم الجمركي أو قد رفعت من المنطقة البرية من النطاق الجمركي، من هنا توجب المادة 221 توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل الآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب أو مصلحة إدارة الضرائب الأقرب للتصريح بها، أما المادة 222 فتوجب التصريح بالبضاعة لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع.

أما المواد 225، 225 مكرر من نفس القانون السالف الذكر فقد نصت:

- المادة 225 على ضرورة التزام الناقلين بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل للذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة باستثناء حالة القوة القاهرة أو حادث مثبت قانوناً، كما يمكن للأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون ان يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها.

- المادة 225 مكرر تمنع داخل النطاق الجمركي حيازة البضائع المحظورة استيرادها أو المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي، عند أول طلب من طرف الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون.

كما أن حيازة البضائع المحددة قائمتها بقرار وزاري لأغراض تجارية ونقلها عبر سائر الإقليم الجمركي يخضعان لتقديم وثائق إثباتية.

2- وسائل شرطة الحدود في محاربة التهريب: إن مكافحة التهريب عملية جد صعبة حيث تتطلب وسائل ناجعة وكافية بمستوى الحجم الذي بلغته هذه الظاهرة الإجرامية، في هذا الإطار وبالرغم من أن مصالح الجمارك مكلفة بالمحافظة على الإقتصاد الوطني إلا أن النشاط الوقائي والردعي تقوم به مصالح شرطة الحدود من خلال استعمالها للتجهيزات من أجل المراقبة والتفتيش على مستوى الفرق والمراكز الحدودية والمتمثلة في:

- أجهزة المراقبة بالأشعة (سكانير): معدة لمراقبة أمتعة اليد، وتشغيلها يعتمد أساساً على بعث أشعة لتمثيل الصورة على الشاشة، حيث تعطي توجيهات بالنسبة لشكل وسمات وكثافة الأشياء وهذا النوع من الأجهزة سهل الإستعمال ويسمح دوره في توقيف الصورة، تكبير الصورة، التنويع في الألوان، الإمكانية العالية للتوغل لتفتيش الأشياء ذات الكثافة العالية والإشارة إلى الكتلة المعدنية بأضواء غامزة.

للعلم أن الحاويات تخضع وجوباً للمرور عبر السكانير أيضاً.

ب- الرواق: يتمثل في كاشف الكتل المعدنية الذي يعمل وفق مبدأ الحقل المغناطيسي حيث تسمح علبة التحكم بتحديد الحساسية التي تنبه بإشارة صوتية وعند عبور أو مرور أي كتلة معدنية.

يستحسن دعوة المسافر أن يتجرد من الأشياء المعدنية التي يحملها قبل مروره بالرواق.

ج- **الكاشف اليدوي للمعادن:** الذي يركز أيضا على مبدأ الحقل المغناطيسي، في حالة وجود كتل معدنية ولا بد أن يمر الكاشف على كامل أجزاء الجسم.

د- **طاولة الفحص:** هي التي تسمح بالفحص اليدوي للأمتعة حيث تظهر الصورة بالأشعة التي تبين المناطق المشكوك فيها، هذا الفحص الذي يجري بحضور صاحب الأمتعة الذي يقوم بفتح حقيبته بنفسه.

هـ- **حجرة الفحص:** لتفادي الإحراج الذي يمكن أن يلحق بالمسافر أمام العامة، يقتاد إلى هذه الحجرة حتى تتم عملية التفتيش بعناية وبعيدا عن الأنظار وهي متواجدة بالقرب من مركز التفتيش والفرز.

- مراقبة الآثار وحمايتها عبر الحدود وإفشال عمليات تهريبها خارج الوطن.
- متابعة حركة الأشخاص عبر الحدود البرية، عن طريق معرفة وتحديد هويتهم، أماكن تواجدهم، ونشاطاتهم.

- التطبيق الصارم للتنظيمات المنبثقة عن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
- المراقبة والتفتيش الصارم للمركبات والأمتعة التي تمر عبر النقاط الحدودية مع التأكد خاصة من أختام مصلحة الجمارك عند الدخول و الخروج لاكتشاف السيارات المهربة من وإلى التراب الوطني.

- استقاء المعلومات من أوساط المسافرين وخاصة المتعودين على الدخول والخروج حول نشاط المهربين واستعمالهم كمخبرين.

- تبادل المعلومات بين كل الوحدات العاملة على الحدود والتي من شأنها مكافحة التهريب.
- التلمس الجسدي للمسافر للتأكد من عدم إخفائه لأي شيء مهرب كالمخدرات والعملية الصعبة.

شرطة الحدود و الهجرة غير الشرعية

مقدمة:

الهجرة ظاهرة اجتماعية عرفتتها الشعوب والقبائل منذ القدم، بحثا عن الماء، الغذاء والأمن الإنساني والإجتماعي هروبا من الحروب والكوارث الطبيعية.

لكن التطور العلمي والإقتصادي والتقدم السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال نتج عنه عدم التوازن بين الشمال والجنوب، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوروبية، حيث أصبحت انشغال واهتمام دولي، مما جعل المختصين والخبراء في الميدان يصنفونها ضمن الجرائم العابرة للحدود الوطنية مما انجر عنها جرائم أخرى كتكوين عصابات وشبكات منظمة ومهيكلّة تتواجد فروعها في عدة دول وهدفها الرئيسي هو تحقيق الربح المادي السريع.

هذا ما أدى إلى تدفق أعداد هائلة للمهاجرين عبر الحدود الوطنية، الذي أثر سلبا على مختلف نواحي الحياة الإقتصادية، الصحية، الأمنية والإجتماعية وأمام هذا الوضع كان لزاما على الدول المعنية والعضوة في الإتفاقيات الدولية في هذا المجال، البحث عن الحلول المناسبة من أجل وضع إستراتيجية أمنية للحد من هذه الظاهرة التي عرفت استفحالا جد خطيرا قد يمس بأمن واستقرار الدول.

1- تعريف الهجرة غير الشرعية: في معناها العام هي عبور حدود دولة ما بطريقة غير شرعية، بدون وثائق سفر رسمية أو بطريقة سرية و بدون موافقة سلطات الدولة المستقبلة أي يكون الدخول بطريقة غير شرعية سواء كان الفاعل راجلا أو مستخدما وسيلة نقل ما.

فهي خرق الحدود والتسلل إلى دول أخرى دون الأخذ بالقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة لحركة تنقل وسفر الأشخاص.

حسب بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان فإن فعل تهريب المهاجرين هو تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص.

عالجت مصالح شرطة الحدود وكذا مصالح مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة عدة قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية العابرة للحدود الجزائرية باتجاه أوروبا.

الرعايا الآسيويين و رعايا بعض الدول العربية

الرعايا الأفارقة

- الرعايا الأتراك (والأكراد) باستعمال جوازات سفر تركية مزورة. - الرعايا الصينيين باستعمال جوازات سفر سنغافورية و تايلاندية مزورة. - بعض الرعايا الآسيويين باستعمال جوازات سفر ماليزية. - الرعايا الفلسطينيين باستعمال جوازات سفر لبنانية و لكن بتأشيرات مزورة. - الرعايا السوريين باستعمال بطاقات إقامة يونانية مزورة. - أو باستعمال تأشيرات الدخول الروسية المزورة.	- النيجر - مالي - السينغال - غامبيا - غينيا - الطوغو - التشاد - السودان - بوركينا فاسو - الكونغو - الغابون - رواندا - الصومال...	- نيجيريا - غانا - الكاميرون - ليبيريا - كوت ديفوار - سيراليون - جنوب إفريقيا - إفريقيا الوسطى...
---	--	--

بالنسبة للرعايا الصينيين والآسيويين ورعايا بعض الدول العربية كالسوريين الفلسطينيين، الليبيين... فإنهم يدخلون التراب الجزائري، عبر المطارات الجزائرية أو عبر الحدود البرية الشرقية والجنوبية الشرقية (تونس وليبيا) إما بجوازات سفر صحيحة ويتم تزوير تأشيرات الدخول الخاصة بدول الاتجاه، أو يدخلون بجوازات مزورة بها تأشيرات الدخول لبلدان الاتجاه مزورة.

تكون وجهة الرعايا الصينيين، الأسويين وبعض الدول العربية كدبي قطر والإمارات... أو الدول الأوروبية خاصة المملكة المتحدة.

أ- الهجرة غير الشرعية عبر البر: هذا النوع من الهجرة غير الشرعية ينتشر بكثرة عند الرعايا الأفارقة، خاصة من جنسية النيجر والمالي.

- الحالة الأولى: منهم من يدخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية ومن دون وثائق السفر عبر مختلف المسالك وبعيدا عن المنافذ الحدودية الرسمية.

- الحالة الثانية: منهم من يدخل التراب الوطني بطريقة شرعية سواء بتأشيرة سارية المفعول أو بختم الدخول عبر الفرق الحدودية البرية، لكن بعد نهاية صلاحية التأشيرة أو نهاية المدة القانونية للإقامة يستقر هؤلاء بالتراب الوطني وتتحول وضعيتهم من مهاجرين شرعيين إلى مهاجرين غير شرعيين (الأفارقة و الرعايا الصينيين والسوريين).

ب- الهجرة غير الشرعية عبر البحر: هذه الظاهرة تعد غريبة عن تقاليد وقيم المجتمع الجزائري، بحيث ظهرت خلال السنوات الأخيرة فقط وتتنحصر عبر إقليم ولايات ساحلية محدودة، الهدف منها هو الإلتحاق بالقارة الأوروبية عن طريق الأراضي الإسبانية أو الإيطالية.

برزت فكرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر عند الشباب الجزائري (HARRAGA) خلال سنوات التسعينيات، حيث أن صعوبة الحصول على التأشيرة هو ما فتح لهم الباب إلى اللجوء لأية طريقة أو وسيلة للإلتحاق ببعض البلدان الأوروبية، وقد ظهرت بوادرها في السواحل الجزائرية الغربية وامتدت إلى السواحل الشرقية والسواحل الوسطى بنسبة أقل ومما زاد في تفاقم هذه الظاهرة في سنوات التسعينيات تدهور المستوى الأمني وانشغال قوات الأمن بمحاربة الإرهاب.

2- الجانب التشريعي والتنظيمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية:

أ- التشريع الدولي المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين: بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر، البحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر سنة 2000 بمدينة باليرمو إيطاليا حيث وقعت عليه 123 دولة.

والغرض من هذا البروتوكول هو منع ومكافحة تهريب المهاجرين وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين. ومما جاء في هذا البروتوكول المواد 6، 10، 12، على كل دولة طرفا في البروتوكول الممضى:

- تبني تشريعا قضائيا وإجراءات أخرى ضرورية للتصدي للظاهرة مع مراعاة حقوق الأفراد.
- تبادل المعلومات تبعا للتنظيم القضائي والإداري خاصة فيما يتعلق بنقاط الإنطلاق والوصول وكذا المسالك المتبعة ووسائل النقل أو كل وسيلة وطريقة مشكوك باستعمالها.
- هوية وطرق تنظيم المجموعة الإجرامية المنظمة.
- صحة، سلامة وخصائص وثائق السفر الصادرة من طرف كل دولة وكذلك وثائق الهوية الفارغة والمسروقة.
- العمل على إصدار وثائق هوية وسفر ذات مفاتيح أمنية يصعب تقليدها ويسهل التعرف عليها.

التسيق الدولي ما بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - أنتربول- والهيئات الدولية المختصة:

تعمل الأمانة العامة للأنتربول جاهدة على إبرام العديد من الإتفاقيات والشراكة في مجال المساعدة التقنية وتبادل المعلومات مع الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين كالوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي **FRONTEX** والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

- **التشريع الجزائري المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين:** نظرا لتنامي واستفحال ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين كشكل من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وانتشار الجرائم المرتبطة بها، سارعت الجزائر إلى وضع مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية تماشيا مع التشريع الدولي الجديد وقد جاءت هذه الإجراءات الجديدة على الشكل التالي:

أولا- القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق لـ 25 يونيو سنة 2008، المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها وفقا

للاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.. (تسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقليم الجزائري بصفة غير قانونية).

وفي السياق نفسه، فإن القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق لـ 25 يونيو سنة 2008، المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، تم تعزيزه بالمادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات المعدل والمتمم، المخصصة لتجريم المخالفات المرتكبة ضد القوانين والنظم المتعلقة بمغادرة التراب الوطني من طرف الجزائريين أو الأجانب المقيمين سواء بانتحال هوية أو باستعمال وثائق سفر مزورة أو أية وسيلة احتيالية أخرى أو باختراق الحدود دون المرور بالمراكز الحدودية القانونية.

ثانيا- القانون 09-01 مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق لـ 25 فبراير 2009 يعدل ويتم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، والبروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ البحر والجوّ المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ليوم 15 نوفمبر سنة 2000 و المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق لـ 9 نوفمبر سنة 2003 .

ثالثا- القانون رقم 10-04 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت 2010 يعدل ويتم الأمر رقم: 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق لـ 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري، حيث جرم بموجبه الأفعال والتصرفات التالية:

- كل شخص يتسرب خلسة إلى السفينة بنية القيام برحلة.
- مساعدة أحد أعضاء طاقم الباخرة في إركاب أو إنزال شخص خفية أو تزويده بالمؤونة.
- الأشخاص الذين نظموا العملية بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي.
- كل شخص يدخل إلى المنطقة المينائية بدون رخصة أو وثيقة تبريرية.
- تشديد العقوبة على من دخل من مسالك غير مرخص بها.
- كل شخص يدخل إلى المنطقة المحجوزة في الميناء بدون رخصة أو وثيقة تبريرية.

رابعاً- القانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتم القانون رقم: 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يستعمل عبارة "ركوب الطائرة بدون صفة مسافر".

3- **مكافحة الهجرة غير الشرعية:** على المستوى الميداني والعملياتي، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتنظيمية المذكورة سالفاً، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني وضع تشكيل أمني عملياتي مختص إقليمياً ونوعياً في تفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا للحد من هذه الظاهرة و مكافحتها.

وعلى هذا الأساس تم إنشاء المصلحة المركزية لمكافحة تهريب المهاجرين، التي لها امتداد جهوي يتمثل في 11 فرقة جهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية (BRIEC) منتشرة عبر التراب الوطني، حسب درجة انتشار ونشاط هذه الظاهرة كإليزي (جانت)، تلمسان (مغنية)، تمنراست، أدرار، سوق أهراس، الجزائر، وهران، ورقلة، بشار، غرداية وقسنطينة.

تتمثل المهام الأساسية لهذه الفرق المتخصصة في تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وهو القضاء- في الوقت نفسه- على أكبر عدد ممكن من الحلقات المهمة المكونة للشبكة، على طول امتدادها، عن طريق البحث، التحري، التعرف، التتبع، الضبط والحجز، الإيقاف وتقديم الأشخاص المكونين لشبكات الهجرة غير الشرعية إلى مصالح العدالة وهذا طبقاً للقوانين والتشريعات السارية المفعول.

كما يوجد على مستوى مديرية شرطة الحدود، مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية مكلف بمتابعة نشاط مختلف الفرق والمراكز الحدودية في مكافحة هذه الظاهرة.

إذا فدور مصالح شرطة الحدود في مكافحة الهجرة غير الشرعية يظهر جلياً من خلال الإحصائيات التي تقدمها دورياً خاصة فيما يتعلق بحالات عدم القبول والإبعاد خارج التراب الوطني، ويعود ذلك أساساً إلى التشديد باستعمال مختلف الوسائل التقنية في مراقبة وثائق السفر وإفشال محاولات المرور عبر المنافذ الحدودية بواسطة وثائق سفر مزورة أو محل بحث من طرف الأنتربول خاصة منها المسروقة (على بياض) فارغة.

فكثيرا ما يقوم أعوان شرطة الحدود بتوقيف العديد من المهاجرين السريين يوميا عند اكتشافهم من طرف فرق التفتيش ليتم اقتيادهم إلى فصيلة الشرطة القضائية للتحقيق معهم، التأكد من هويتهم من طرف مصلحة تحقيق الهوية للوقوف على الأساليب والطرق المستعملة في الهجرة غير الشرعية.

- آليات مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين:

إذا تأملنا ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين والعناصر المكونة لها، نستنتج أنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتتدرج ضمن الإجرام الدولي حيث تتكفل بها شبكات إجرامية مختصة في ذلك، والتي عادة ما تكون منظمة ومهيكلية بصفة محكمة ولديها وسائل مادية وتقنية متطورة بالإضافة إلى العنصر البشري المختص في هذا الإجرام.

وعليه، فإن تفكيك هذه الشبكات والتصدي للتدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين الوافدين من الدول الإفريقية، لا يقتصر على الإجراءات الوقائية والردعية المطبقة على المستوى المحلي (الجزائري)، وإنما يقتضي تضافر الجهود الأمنية المحلية، الإقليمية، القارية والدولية، في هذا المجال والانخراط في إستراتيجية أمنية موحدة ومن منطلق مقارنة شاملة لا تعتمد في معالجة هذه الظاهرة على الجانب الأمني فقط.

يرتكز دور التشكيل الأمني المختص محليا على المحاور التالية:

- جمع أكبر كم ممكن من المعلومات المتعلقة بشبكات تهريب المهاجرين الأفارقة بخصوص نقاط الانطلاق، العبور والوصول وكذا المسالك المتبعة و وسائل النقل وطرق تنظيم الشبكات الإجرامية المختصة.

- التغطية الأمنية الفعالة لمعظم النقاط والأحياء المعروفة بالتواجد المكثف للمهاجرين غير الشرعيين والقضاء على كل مخيمات العبور GHETTO، التي تستغلها الشبكات كنقاط ربط وتوجيه عبر مراحل تمرير المهاجرين غير الشرعيين من الحدود الجنوبية إلى الشمال.

- المراقبة الصارمة لحافلات النقل المتوجهة من تمنراست إلى ولايات الشمال عبر حواجز المراقبة التابعة للأمن الوطني، والتأكد من هوية الأفارقة الحاملين لجوازات السفر المالية (من

حيث التطابق بين الصورة الموجودة في جواز السفر وملامح وجه صاحب الجواز، أيضا من حيث اللغة التي يتكلم بها صاحب جواز السفر).

- مداهمة الأحياء السكنية المعروفة بالتواجد المكثف للرعايا الأفارقة محل الدخول والإقامة غير الشرعية.

حماية المطارات و الموانئ كنقاط حساسة

أولاً- النقاط الحساسة، الحيوية و حماية المنشآت القاعدية بالمطارات الوطنية:

هي المنشآت المتواجدة داخل الحيز المطاري، أو تلك المتصلة به والتي تتواجد بمنطقة بعيدة عنه، بحيث أنه في حالة ما إذا استهدفت أو تعرضت إلى عمليات تخريبية وإرهابية، يترتب عن ذلك عواقب وأضرار وخيمة على حركة الطيران المدني وأمنه وسلامته.

تناولت المنظمة العالمية للطيران المدني هذه النقاط وأعطتها أولوية هامة نظرا لدرجة أهميتها البالغة لضمان حركة الطيران المدني وعرفتها على أنها: هي جميع النقاط والمنشآت المطارية، بحيث في حال تعرض أي منها لعمليات تخريبية وإجرامية، يترتب عنه شلل في حركة الطيران المدني ولمدة زمنية معتبرة.

وعليه اتخذت الدولة الجزائرية جملة من الإجراءات والتدابير في هذا المجال وقامت بإنشاء اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة.

1- اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة: أنشئت اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة والحوية بمقتضي المرسوم رقم: 84/388، المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد كفايات تأهيل الموظفين الذي يدعون إلى الإطلاع على المعلومات والوثائق المصنفة حيث جاء في المادة الأولى:

« تعد النقطة الحساسة العمارات والمباني والأماكن المشغولة التي تمثل أهمية خاصة على صعيد الأعمال السياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والدفاعية وتنطوي النقطة الحساسة على الأجزاء أو التركيبات التي تكون بالغة الحساسية ويكون تحطيمها عائقا لأداء المهمة المسندة إلى هذه النقطة الحساسة ».

يتضح من خلال نص هذه المادة التي عرفت النقطة الحساسة، تشمل جل المباني الحكومية خاصة وغير الحكومية التي لها أهمية من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والإدارية، ولحماية استقرار وأمن هذه المنشآت من النوايا الغير المشروعة والتي من شأنها المساس بها وبإستقرار المجتمع.

وفي مجال الطيران المدني ونظرا لأهمية هذه الوسيلة من جهة في ضمان حرية تنقل الأشخاص لقضاء مختلف احتياجاتهم ومن جهة أخرى في المشاركة بطريقة مباشرة في التطور الإقتصادي، بات هذا القطاع هدف وغاية جل التنظيمات الإجرامية والإرهابية ولذلك اتخذت تدابير من طرف هذه اللجنة بتصنيف المطارات الوطنية والمنشآت التابعة لها من الصنف رقم 01، وسخرت الوسائل واتخذت الإجراءات اللازمة لذلك.

2- تصنيف المباني والمنشآت المعتبرة نقاط حساسة: جاء تصنيف المباني، المنشآت والتركيبات التي تعتبر نقاط حساسة وفق المرسوم 84/385 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، حيث نص في مادته 04 على ما يلي:

- **الصنف الأول:** النقاط الحساسة التي ينقص عدم قدرتها على العمل من الطاقة السياسية والإقتصادية والعسكرية للأمة.

- **الصنف الثاني:** النقاط الحساسة التي يؤدي فقدانها الكلي أو الجزئي إلى عواقب خطيرة على طاقة الأمة ويتطلب تعويضها أجلا طويلا إلى حدا ما.

- **الصنف الثالث:** النقاط الحساسة التي يؤدي فقدانها الكلي أو الجزئي إلى إحداث أضرار بالإقتصاد الوطني.

نلاحظ إذن أن التصنيف الذي جاءت به المادة من المرسوم المذكور سلفا، كان عاما وترك مهمة تخصيصه وتعيين النقاط الحساسة إلى لجنة خاصة أوكل لها مهمة ذلك وعموما فقد صنفت هذه المادة المنشآت والمباني التي تعتبر نقاط حساسة إلى ثلاثة أصناف معتمدة في ذلك على معيار درجة الضرر الملحق بالأمة واقتصادها حيال هذه المنشآت والمباني.

إن الضرر الناجم عن الإعتداء على المباني والمنشآت من شأنه المساس بسيادة الدولة أو زعزعة اقتصادها أو أصول المنشأة العسكرية فهنا تعتبر هذه المنشأة أو التركيبة نقطة حساسة من الدرجة الأولى، سواء كانت عقارية أو منقولة ونضرب أمثلة على ذلك:

- إنفجار يهز مقر وزارة الدفاع الوطني أو وزارة أخرى.
- تعرض موانئ عسكرية أو سفن عسكرية إلى اعتداء أو سطو.

- تعرض المطار إلى تهديد أو تحويل طائرة.
- إن أي خطر يصيب هذه المنشآت فالضرر يكون سياسي، اقتصادي واجتماعي ودفاعي وبذلك تعد هذه المنشآت مباني مصنفة حساسة من الدرجة الأولى ويجب حراستها بشدة وبأحدث طرق الحماية.
- إذا كان الضرر الناجم عن الإعتداء على المباني أو المنشأة من شأنه أن يعطل طاقة الأمة، يتطلب إصلاح الضرر وقد يؤثر سلبا مثال ذلك:
- تعرض محطة توليد الكهرباء إلى اعتداء.
- تحويل محطة المياه الصالحة للشرب لمنطقة معينة.
- تعرض مؤسسة الطبع والنشر للكتاب المدرسي الوطني للتخريب.
- تعرض مخازن تموين الدولة المخصصة لحالات الحرب إلى التلف بالحرق.
- فالمساس بهذه المباني والمنشآت يؤدي إلى تعريض طاقة الأمة إلى العجز سواء من الناحية الاقتصادية أو زعزعة الثقة بين القمة والقاعدة.
- ونفس الشيء بالنسبة إلى التفجيرات التي تستهدف المركبات الرياضية كملعب كرة القدم أثناء المباراة الرياضية، فهذه المنشآت تصنف إذن حساسة من الدرجة الثانية.
- وإذا كان الضرر الناجم عن الإعتداء على المباني أو المنشآت من شأنه إحداث أضرار اقتصادية كتفجيرات في ميناء مدني أو الإلتاف بواسطة الحرق لمصانع فالأثر الإقتصادي هنا أكبر وبذلك تصنف ضمن الصنف الثالث للنقاط الحساسة.
- هذا وقد أوكلت المادة 05 من هذا المرسوم مهمة إعداد فهرس وطني للنقاط الحساسة ومتابعته من طرف هيئة خاصة تسمى باللجنة الوطنية للتصنيف حددها المرسوم 84/386 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة وتحديد مهامها وتتكون هذه اللجنة حسب المادة 07 منه من وزير الدفاع الوطني رئيسا وممثل عن كل وزارة كما يمكن زيادة على ذلك ممثل آخر مؤهل يرى رئيس اللجنة فائدة في إشراكه وتتولى هذه اللجنة المهام التالية المبينة في نص المادة 02 من هذا المرسوم بحيث تقوم بـ:
- تحديد ضوابط تصنيف النقاط الحساسة وترتيبها تبعا لأهميتها.
- تضبط تدابير الحماية للنقاط الحساسة.

- تسهر على متابعتها وتطبيقها.

3- أهم النقاط الحيوية المتواجدة بالحيز المطاري:

طبقا للتصنيف الوارد عن المنظمة العالمية للطيران المدني والصادر بالبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني فإن النقاط الحساسة الحيوية بالمطارات يمكن حصرها في:

- موقع الرادار.
- برج المراقبة.
- منشآت الملاحة الجوية.
- مصالح المراقبة الجوية.
- مولدات الكهرباء والطاقة.
- منشآت الإتصالات السلكية واللاسلكية.
- منطقة الشحن.
- مركز الإطعام.
- خزان الوقود.

ثانيا - حماية المطارات:

أ- **الحماية الداخلية:** تكمن الحماية الداخلية للمطار في جميع الترتيبات الموضوعة خصيصا لحماية الحيز الداخلي له والمتمثل في مراقبة المساحات والمنشآت الواقعة داخل السياج المحيط بالمطار وكذا تحديد المداخل والمخارج على مستوى المطارات، فهي تمثل مجموعة من الإجراءات الأمنية التي تطبق على الحيز المطاري من تنقل للأشخاص أو المركبات أو وضع للمعدات، ومن بينها:

- طلي السيارات التي لها حرية التنقل في مجال الإقلاع والهبوط والوقوف للطائرات بدهن يحمل شعارات المؤسسة التابعة لها ومنعها من مغادرة الحيز المطاري.
- إخضاع باقي المركبات لنظام الرخص المؤقتة منها أو الدائمة حسب وضعيتها داخل المطار.

- يجب حماية الأماكن التي يمكن أن تمثل خطرا على الطائرات أو المنشآت وهذه الأماكن يجب حراستها وتأمينها، وكذا منع التوقف بجانب المحطة الجوية ومراقبة ممرات العبور من

المناطق العمومية إلى المناطق الخاصة بالإضافة إلى حظيرة السيارات التي يجب تنظيمها وتصميمها بحيث يسهل عملية مراقبة السيارات المشكوك فيها ومراقبة ما يجري في المطار وعلى المنطقة المخصصة لوقوف الطائرات.

- تلعب الحراسة المستمرة دورا هاما في تأمين هذه المناطق عن طريق الدوريات الراجلة أو الراكبة على متن السيارات قصد كشف الأشخاص والسيارات المشبوهة والعمل على جمع المعلومات الوقائية كما يجب إحصاء النقاط الحساسة وتفتيشها.

- يجب تزويد مصالح الأمن بالعتاد والتجهيزات الضرورية لتدعيم أمن المطار وخلق وحدة لتفكيك الألغام مزودة بوسائل استكشافية.

- تكثيف دوريات مراقبة وتفتيش السياج المحيط بالمطار.

- يجب إبعاد أي عائق قد يتسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية مثل الحيوانات المتواجدة بداخل المطار خاصة بالمنطقة المخصصة لهبوط وإقلاع الطائرات.

ب- الحماية الخارجية: يتطلب هذا الجانب عناية كلية ولا يمكن فصله عن الحماية الداخلية للمحيط لأن عدم الإهتمام بالحماية الخارجية للمحيط يؤدي إلى تهديد أمن المحيط الداخلي للمطار وعليه يجب تجنيد وتوظيف كل الإمكانيات المادية والبشرية بصورة عقلانية تساعد على تأمين المحيط الخارجي.

ومن ضمن التدابير الأمنية المتخذة على مستوى المحيط الخارجي للمطار نذكر ما يلي:

- بالنسبة للجهات المقابلة للطرق العمومية يجب تنظيم حركة المرور بصفة مستمرة وتخصيص أماكن لوقوف السيارات تكون بعيدة عن المحيط.

- منع السيارات، الشاحنات وغيرها من العربات التوقف على مقربة من محيط المطار.

- توفير الإنارة في كل محيط المطار.

- حراسة المباني المجاورة مع تحديد الأماكن المشبوهة لحراستها عن بعد وعن كثب.

- التفقد الدائم والمستمر للسياج والمباني المحيطة بالهيكل مع التأكد من عدم إتلافه وتحطيمه.

- المراقبة بواسطة المنظار ليلا ونهارا لتفقد محيط المطار.

- إنشاء سياج على طول محيط المطار ويكون مطابقا للمعايير المعمول بها ويمكن مضاعفته بسياج مزدوج داخلي، ومنتهيان بالأسلاك الشائكة حتى تكون عائقا أمام أي

متسلك يريد التسلل إلى المطار، كما يجب تجهيزه بوسائل مراقبة كالكاميرا أو وسائل إلكترونية أخرى.

- من أجل ضمان أمن المحيط يجب وضع إنارة خارجية لا تعرقل حركة الملاحة الجوية.
- بالإضافة إلى ذلك يتم إنشاء مسلك للدوريات على طول محيط المطار يكون معبدا يسمح للمصالح الأمنية بالقيام بدوريات خلال كل الأوقات للكشف عن أي تدخل خارجي قد يعرقل حركة الملاحة الجوية وكذلك تفقد السياج المحيط بالمطار.

ج- الحماية العملية: تتمثل في الحراسة، الدوريات، التفتيش، إقامة حواجز أمنية لمراقبة الممرات والتفريق بين قاعات الوصول وقاعات الركوب، مراقبة وإحصاء عدد المسافرين على متن الطائرة وعدد بطاقات الركوب، مراقبة وتفتيش الأمتعة والتأكد من أصحابها، كما يتم إخضاع حركة الموظفين والسيارات العاملة بالمطار إلى نظام رخص المرور، ففي هذه الحالة يتعين إحصاء جميع الموظفين والعمال التابعين لمختلف المؤسسات المتواجدة بالمطار، ويتم تسليم كل واحد منهم رخصة أو شارة مرور BADGE تحمل هوية الشخص الحامل لها وصورته الشمسية، المؤسسة التابع لها، حيث تمنح هذه الشارات من قبل المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي يحدد فيها مكان نشاط الموظف حسب لون الشارة، وتكون حركته داخل المنطقة المسموح له بذلك، فإذا اخترق منطقة غير مرخص له بدخولها تنزع منه الرخصة، كما يتم إرجاعها في حالة تغيير المنطقة أو إنهاء علاقة العمل مع المؤسسة المتواجدة داخل المطار، ورخص المرور تكون على نوعين:

- رخصة دائمة وتمنح للعاملين بصفة دائمة.
- رخصة مؤقتة وتمنح للعمال المؤقتين أو الزوار.

أما رخص المرور الدائمة فتكون على عدة أنواع حسب المناطق وهو ما يبينه الجدول التالي:

الرقم	اللون	تحديد المنطقة	
1	برتقالي	الأرضية - مسلك الدوريات - المحيط	01
2	أصفر	موقف الطائرات	02
3	أزرق	المحطة تحت الرقابة الجمركية (القاعة تحت الرقابة الجمركية-الشحن - الأمتعة)	03
4	بني	المنطقة التقنية	04
6	أخضر	منفعة عامة	05
7	أبيض	شارة مرور زائر	06
8	أحمر	جميع المناطق	07
9	أبيض خط أحمر	وطني	08

إن هذه الإجراءات والقواعد التنظيمية لحركة الموظفين داخل المطار تسمح لمصالح الأمن المكلفة بالحراسة والأمن على مستوى المطارات بتسهيل عملية مراقبة حركة الأشخاص على مستوى مختلف المناطق بداخل المطار .

ثالثاً - حماية الموانئ :

تعتبر الموانئ الوطنية نقاط حساسة، سخّرت الدولة إمكانيات تنظيمية، مادية وبشرية، لغرض تأمينها والحفاظ عليها من كل تهديد إجرامي.

في هذا السياق، قامت السلطات العمومية بتوجيه الإستثمار نحو العامل البشري والتكنولوجي من أجل التوفيق بين أمن المرافق، الهياكل والأماكن، والسلامة في أداء الخدمات حيال التنقل والعبور عبر الحدود.

وفي إطار سياسة السلامة والأمن من الناحية التشريعية، صادقت الجزائر كما هو معروف على عدة بروتوكولات تتعلق بالسلامة والأمن البحري والمينائي والمتمثلة في:

- الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار المصادق عليها في لندن بتاريخ 1974/11/01 (سولاس 74).
- الإتفاقية الدولية حول البحث والإنقاذ البحري، المصادق عليها بهامبورغ بتاريخ 1979/04/27.
- الإتفاقية الدولية لقمع الأفعال غير الشرعية ضد أمن الملاحة البحرية المبرمة في روما بتاريخ 1988/03/10.
- الإنضمام إلى المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (CODE ISPS) بتاريخ 2004/07/01.

كما قامت بسن التشريعات الوطنية لاسيما:

- المرسوم التنفيذي رقم 340/94 المؤرخ في 1994/10/25، المتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية.
- المرسوم التنفيذي رقم 192/95 المؤرخ في 1995/07/10، المتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار.
- القرار الوزاري، لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 1997/07/27، المحدد لقائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافضة الأمن.

- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1997/11/26، يحدد شروط تسليم رخص الدخول إلى دائرة الموانئ واستعمالها وسحبها.
- المرسوم التنفيذي رقم 387/08 المؤرخ في 2008/11/27 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 04/418 بتاريخ 20/12/2004 المتعلق بتعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها.
- المرسوم التنفيذي رقم 18-190 المؤرخ في 15 يوليو 2018، المتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-418.
- الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار المصادق عليها بلندن بتاريخ 1974/11/01.
- المرسوم رقم 83. 510 المؤرخ في 1983/08/27 المتضمن المصادقة على الإتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر المبرمة في لندن في 1974/11/01.
- المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية التي دخلت حيز التنفيذ في 01 جويلية 2004
- مرسوم تنفيذي رقم 200/07 المؤرخ في 23 يونيو 2007 يحدد السفن غير الخاضعة للإتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها.
- إن إعادة النظر في الإستراتيجية الأمنية للموانئ نتج عنه سن المرسوم التنفيذي رقم 340/94 المؤرخ في 1994/10/25، المتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية.
- ولتدعيم هذا المسعى تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 192/95 المؤرخ في 1995/07/10، المتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار، تتبع سَلْمِيًا للمديرية العامة للأمن الوطني، توضع تحت سلطة إطار ينتمي لهذا الجهاز، يؤدي مهامه بالتعاون مع ممثلي الهيئات والأجهزة المعنية بالأمن المينائي.

يمكن تلخيص المهام الأساسية الموكلة لهذا الجهاز القيادي الوحيد بالحيز المينائي في:

- ترأس وتنشط أعمال اللجنة المحلية لأمن الميناء.
- تضمن على الدوام أمنه، مع احترام الصلاحيات المسندة إلى أجهزة وهيئات أخرى تابعة للدولة ومؤهلة لهذا الغرض.
- تعدّ مخطط أمن الميناء بالإتصال مع الأجهزة والسلطات الأخرى المسؤولة في المكان، وتسهر على تنفيذه.
- تقييم مدى التهديد وتقدّر الوسائل الواجب استعمالها.
- تحدّد إجراءات تنفيذ ترتيبات الأمن في المكان الموضوع تحت مسؤوليتها.
- تتخذ كل التدابير التي يكون غرضها المحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات.

وعلى إثر أحداث 2001/09/11 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية تم تعزيز التدابير الأمنية باعتماد المنظمة البحرية الدولية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (Code ISPS) التي سرى مفعولها في الجزائر بداية من 2004/07/01.

إن المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية عينت ضابط أمن المرفق المينائي (PFSO) التابع للمؤسسة المينائية كمسؤول على المنشأة، مكلف بتنفيذ المراجعة والمحافظة على مخطط أمن المرفق المينائي، وكذا الإتصال مع ضابطي أمن السفينة وأمن الشركة.

وتطبيقا لهذه المدونة، قررت السلطات الجزائرية إنشاء جهاز قيادي جديد يسمى "اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي" يضم جميع الشركاء، توضع تحت سلطة الوالي بصفته المسؤول الأول عن الأمن طبقا للمرسوم التنفيذي 418/04 المؤرخ في 2004/12/20، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 18-190 المؤرخ في 15 يوليو 2018، المتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمرافق المينائية والهيئات التابعة لها، من أجل تنسيق وتفعيل الإجراءات الأمنية، وضمان فعالية الوسائل البشرية والمادية التي سخرتها الدولة لتأمين الموانئ الجزائرية بصفة فعالة.

في ذات السياق فإن للتعليمية الرئاسية المؤرخة في 2008/06/04، وتعليمية السيد الوزير الأول بتاريخ 2008/06/30، المتعلقتان بتعزيز الأمن على مستوى الموانئ والمطارات والتي تهدف إلى:

- إخلاء الحيز المينائي من المؤسسات التي ليس لها علاقة بالنشاط المينائي.
 - تكليف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالتأمين الشامل والكامل للمواقع المينائية.
 - سحب أعوان الحراسة التابعين للمؤسسات المينائية من نقاط المراقبة، باستثناء المناطق الخاصة.
 - تأسيس وتحديد محيط الحماية للموانئ بنص قانوني.
- وعليه قامت المديرية العامة للأمن الوطني التي أسندت لمصالحها مهمة الحماية والأمن على مستوى الموانئ باتخاذ التدابير الأمنية التالية:

رابعا - التشكيل الأمني للميناء :

مصالح شرطة الحدود بالميناء تتكفل بوضع التشكيل الأمني على مستوى القطاعات التالية:

- الناحية الخارجية للحيز المينائي (المدينة).
- المداخل.
- السياج المحيط.
- الأرصفة، السفن واليابسة.
- المناطق المينائية.
- المحطة البحرية.
- الموانئ البترولية.
- ميناء الصيد.
- النقاط الحيوية.

ويكون تخطيط التشكيل الأمني على النحو التالي:

1- الناحية الخارجية للحيز المينائي (المدينة):

تعزيز التشكيل الأمني المزدوج مع مصالح أمن الولاية بحواجز ثابتة على مستوى المسالك المؤدية إلى الميناء وكذا الدوريات الراجلة والراكبة.

2- **المداخل:** المراقبة الصارمة لحركة الأشخاص والسيارات مع إجبارية حمل شارات المرور ومراقبة الوثائق والتفتيش النظامي باستعمال كاشف المتفجرات والمعادن.

إن استصدار شارات المرور من صلاحيات مصالح شرطة الموانئ وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1997/11/28، المتعلق برخص الدخول إلى الموانئ يسيّر هذا الإجراء على مستوى فرق شرطة الحدود البحرية.

يمنع على كل شخص أو سيارة الدخول إلى الحيز المينائي بصفة دائمة أو مؤقتة بدون رخصة مرور.

إن رخص المرور الدائمة تمنح بصفة شخصية للأشخاص الذين يمارسون نشاط مهني أو تجاري على مستوى المؤسسات أو الإدارات أو الهيئات التي لها علاقة بالنشاط المينائي وتصدر على شكل شارات المرور.

أما رخص المرور المؤقتة فتسلم بصفة شخصية للأشخاص العاملين بطريقة غير دائمة في الموانئ إلا أن لهم علاقة بنشاطها، كما تمنح للزوار الذين يقدمون ووثائق استيفاء الشروط.

3- **السياج المحيط:** يتم ضمان الأمن بواسطة مراكز المراقبة بتدعيم من طرف الدوريات الدائمة (راجلة، راكبة) على طول السياج.

4- الأرصفة، السفن واليابسة:

- حراسة وحماية الأرصفة من جهة البحر لمنع أي تسلل.
- مراقبة حركة الأشخاص (احترام المناطق).
- الدوريات الراجلة لمنع التوقف على الأرصفة.
- حراسة ومراقبة كل الأشخاص الموجودين على متن السفينة.

- حراسة حبال ربط الباخرة لتجنب التسلل عن طريق التسلق.
- مراقبة حركة طاقم الباخرة.
- التفتيش النظامي قبل كل إقلاع.
- دوريات راجلة و راكبة لتأمين الياصرة والمخازن والحاويات.

5- المناطق المينائية:

إن ممارسة النشاط داخل الميناء يقسم إلى مناطق متباينة ومنشآت تتوفر على الأمن الداخلي الخاص بها غير أن مصالح الشرطة تقوم بمتابعتها.

6- المحطة البحرية:

- مراقبة الوثائق، التلمس والتفتيش باستعمال الكاشف عند المدخل.
- المرور الإجباري عبر البوابة الإلكترونية، التلمس والتفتيش اليدوي للأمتعة على مستوى قاعة الركوب.
- المراقبة المشتركة (شرطة/جمارك) للأمتعة اليدوية والأشخاص.
- مراقبة مطابقة الوثائق عند الخروج من قاعة الركوب.
- المراقبة على مستوى محفوظات الإعلام الآلي.
- المراقبة الأخيرة على مستوى السلام عند الركوب على متن الباخرة.
- مراقبة سيارات المسافرين عند بوابة مستودع الباخرة.
- تأمين بوابة مستودع الباخرة.

7- الموانئ البترولية: تم تنصيب تشكيل أمني على مستوى المداخل وبعض النقاط الحيوية وخاصة على مستوى الموانئ البترولية لأرزو، سكيكدة وبجاية.

8- ميناء الصيد:

- مراقبة الوثائق وتأمين المداخل.
- الدوريات الراجلة لمراقبة الأرصفة.
- متابعة حركة قوارب الصيد.
- تحديث محفوظات البحارة الصيادين و قوارب الصيد.

9- النقاط الحيوية: التكفل الأمني بالنقاط الحيوية يتم على النحو التالي:

- إنشاء مركز للشرطة.
 - القيام بتشكيل أمني ملائم.
 - التزود بالوسائل الأمنية الخاصة.
- ومن أجل تعزيز التشكيلات الأمنية، تقوم فصيلتي الشرطة القضائية والإستعلامات العامة بالمهام التالية:

- مراقبة ومتابعة حركة الأشخاص، السيارات والشاحنات الموجودة بالحيز المينائي.
- البحث والكشف عن المتفجرات على مستوى المداخل وعند الركوب على متن السفن.
- البحث والتحري وردع جميع أشكال الجرائم (ركوب سري، السرقة، المتاجرة بالمخدرات، تزوير الوثائق، تهريب السلع ورؤوس الأموال...إلخ).

ولتعزيز تدابير الحماية، قامت السلطات العمومية بإصدار مراسيم تنفيذية متعلقة بحماية محيط لحماية الموانئ وضبط حدودها وتحديد قواعد السلامة والأمن المطبقة داخل هذا الحيز، حيث يتولى الوالي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتتم استشارة السلطة المكلفة بأمن الميناء بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين وحماية المحيط.

فإن المسعى الذي تم مباشرته يخص مجمل الموانئ عبر التراب الوطني، قد أفضى إلى إصدار مراسيم تنفيذية المتعلقة بتحديد محيط الحماية للموانئ التالية:

الرقم	الموانئ	المراسيم التنفيذية
01	ميناء الجزائر	376/08 المؤرخ في 26/11/2008
02	ميناء وهران	367/09 المؤرخ في 15/11/2009
03	ميناء أرزيو و بطيو	368/09 المؤرخ في 15/11/2009
04	ميناء مستغانم	369/09 المؤرخ في 15/11/2009
05	ميناء جن جن	370/09 المؤرخ في 15/11/2009

06	ميناء سكيكة	371/09 المؤرخ في 15/11/2009
07	ميناء بجاية	372/09 المؤرخ في 15/11/2009
08	ميناء عنابة	373/09 المؤرخ في 15/11/2009